

MINUTA DA FUTURA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO
“CONDOMÍNIO VITAL HOME”

SUMÁRIO

Capítulo 1	- Do Objeto	fls. 01
Capítulo 2	- Das Diferentes Partes do CONDOMÍNIO	fls. 04
Capítulo 3	- Dos Direitos e Deveres dos Condôminos	fls. 53
Capítulo 4	- Da Administração do CONDOMÍNIO	fls. 64
	A) Do Síndico e dos Subsíndicos	fls. 65
	B) Da Administradora do CONDOMÍNIO	fls. 72
	C) Dos Conselhos Consultivos	fls. 76
	D) Dos Conselhos Fiscais	fls. 77
	E) Das Assembleias Gerais	fls. 78
	E.1) Das Assembleias Gerais dos SUBCONDOMÍNIOS	fls. 81
	E.2) Das Assembleias Gerais do CONDOMÍNIO	fls. 83
	F) De Outros Órgãos	fls. 88
	G) Da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD	fls. 88
Capítulo 5	- Do Seguro	fls. 90
Capítulo 6	- Dos Encargos Comuns aos Condôminos	fls. 91
Capítulo 7	- Do Fundo de Reserva	fls. 102
Capítulo 8	- Dos Serviços à Disposição dos Condôminos	fls. 102
	A) Dos Serviços Obrigatórios	fls. 102
	B) Dos Serviços “Pay-per-Use”	fls. 104
Capítulo 9	- Das Penalidades	fls. 105
Capítulo 10	- Dos Regimentos Internos	fls. 108
Capítulo 11	- Das Vagas de Garagem	fls. 108
Capítulo 12	- Das Disposições Gerais	fls. 112
Capítulo 13	- Das Disposições Finais	fls. 114

CAPÍTULO 1 – DO OBJETO

1.1 A presente Convenção de Condomínio é estabelecida por **VITAL HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Nove de Julho, 5593, cj. 52, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP nº 01407-200, inscrita no CNPJ sob nº39.823.867/0001-82, neste ato representada na forma do seu Contrato Social por sua administradora, Juliana Cambur Berger, brasileira, casada, arquiteta, portadora do RG nº 20.509.646-3, CPF/MF nº 223.186.998-52, domiciliada no endereço da sociedade, na qualidade de proprietária do imóvel objeto da matrícula nº 262.177 do 18º Registro de Imóveis de São Paulo, SP e **INSTITUIDORA** do “**CONDOMÍNIO VITAL HOME**” localizado na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Francisco Morato, nºs 100 e 108 e Avenida Vital Brasil, nºs 123, 127, 133 e 157, doravante denominado simplesmente, “**CONDOMÍNIO**”, que será regido pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, pela Lei nº 4.591/64, pela legislação complementar aplicável e pelos itens e condições desta Convenção.

1.2 O **CONDOMÍNIO** tem natureza mista, residencial e não residencial e será composto por 04 (quatro) subcondomínios, localizados em 02 (duas) Torres, denominadas Torre A e Torre B, assim denominados: **SUBCONDOMÍNIO MORATTO**, **SUBCONDOMÍNIO SMART**, **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e **SUBCONDOMÍNIO LOJAS** (doravante referidos, isoladamente, como “**SUBCONDOMÍNIO**”, e, em conjunto como “**SUBCONDOMÍNIOS**”), além de 34 (trinta e quatro) vagas de garagem unidades autônomas, conforme abaixo:

- a) - o **SUBCONDOMÍNIO MORATTO**, com acesso pela Av. Francisco Morato, nº 100, será integrado por 50 (cinquenta) unidades autônomas residenciais (“Apartamentos”), localizadas do 8º ao 20º pavimentos da Torre A, com direito a uso de 51 (cinquenta e uma) vagas para estacionamento de automóveis, das quais 01 (uma) vaga destinada para Pessoa com Deficiência (“PCD”) e 03 (três) vagas para motocicletas;
- b) - o **SUBCONDOMÍNIO SMART**, com acesso pela Av. Francisco Morato, nº 100, será integrado por 89 (oitenta e nove) unidades autônomas de natureza não residencial, localizadas do 1º ao 7º pavimentos da Torre A, sem direito a uso de vagas de garagem para estacionamento de automóveis e com direito ao uso compartilhado, com o **SUBCONDOMÍNIO LOJAS**, de 02 (duas) vagas para utilitários;
- c) - o **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, com acesso pela Av. Francisco Morato, nº 100, será integrado por 457 (quatrocentas e cinquenta e sete) unidades autônomas

residenciais Habitações de Mercado Popular (“HMP”) (“Apartamentos HMP”), localizadas do Térreo ao 27º pavimentos da Torre B, com direito a uso de 259 (duzentas e cinquenta e nove) vagas para estacionamento de automóveis, sendo 03 (uma) vagas destinadas a PCD, 12 (doze) vagas para motocicletas e 01 (um) bicicletário com capacidade para a guarda de 35 (trinta e cinco) bicicletas;

c.1) - nos termos do § 1º do Decreto Municipal nº 59.885, de 04.11.2020, a **INCORPORADORA** declara que 457 (quatrocentas e cinquenta e sete) unidades autônomas de uso residencial, são HMP destinadas a famílias com renda mensal superior a R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e igual ou inferior a R\$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do Decreto Municipal nº 60.066, de 09.02.2020, observadas as alterações nos valores em vigor;

d) - o **SUBCONDOMÍNIO LOJAS** será integrado pelas 05 (cinco) lojas de uso comercial (“Lojas”), 04 (quatro) localizadas no 3º subsolo da Torre B, com acesso pela Av. Vital Brasil, nºs 123, 127, 133 e 157 e 01 (uma) localizada no térreo da Torre A, com acesso pela Av. Francisco Morato, nº 108, com direito a uso de 26 (vinte seis) vagas para estacionamento de automóveis, sendo 01 (uma) vaga destinada a PCD, 02 (três) vagas para motocicletas e 02 (duas) vagas para utilitários, estas últimas de uso compartilhado com o **SUBCONDOMÍNIO SMART**.

1.2.1 De acordo com sua destinação, áreas e coisas de propriedade e uso comuns do **CONDOMÍNIO** são destinadas ao uso exclusivo de cada um dos **SUBCONDOMÍNIOS**, para assegurar a correta instalação e funcionamento de atividades ou serviços e a autonomia de funcionamento e gestão de cada **SUBCONDOMÍNIO**.

1.2.2 Os **SUBCONDOMÍNIOS** poderão restringir o uso, a condôminos ou usuários, de áreas comuns, com o fim de melhorar e preservar o padrão do **CONDOMÍNIO**, respeitado, sempre, o direito individual de cada Condômino.

1.2.3 As partes comuns de uso exclusivo terão destino compatível com sua natureza, incumbindo as despesas dessas partes comuns ao **SUBCONDOMÍNIO** que delas se servir.

1.2.4 Os Regimentos Internos de cada **SUBCONDOMÍNIO** somente poderão ser modificados pelos respectivos Condôminos.

1.2.5 Constitui direito de cada Condômino utilizar a respectiva unidade autônoma e partes comuns de acordo com sua destinação, observadas as proibições e restrições constantes dos Regimentos Internos de cada **SUBCONDOMÍNIO** e desta Convenção.

1.3 Para os efeitos desta Convenção, o **CONDOMÍNIO** será regido pelas seguintes condições gerais:

a) - as unidades autônomas Apartamentos, integrantes do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO** e as unidades autônomas Apartamentos HMP integrantes do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, têm destinação residencial, as Lojas, integrantes do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS** e as unidades autônomas não residenciais integrantes do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, têm destinação não residencial;

a.1) - constitui direito de cada Condômino utilizar a respectiva unidade autônoma e partes comuns de acordo com sua destinação, observadas as proibições e restrições constantes do Regimento Interno e desta Convenção;

b) - sempre que nesta Convenção se fizer menção a Condômino ou Condôminos:

b.1) - no que se referir ao uso e utilização de unidade autônoma e às partes de propriedade e uso comuns, as regras se estenderão e serão obedecidas pelos titulares de direitos sobre as unidades e por aqueles que sobre as unidades autônomas tenham posse ou detenção;

b.2) - no que se referir ao direito de propriedade, as regras se aplicarão ao titular de domínio e se estenderão e serão obedecidas pelo titular de direitos aquisitivos de unidades autônomas, desde que o título esteja devidamente registrado na matrícula da unidade autônoma;

b.3) - no que se referir ao dever de contribuir para as despesas do **SUBCONDOMÍNIO**, as regras se aplicarão ao titular de domínio; aos titulares de direitos aquisitivos sobre as unidades autônomas, desde que o instrumento de aquisição tenha sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente; aos titulares de direitos reais ou pessoais sobre as unidades autônomas, desde que a transferência de titularidade e a imissão na posse tenham sido formalmente comunicadas e comprovadas ao respectivo **SUBCONDOMÍNIO**;

c) - observado o estabelecido nas letras “b.1” a “b.3”, acima, o possuidor ou detentor de unidade autônoma, que dela não seja proprietário ou titular de direitos reais ou

obrigacionais, não terá qualquer representação perante o **CONDOMÍNIO**, ficando o proprietário ou titular dos direitos sobre a unidade responsável pelas infrações e danos por aquele cometido e eventual débito existente, salvo nos casos previstos em lei;

d) - o **CONDOMÍNIO** é constituído de 03 (três) partes distintas, a saber:

d.1) - uma, composta de coisas de **propriedade e uso comuns** de todo o **CONDOMÍNIO**, inalienável e indivisível, indissoluvelmente vinculada às partes de propriedade exclusiva;

d.2) - outra, composta de coisas de **propriedade e uso exclusivos**, de uso privativo dos Condôminos, correspondente às unidades condominiais autônomas Apartamentos residenciais, Apartamentos HMP, unidades autônomas não residenciais e às Lojas;

d.3) - e, outra, composta de áreas de **propriedade comum e uso exclusivo** de um ou mais **SUBCONDOMÍNIOS**;

e) - permanecem em vigor os artigos da Lei nº 4.591/64 que não tiveram seu conteúdo inteiramente regulado pelas normas do Código Civil, convivendo os diplomas legais no sistema jurídico pátrio naquilo que não forem evidentemente incompatíveis;

f) - a modificação das Condições Gerais, supra descritas, somente poderá ser promovida com obediência aos requisitos adiante referidos.

CAPÍTULO 2 - DAS DIFERENTES PARTES DO CONDOMÍNIO

2.1 Constituem partes e coisas de propriedade e uso comuns de todos os **SUBCONDOMÍNIOS**, além daquelas previstas no art. 1.331, parágrafo 2º, do Código Civil, as abaixo especificadas e localizadas:

a) - **PARTES DE PROPRIEDADE E USO COMUNS DE TODOS OS SUBCONDOMÍNIOS:**

a.1) - **4º SUBSOLO** – 01 (um) sala de equipamentos de elétrica (sistemas);

a.2) - **3º SUBSOLO** – jardim, 01 (um) poço de elevador, 01 (uma) caixa de escadas, 01 (uma) sala de gerador, 01 (uma) sala com quadros de transformador e gerador e acesso de pedestres;

- a.3) - **2º SUBSOLO** – 01 (um) poço de elevador sem parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas sem acesso ao andar e 01 (um) reservatório retardo, 01 (um) reservatório reuso;
- a.4) - **1º SUBSOLO** – jardins, 01 (um) poço de elevador sem parada no andar, vazios e 01 (uma) caixa de escadas sem acesso ao andar;
- a.5) - **TÉRREO** – jardins e áreas de circulação de pedestres;
- b) - **PARTES DE PROPRIEDADE COMUM E USO EXCLUSIVO DO SUBCONDOMÍNIO MORATTO E DO SUBCONDOMÍNIO VITAL:**
 - b.1) - **3º E 1º SUBSOLO** – rampas descobertas para circulação de veículos com acesso ao estacionamento do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO** e do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**;
 - b.2) - **2º SUBSOLO NA PROJEÇÃO DA TORRE A** – áreas de circulação de veículos, garagem com 57 (cinquenta e sete) vagas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de “B01” a “B56”, sendo 01 (uma) vaga destinada para PCD, numerada para fins de localização “01” e, ainda, 03 (três) vagas para motocicletas, numeradas para fins de localização de “01” a “03”;
- c) - **PARTES DE PROPRIEDADE COMUM E USO EXCLUSIVO DO SUBCONDOMÍNIO LOJAS E DO SUBCONDOMÍNIO VITAL:**
 - c.1) - **3º SUBSOLO** – rampas cobertas para circulação de veículos para acesso ao estacionamento do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS** e do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, 01 (um) abrigo de lixo e área de circulação de pedestre;
- d) - **PARTES DE PROPRIEDADE COMUM E USO EXCLUSIVO DO SUBCONDOMÍNIO MORATTO, DO SUBCONDOMÍNIO VITAL E DO SUBCONDOMÍNIO SMART:**
 - d.1) - **1º SUBSOLO** – 06 (seis) caixas de jardim;
 - d.2) - **TÉRREO** – 01 (um) poço de elevador e 01 (uma) caixa de escadas;
- e) - **PARTES DE PROPRIEDADE COMUM E USO EXCLUSIVO DO SUBCONDOMÍNIO MORATTO E DO SUBCONDOMÍNIO SMART:**

- e.1) - **3º SUBSOLO** – 01 (uma) área técnica para acesso aos reservatórios, 01 (um) vestiário com (01) sanitário com acessibilidade PCD, 01 (uma) sala de pressurização, 01 (uma) sala de gerador e 01 (uma) lixeira.;
- e.2) - **2º SUBSOLO** – 01 (um) centro de medição Torre A.; e
- e.3) - **1º SUBSOLO** – 01 (um) abrigo de lixo;
- f) - **PARTES DE PROPRIEDADE COMUM E USO EXCLUSIVO DO SUBCONDOMÍNIO LOJAS E DO SUBCONDOMÍNIO SMART:**
 - f.1) - **3º SUBSOLO** – áreas de circulação de veículos, área de circulação de pedestre 02 (duas) vagas para carga e descarga (VUC), numeradas para fins de localização “01” e “02”;
- g) - **PARTES DE PROPRIEDADE COMUM E USO EXCLUSIVO DO SUBCONDOMÍNIO LOJAS, DO SUBCONDOMÍNIO MORATTO E DO SUBCONDOMÍNIO VITAL:**
 - f.1) - **3º SUBSOLO** – acesso de pedestres e área de circulação de pedestre;
- h) - **PARTES DE PROPRIEDADE COMUM E USO EXCLUSIVO DO SUBCONDOMÍNIO VITAL:**
 - h.1) - **4º SUBSOLO NA PROJEÇÃO DA TORRE B** – 02 (dois) poços de elevadores com capacidade para 06 (seis) elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas e porta corta fogo, 01 (uma) área técnica (equipamentos elétrica), 01 (uma) sala de Distribuição Geral (“D.G”), 01 (uma) sala de bombas com 02 (dois) reservatórios inferiores, rampas para veículos de acesso ao 3º subsolo, áreas de circulação e manobra de veículos, vazios e shafts. Conterá, ainda, 01 (um) bicicletário com capacidade para guarda de 35 (trinta e cinco) bicicletas e garagem com capacidade para a guarda de 60 (sessenta) veículos automotores, numeradas para fins de localização de “B01” a “B59”, sendo 01 (uma) vaga destinada para PCD, numerada para fins de localização “01” e 02 (duas) vagas para motocicletas, numeradas para fins de localização de “01” e “02”;
 - h.2) - **3º SUBSOLO NA PROJEÇÃO DA TORRE B** – medidor e uma caixa de escadas;

- h.4) - **2º SUBSOLO NA PROJEÇÃO DA TORRE B** – 01 (uma) lixeira, 02 (dois) poços de elevadores com capacidade para 06 (seis) elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas e porta corta fogo, shafts;
- h.5) - **1º SUBSOLO NA PROJEÇÃO DA TORRE B** – 01 (um) vestiário para funcionários com 01 (um) sanitário, 01 (uma) sala de funcionários, 01 (uma) sala de entregas, 01 (um) depósito, 01 (uma) área técnica de pressurização da Torre B, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas e porta corta fogo, 01 (uma) área técnica (equipamentos elétrica), 02 (dois) poços de elevadores com capacidade para 06 (seis) elevadores com parada no andar. Conterá, ainda, garagem com 35 (trinta e cinco) vagas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de “B01” a “B34”, sendo 01 (uma) vaga destinada para PCD, numerada para fins de localização “01” e 08 (oito) vagas para motocicletas, sendo 04 (quatro) reservadas para delivery, numeradas para fins de localização de “01” a “04” e 04 (quatro) vagas destinadas para uso dos condôminos, numeradas para fins de localização de “05” a “08”, áreas de circulação e manobra de veículos, rampas de veículos e shafts;
- h.6) - **TÉRREO DA TORRE B** – 01 (uma) sala de segurança, 01 (uma) sala antecâmara, 01 (uma) sala de administração, 01 (uma) recepção da Torre B com 01 (um) sanitário com acessibilidade para PCD, 01 (uma) caixa de escadas com porta corta fogo, 01 (uma) área técnica (equipamentos elétrica), 02 (dois) poços de elevadores com capacidade para 06 (seis) elevadores com parada no andar, áreas de circulação e manobra de veículos, rampas para veículos e shafts. Conterá, ainda, garagem 34 (trinta e quatro) vagas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de “B01” a “B34”;
- h.7) - **1º PAVIMENTO DA TORRE B** – 02 (dois) poços de elevadores com capacidade para 06 (seis) elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas e porta corta fogo, 01 (uma) área técnica (sala de equipamentos elétrica), áreas de circulação e manobra de veículos, rampas para veículos e shafts. Conterá, ainda, garagem 34 (trinta e quatro) vagas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de “B01” a “B34”;

- h.8) - **2° PAVIMENTO DA TORRE B** – 02 (dois) poços de elevadores com capacidade para 06 (seis) elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas e porta corta fogo, 01 (uma) área técnica (sala equipamentos elétrica), áreas de circulação e manobra de veículos, rampas para veículos e shafts. Conterá, ainda, garagem com 39 (trinta e nove) vagas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de “B01” a “B39”;
- h.9) - **3° PAVIMENTO DA TORRE B** – 02 (dois) poços de elevadores com capacidade para 06 (seis) elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas e porta corta fogo, 01 (uma) área técnica (equipamentos elétrica), 01 (um) espaço de lazer descoberto, 02 (dois) sanitários, 01 (uma) área co-working com 02 (dois) sanitários, 01 (uma) brinquedoteca com 01 (um) sanitário, 01 (uma) área de lazer coberta e shafts;
- h.10) - **4° AO 13° PAVIMENTO DA TORRE B** – 02 (dois) poços de elevadores com capacidade para 06 (seis) elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas e porta corta fogo, 01 (uma) área técnica (equipamentos elétrica), áreas de circulação e shafts;
- h.11) - **14° PAVIMENTO DA TORRE B** – 02 (dois) poços de elevadores com capacidade para 06 (seis) elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas e porta corta fogo, 01 (uma) área técnica (equipamentos elétrica), áreas de circulação, 01 (um) espaço de lazer descoberto e shafts;
- h.12) - **15° AO 26° PAVIMENTO DA TORRE B** – 02 (dois) poços de elevadores com capacidade para 06 (seis) elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas e porta corta fogo, 01 (uma) área técnica (equipamentos elétrica), áreas de circulação, e shafts;
- h.13) - **27° PAVIMENTO DA TORRE B** – 02 (dois) poços de elevadores com capacidade para 06 (seis) elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas e porta corta fogo, 01 (uma) área técnica (equipamentos elétrica), áreas de circulação, shafts e 01 (uma) área técnica (casa de máquinas da piscina);

h.14) - **28º PAVIMENTO DA TORRE B** – 02 (dois) poços de elevadores com capacidade para 06 (seis) elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas e porta corta fogo, 01 (uma) área técnica (equipamentos elétrica), áreas de circulação, shafts, 01 (uma) lavanderia coletiva, 02 (dois) terraços de lazer coberto, 01 (uma) sala de ginástica, 01 (uma) piscina e 01 (uma) área de lazer descoberta;

h.15) - **BARRILETE E RESERVATÓRIO SUPERIOR DA TORRE B** – cobertura com laje impermeabilizada, 02 (dois) poços de elevadores, 01 (uma) caixa de escadas com porta corta fogo, barrilete shafts, 02 (dois) reservatórios;

g) - **PARTES DE PROPRIEDADE COMUM E USO EXCLUSIVO DO SUBCONDOMÍNIO MORATTO:**

g.1) - **3º SUBSOLO NA PROJEÇÃO DA TORRE A** – 01 (um) poço de elevador com capacidade para 02 (dois) elevadores, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas e porta corta fogo, 01 (uma) sala de funcionários com 01 (um) vestiário e 01 (um) sanitário e shafts;

g.2) - **2º SUBSOLO NA PROJEÇÃO DA TORRE A** – 01 (um) poço de elevador com capacidade para 02 (dois) elevadores, 01 (uma) caixa de escadas com porta corta fogo, vazios e shafts;

g.3) - **1º SUBSOLO NA PROJEÇÃO DA TORRE A** – 01 (um) poço de elevador com capacidade para 02 (dois) elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas e porta corta fogo, vazios, 01 (uma) lixeira, áreas de circulação e manobra de veículos e shafts. Conterá, ainda, garagem 51 (cinquenta e uma) vagas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de “A01” a “A50”, sendo 01 (uma) vaga destinada para PCD, numerada para fins de localização “01” e 03 (três) vagas para motocicletas, numeradas para fins de localização de “01” a “03”;

g.4) - **TÉRREO DA TORRE A** – 01 (um) lobby, 01 (uma) sala de segurança, 01 (uma) sala de entrega, 01 (um) coworking com 01 (um) sanitário, 01 (um) terraço com parte coberta e parte descoberta, 01 (uma) brinquedoteca com 01 (um) sanitário, 01 (um) poço de elevador com capacidade para 02 (dois) elevadores, 01 (uma) caixa de escadas com porta corta fogo, vazios e shafts;

- g.5) - **1º AO 7º PAVIMENTO DA TORRE A** – 02 (dois) poços de elevadores sem parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas sem acesso ao andar, shafts e vazios;
- g.6) - **8º AO 19º PAVIMENTO DA TORRE A** – 02 (dois) poços de elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas, shafts e vazios;
- g.7) - **20º PAVIMENTO DA TORRE A** – Conterá 01 (uma) casa de máquinas da piscina, 02 (dois) poços de elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas, áreas de circulação, shafts e vazios;
- g.8) - **21º PAVIMENTO DA TORRE A** – 01 (uma) piscina com área de lazer descoberta, 01 (um) depósito para guarda de materiais de limpeza, 01 (um) sanitário com acessibilidade para PCD, 01 (uma) sala de ginástica, 02 (dois) poços de elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas, 01 (um) salão de festas com lazer descoberto, shafts e 03 (três) lajes impermeabilizadas descobertas sem acesso;
- g.9) - **22º AO 26º PAVIMENTO DA TORRE A** – 02 (dois) poços de elevadores, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas, 02 (duas) coberturas inclinadas com lajes impermeabilizadas, área técnica (barrilete), shafts e vazios;
- g.10) - **23º PAVIMENTO DA TORRE A** – 01 (uma) área técnica (reservatórios superiores);
- g.11) - **COBERTURA DA TORRE A** – cobertura com laje impermeabilizada;
- h) - **PARTES COMUNS DE USO EXCLUSIVO DO SUBCONDOMÍNIO SMART:**
- h.1) - **3º SUBSOLO NA PROJEÇÃO DA TORRE A** – 02 (dois) reservatórios inferiores.
- h.2) - **2º SUBSOLO NA PROJEÇÃO DA TORRE A** – 01 (um) poço de molas;
- h.3) - **1º SUBSOLO NA PROJEÇÃO DA TORRE A** – 01 (uma) lixeira, 01 (um) poço de elevadores com parada no andar e vazios;

- h.4) - **TÉRREO DA TORRE A** – 01 (um) lounge/recepção com 01 (um) lounge externo e 01 (um) sanitário, 01 (uma) sala de entregas, 01 (uma) caixa de escadas, 01 (uma) sala de segurança, 01 (uma) área técnica e 01 (um) poço de elevador com 02 (dois) elevadores com parada no andar;
- h.5) - **1º PAVIMENTO DA TORRE A** – 01 (um) lounge com 01 (um) sanitário, 01 (um) poço de elevadores com capacidade para 02 (dois) elevadores com parada no andar, áreas de circulação, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas, 01 (uma) área técnica, áreas de circulação, shafts, 01 (uma) lavanderia com terraço, jardineira sem acesso, 01 (uma) área técnica e 01 (um) terraço comum descoberto;
- h.6) - **2º AO 7º PAVIMENTO DA TORRE A** – 01 (um) lounge, 01 (um) poço de elevador com 02 (dois) elevadores com parada no andar, 01 (uma) caixa de escadas com local para cadeira de rodas, áreas de circulação e 01 (uma) área técnica;

i) - **PARTES COMUNS DE USO EXCLUSIVO DO SUBCONDOMÍNIO LOJAS:**

- i.1) - **3º SUBSOLO NA PROJEÇÃO DA TORRE A** – 01 (uma) sala de reservatórios, 01 (um) depósito de lixo, áreas de circulação e manobra de veículos. Conterá, ainda, 02 (dois) reservatórios inferiores e garagem com capacidade para a guarda de 26 (vinte e seis) vagas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de “C01” a C26, sendo 01 (uma) vaga destinada para PCD, numerada para fins de localização “C21” e 03 (três) vagas para motocicletas numeradas para fins de localização de 01 a 03;
- i.2) - **3º SUBSOLO NA PROJEÇÃO DA TORRE B** – 01 (um) depósito de lixo, áreas de circulação para carga e descarga e acesso de pedestres.

2.3 As partes de propriedade e uso exclusivos, integrantes do **CONDOMÍNIO**, consistentes nas unidades autônomas Apartamentos residenciais, Apartamentos HMP, unidades Não Residenciais e Lojas estão distribuídas da seguinte forma:

SUBCONDOMÍNIO MORATTO – TORRE A

<u>PAVIMENTO</u>	<u>APARTAMENTOS</u>
8º	Apartamentos nºs 81, 82, 83 e 84

9º	Apartamentos nºs 91, 92, 93 e 94
10º	Apartamentos nºs 101, 102, 103 e 104
11º	Apartamentos nºs 111, 112, 113 e 114
12º	Apartamentos nºs 121, 122, 123 e 124
13º	Apartamentos nºs 131, 132, 133 e 134
14º	Apartamentos nºs 141, 142, 143 e 144
15º	Apartamentos nºs 151, 152, 153 e 154
16º	Apartamentos nºs 161, 162, 163 e 164
17º	Apartamentos nºs 171, 172, 173 e 174
18º	Apartamentos nºs 181, 182, 183 e 184
19º	Apartamentos nºs 191, 192, 193 e 194
20º	Apartamentos nºs 201 e 202.

SUBCONDOMÍNIO SMART – TORRE A

<u>PAVIMENTOS</u>	<u>UNIDADES NÃO RESIDENCIAIS</u>
1º	Unidades NR nºs 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 113.
2º	Unidades NR nºs 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 e 213.
3º	Unidades NR nºs 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 e 313.
4º	Unidades NR nºs 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 e 413.
5º	Unidades NR nºs 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 e 513.
6º	Unidades NR nºs 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612 e 613.
7º	Unidades NR nºs 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712 e 713.

SUBCONDOMÍNIO VITAL – TORRE B

<u>PAVIMENTO</u>	<u>APARTAMENTOS HMP</u>
TÉRREO	Apartamentos nºs 01, 03, 05, 07, 12, 14, 16 e 18.
1º	Apartamentos nºs 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116 e 118.
2º	Apartamentos nºs 201, 203, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 214, 216 e 218.
3º	Apartamentos nºs 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 e 318.
4º	Apartamentos nºs 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417 e 418.

5°	Apartamentos nºs 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518.
6°	Apartamentos nºs 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 e 618.
7°	Apartamentos nºs 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717 e 718.
8°	Apartamentos nºs 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817 e 818.
9°	Apartamentos nºs 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917 e 918.
10°	Apartamentos nºs 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 e 1018.
11°	Apartamentos nºs 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117 e 1118.
12°	Apartamentos nºs 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217 e 1218.
13°	Apartamentos nºs 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317 e 1318.
14°	Apartamentos nºs 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415 e 1416.
15°	Apartamentos nºs 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 e 1516.
16°	Apartamentos nºs 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 e 1616.
17°	Apartamentos nºs 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715 e 1716.
18°	Apartamentos nºs 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815 e 1816.
19°	Apartamentos nºs 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 e 1916.
20°	Apartamentos nºs 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
21°	Apartamentos nºs 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 e 2116.
22°	Apartamentos nºs 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215 e 2216.
23°	Apartamentos nºs 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315 e 2316.
24°	Apartamentos nºs 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415 e 2416.
25°	Apartamentos nºs 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515 e 2516.
26°	Apartamentos nºs 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615 e 2616.
27°	Apartamentos nºs 2702, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710,

	2711, 2712, 2713, 2714, 2715 e 2716.
28°	Apartamentos nºs 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815 e 2816.

SUBCONDOMÍNIO LOJAS

<u>PAVIMENTO</u>	<u>LOJAS</u>
3º Subsolo da Torre A	Lojas “1”, “2”, “3” e “4”.
Térreo da Torre B	Loja “5”

2.3.1 O **CONDOMÍNIO** possui ainda as seguintes unidades autônomas não residenciais internamente adaptadas e acessíveis para uso de Pessoa com Deficiência (PCD) e as seguintes unidades autônomas residenciais internamente adaptáveis para PCD, nos termos da Lei nº 13.146/15 e do Decreto nº 9.451/18 e internamente adaptáveis para PCD, nos termos do Decreto Municipal nº 59.885/20, abaixo indicadas:

- a) - Unidades Adaptadas: números 102, 202, 302, 402, 502, 602 e 702 localizadas do 1º ao 7º pavimentos, do **SUBCONDOMÍNIO SMART** na Torre A; e
- b) - Unidades Adaptáveis, nos termos da Lei nº 13.146/15 e do Decreto nº 9.451/18: unidades autônomas finais 1, 2 e 8 do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, na Torre B e unidades autônomas finais 1 a 4, **SUBCONDOMÍNIO MORATTO**, na Torre A;
- c) - Unidades Adaptáveis, nos termos do Decreto Municipal nº 59.885/20: unidades autônomas finais 9 A 18 do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, na Torre B.

2.4 A **INSTITUIDORA**, em cumprimento ao disposto na letra “i”, do art. 32, da lei nº 4.591/64, apresenta, abaixo, a discriminação das áreas em metros quadrados e das frações ideais das unidades autônomas, de acordo com o Quadro IV -B da NBR 12.721 – “geral”.

2.4.1 A fração ideal de cada unidade autônoma é aquela atribuída pela **INSTITUIDORA** na presente Convenção de Condomínio. A fração ideal de cada **SUBCONDOMÍNIO** corresponde ao somatório das frações ideais das unidades autônomas nele localizadas.

2.4.2 No caso de eventual alteração de projeto, as frações ideais de cada **SUBCONDOMÍNIO** serão mantidas pela **INSTITUIDORA**, não alterando a fração ideal dos demais **SUBCONDOMÍNIOS** ou de suas respectivas unidades autônomas.

2.5 O **SUBCONDOMÍNIO MORATTO** possuirá a fração ideal de terreno de 0,179134 no **CONDOMÍNIO** e as unidades autônomas Apartamentos que o integram terão direito a uso de vagas de garagem, conforme abaixo especificado e possuirão as seguintes áreas e frações ideais de terreno:

a) - As unidades autônomas finais 1 e 3 (Tipo 13), com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizadas do 9° ao 20° pavimentos da Torre A possuirão:

Área Privativa Total	79,7000m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	81,4703m ²
Área Total	161,1703m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,003566

b) - A unidade autônoma final 1 (Tipo 14), com direito a uso de 02 (duas) vagas de automóveis, localizada no 8° pavimento da Torre A possuirá:

Área Privativa Total	123,1800m ²
Área Comum Total, incluindo 02 (duas) vagas de automóveis	89,7940m ²
Área Total	212,9740m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,003959

c) - A unidade autônoma final 3 (Tipo 15), com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizada no 8° pavimento da Torre A possuirá:

Área Privativa Total	95,3000m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	84,4567m ²
Área Total	179,7567m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,003707

- d) - **As unidades autônomas finais 2 e 4 (Tipo 16)**, com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizadas do 9° ao 20° pavimentos da Torre A possuirão:

Área Privativa Total	78,9700m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	80,9151m ²
Área Total	159,8851m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,003540

- e) - **A unidade autônoma final 2 (Tipo 17)**, com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizada no 8° pavimento da Torre A possuirá:

Área Privativa Total	130,6000m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	90,7991m ²
Área Total	221,3991m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,004006

- f) - **A unidade autônoma final 4 (Tipo 18)**, com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizada no 8° pavimento da Torre A possuirá:

Área Privativa Total	133,3200m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	91,3198m ²
Área Total	224,6398m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,004031

2.5.1 O regramento para uso das vagas de garagem de uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO** está previsto no Capítulo 11 abaixo.

2.6 O **SUBCONDOMÍNIO SMART** possuirá a fração ideal de 0,633174 no **CONDOMÍNIO** e as unidades autônomas não residenciais que o integram, não terão direito de uso de vagas de garagem para estacionamento de veículos e possuirão as seguintes áreas e frações ideais de terreno:

- a) - **As unidades autônomas final 1 (Tipo 1)**, localizadas do 2° ao 7° pavimentos da Torre A possuirão:

Área Privativa Total	41,5500m ²
Área Comum Total	19,5648m ²
Área Total	61,1148m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001541

- b) - **As unidades autônomas final 2 (Tipo 2)**, localizadas do 1° ao 7° pavimentos da Torre A possuirão:

Área Privativa Total	38,7300m ²
Área Comum Total	18,1995m ²
Área Total	56,9295m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001433

- c) - **As unidades autônomas finais 3 e 11 (Tipo 3)**, localizadas do 1° ao 7° pavimentos da Torre A possuirão:

Área Privativa Total	33,7600m ²
Área Comum Total	15,5104m ²
Área Total	49,2704m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001221

- d) - **A unidade autônoma final 4 (Tipo 4)**, localizadas do 2° ao 7° pavimentos da Torre A possuirão:

Área Privativa Total	26,8600m ²
Área Comum Total	12,6150m ²
Área Total	39,4750m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,000993

- e) - **As unidades autônomas finais 5 e 9 (Tipo 5)**, localizadas do 1° ao 7° pavimentos da Torre A possuirão:

Área Privativa Total	27,4700m ²
Área Comum Total	12,9215m ²
Área Total	40,3915m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001018

- f) - **As unidades autônomas finais 6 (Tipo 6)**, localizadas do 1° ao 7° pavimentos da Torre A possuirão:

Área Privativa Total	32,9000m ²
Área Comum Total	15,4762m ²
Área Total	48,3762m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001219

- g) - **As unidades autônomas finais 7 (Tipo 7)**, localizadas do 1° ao 7° pavimentos da Torre A possuirão:

Área Privativa Total	33,4300m ²
Área Comum Total	15,7351m ²
Área Total	49,1651m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001239

- h) - **As unidades autônomas finais 8 (Tipo 8)**, localizadas do 2° ao 7° pavimentos da Torre A possuirão:

Área Privativa Total	26,0500m ²
Área Comum Total	12,2120m ²
Área Total	38,2620m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,000962

- i) - **As unidades autônomas finais 10 (Tipo 9)**, localizadas do 2° ao 7° pavimentos da Torre A possuirão:

Área Privativa Total	29,8800m ²
Área Comum Total	13,7140m ²
Área Total	43,5940m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001080

- j) - **As unidades autônomas finais 12 e 13 (Tipo 10)**, localizadas do 1° ao 7° pavimentos da Torre A possuirão:

Área Privativa Total	37,9700m ²
Área Comum Total	17,8429m ²
Área Total	55,8129m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001405

- k) - **A unidade autônoma final 08 (Tipo 11)**, localizada no 1° pavimento da Torre A possuirá:

Área Privativa Total	30,6000m ²
Área Comum Total	12,6565m ²
Área Total	43,2565m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,000997

- k) - **A unidade autônoma final 10 (Tipo 12)**, localizada no 1° pavimento da Torre A possuirá:

Área Privativa Total	39,6300m ²
Área Comum Total	14,6666m ²
Área Total	54,2966m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001155

2.7 O SUBCONDOMÍNIO LOJAS possuirá a fração ideal de 0,079834 no **CONDOMÍNIO** e as unidades autônomas Lojas possuirão direito ao uso de vagas de garagem, conforme abaixo indicados e possuirão as seguintes áreas e frações ideais de terreno:

- a) - **A unidade autônoma Loja 01**, localizada no 3° subsolo da Torre B, possuirá:

Área Privativa Total	347,1600m ²
Área Comum Total, incluindo 04 (quatro) vagas de automóveis	316,8845m ²
Área Total	664,0445m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,014412

b) - A unidade autônoma Loja 02, localizada no 3º subsolo da Torre B, possuirá:

Área Privativa Total	291,9700m ²
Área Comum Total, incluindo 04 (quatro) vagas de automóveis	271,5577m ²
Área Total	563,5277m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,012193

c) - A unidade autônoma Loja 03, localizada no 3º subsolo da Torre B, possuirá:

Área Privativa Total	643,2600m ²
Área Comum Total, incluindo 09 (nove) vagas de automóveis	599,7757m ²
Área Total	1.243,0357m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,026884

d) - A unidade autônoma Loja 04, localizada no 3º subsolo da Torre B, possuirá:

Área Privativa Total	492,6800m ²
Área Comum Total, incluindo 09 (nove) vagas de automóveis	476,1065m ²
Área Total	968,7865m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,020830

e) - A unidade autônoma Loja 05, localizada no Térreo da Torre A, possuirá:

Área Privativa Total	145,7300m ²
Área Comum Total	112,6361m ²
Área Total	258,3661m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,005515

2.8 O SUBCONDOMÍNIO VITAL possuirá a fração ideal de 0,079834 no **CONDOMÍNIO** e as unidades autônomas Apartamentos HMP que o integrarão terão direito a uso de vagas de garagem, conforme abaixo especificado e possuirão as seguintes áreas e frações ideais de terreno:

- a) - A unidade autônoma final 1 (Tipo 19),** com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizada no Térreo da Torre B possuirá:

Área Privativa Total	53,0300m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	40,9024m ²
Área Total	93,9324m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,002216

- b) - As unidades autônomas final 1 e 2 (Tipo 20),** com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizadas, respectivamente, no 1° e no 27° pavimentos da Torre B, possuirão:

Área Privativa Total	52,6200m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	40,6258m ²
Área Total	93,2458m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,002200

- c) - As unidades autônomas finais 1, 2 e 8 (Tipo 21),** com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizadas do 1° ao 26° pavimentos da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	52,3700m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	40,4571m ²
Área Total	92,8271m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,002189

- d) - A unidade autônoma final 2 (Tipo 22),** com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizada no 3° pavimento da Torre B possuirá:

Área Privativa Total	74,3900m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	43,4288m ²
Área Total	117,8188m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,002370

- e) - **As unidades autônomas finais 3, 4 e 7 (Tipo 23)**, localizadas do Térreo ao 27° pavimentos da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	24,9300m ²
Área Comum Total	16,2720m ²
Área Total	41,2020m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,000989

- f) - **A unidade autônoma final 4 (Tipo 24)**, localizada no 3° pavimento da Torre B possuirá:

Área Privativa Total	31,5800m ²
Área Comum Total	17,1695m ²
Área Total	48,7495m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001043

- g) - **As unidades autônomas finais 5 (Tipo 25)**, localizadas do Térreo ao 26° pavimentos da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	24,9300m ²
Área Comum Total	16,2636m ²
Área Total	41,1936m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,000988

- h) - **A unidade autônoma final 5 (Tipo 26)**, localizada no 27° pavimento da Torre B possuirá:

Área Privativa Total	25,2500m ²
Área Comum Total	16,4879m ²
Área Total	41,7379m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001002

- i) - **As unidades autônomas finais 6 (Tipo 27)**, localizadas do 4° ao 27° pavimentos da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	25,3200m ²
Área Comum Total	16,5352m ²
Área Total	41,8552m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001005

- j) - **A unidade autônoma final 6 (Tipo 28)**, localizadas no 3º pavimento da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	31,7800m ²
Área Comum Total	17,4070m ²
Área Total	49,1870m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001058

- k) - **A unidade autônoma final 7 (Tipo 29)**, localizadas no Térreo da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	25,3100m ²
Área Comum Total	16,5284m ²
Área Total	41,8384m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001004

- l) - **A unidade autônoma final 8 (Tipo 30)**, com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizada no 27º pavimento da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	52,1300m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	40,3356m ²
Área Total	92,4656m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,002182

- m) - **As unidades autônomas finais 9 (Tipo 31)**, com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizadas do 9º ao 27º pavimentos da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	32,5400m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de	26,9483m ²

automóvel	
Área Total	59,4883m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001368

- n) - As unidades autônomas finais 9 (Tipo 31), sem direito a uso de vaga de garagem, localizadas do 1° ao 8° pavimentos da Torre B possuirão:**

Área Privativa Total	32,5400m ²
Área Comum Total	20,5230m ²
Área Total	53,0630m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001247

- o) - As unidades autônomas finais 10, 12, 13, 14, 15 e 16 (Tipo 32), com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizadas do 3° ao 28° pavimentos da Torre B possuirão:**

Área Privativa Total	32,3400m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	26,8403m ²
Área Total	59,1803m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001362

- p) - As unidades autônomas finais 10, 12, 13, 14, 15 e 16 (Tipo 32), sem direito a uso de vaga de garagem, localizadas do 1° ao 2° pavimentos da Torre B possuirão:**

Área Privativa Total	32,3400m ²
Área Comum Total	20,4151m ²
Área Total	52,7551m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001241

- q) - A unidade autônoma final 10 (Tipo 33), com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizada no 28° pavimento da Torre B possuirá:**

Área Privativa Total	32,4800m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de	26,9567m ²

automóvel	
Área Total	59,4367m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001369

- r) - **As unidades autônomas finais 11 (Tipo 34)**, com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizadas do 9° ao 27° pavimentos da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	32,9100m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	27,2384m ²
Área Total	60,1484m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001386

- s) - **As unidades autônomas finais 11 (Tipo 34)**, sem direito a uso de vaga de garagem, localizadas do 4° ao 8° pavimentos da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	32,9100m ²
Área Comum Total	20,8132m ²
Área Total	53,7232m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001265

- t) - **A unidade autônoma final 11 (Tipo 35)**, com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizada no 3° pavimento da Torre B possuirá:

Área Privativa Total	38,8800m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	28,0441m ²
Área Total	66,9241m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001435

- u) - **A unidade autônoma final 12 (Tipo 36)**, sem direito a uso de vaga de garagem, localizada no Térreo da Torre B possuirá:

Área Privativa Total	32,9500m ²
Área Comum Total	20,8098m ²

Área Total	53,7598m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001265

- v) - **As unidades autônomas finais 12 e 14 (Tipo 37)**, com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizadas no 28º pavimento da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	32,1100m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	26,7239m ²
Área Total	58,8339m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001355

- x) - **As unidades autônomas finais 13 e 15 (Tipo 38)**, com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizadas no 3º pavimento da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	38,3700m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	27,6541m ²
Área Total	66,0241m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001411

- y) - **As unidades autônomas finais 14 e 16 (Tipo 39)**, sem direito a uso de vaga de garagem, localizadas no Térreo da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	32,5600m ²
Área Comum Total	20,5635m ²
Área Total	53,1235m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001250

- z) - **As unidades autônomas finais 15 e 16 (Tipo 40)**, com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizadas do 14º ao 28º pavimentos da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	37,7700m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de	27,1186m ²

automóvel	
Área Total	59,8886m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001379

aa) - A unidade autônoma final 16 (Tipo 41), com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizada no 28º pavimento da Torre B possuirá:

Área Privativa Total	32,5400m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	27,0022m ²
Área Total	59,5422m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001372

bb) - As unidades autônomas finais 17 e 18 (Tipo 42), com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizada do 1º ao 13º pavimentos da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	32,9800m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	27,2468m ²
Área Total	60,2268m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001387

cc) - As unidades autônomas finais 17 e 18 (Tipo 42), sem direito a uso de 01 (uma) vaga de garagem, localizada do 1º ao 13º pavimentos da Torre B possuirão:

Área Privativa Total	32,9800m ²
Área Comum Total	20,8816m ²
Área Total	53,8016m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001265

dd) - A unidade autônoma final 17 (Tipo 43), com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizada no 3º pavimento da Torre B possuirá:

Área Privativa Total	39,1800m ²
----------------------	-----------------------

Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	28,0836m ²
Área Total	67,2636m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001437

ee) - A unidade autônoma final 18 (Tipo 44), com direito a uso de 01 (uma) vaga de automóvel, localizada no Térreo da Torre B possuirá:

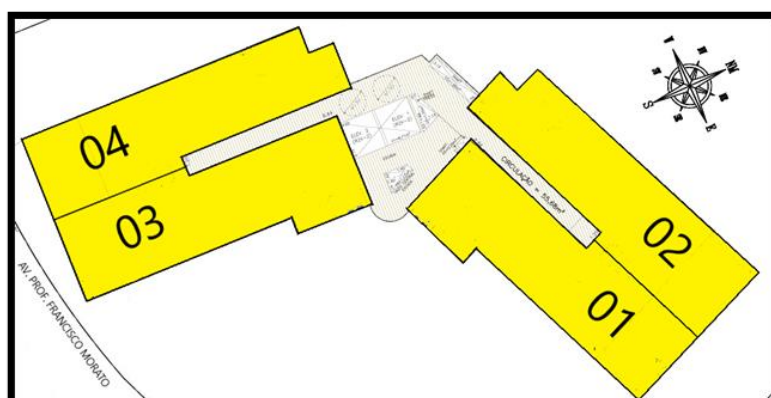
Área Privativa Total	33,2000m ²
Área Comum Total, incluindo 01 (uma) vaga de automóvel	20,9701m ²
Área Total	54,1701m ²
Coeficiente de Proporcionalidade = Fração Ideal no Terreno do Condomínio	0,001274

2.8.1 O regramento para uso das vagas de garagem de uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** está previsto no Capítulo 11 abaixo.

2.9 O **CONDOMÍNIO** possuirá a seguinte área total geral do condomínio e fração ideal:

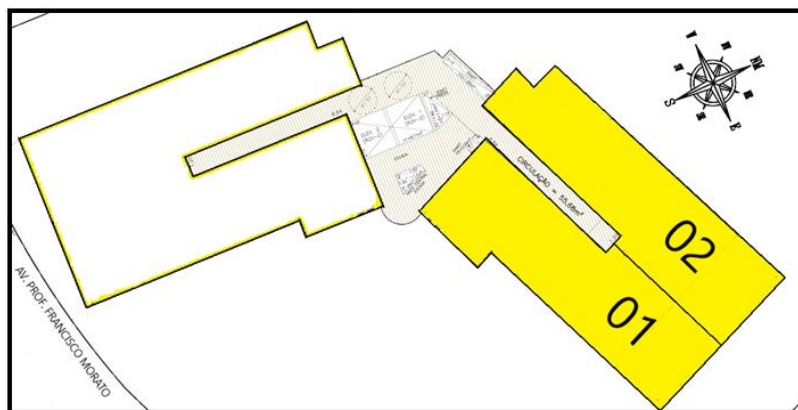
- área privativa	24.490,1400m ²
- área comum	18.804.4500m ²
- área total	43.294,5900m ²
- fração ideal	1 ou 1,000000%

2.10 As confrontações das unidades autônomas Apartamentos, localizadas do 8° ao 19° pavimento da Torre A, integrantes do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO** foram consideradas de quem da Avenida Francisco Morato olha para esse **SUBCONDOMÍNIO**:



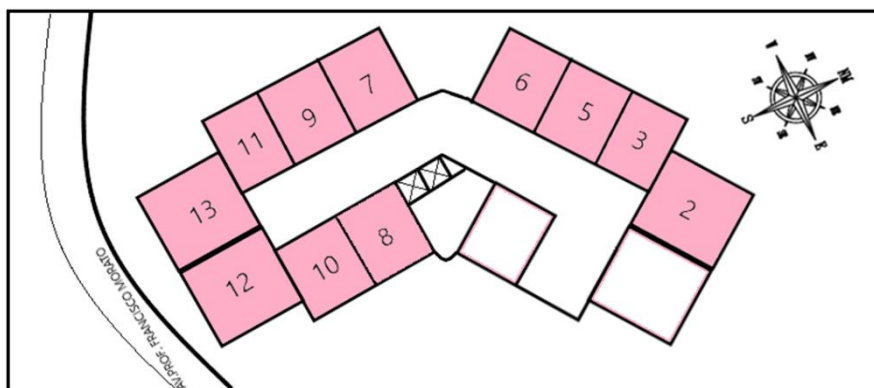
- a) - As unidades autônomas Apartamentos final “01”, localizadas do 8° ao 19° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente, pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO** e pelos fundos com a unidade autônoma Apartamento final “02” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO**;
- b) - As unidades autônomas Apartamentos final “02”, localizadas do 8° ao 19° pavimento da Torre A, confrontarão pelos fundos, pelo lado direito e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO** e pela frente com a unidade autônoma Apartamento final “01” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO**;
- c) - As unidades autônomas Apartamentos final “03”, localizadas do 8° ao 19° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente, pelos fundos e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO** e pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento final “04” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO**; e
- d) - As unidades autônomas Apartamentos final “04”, localizadas do 8° ao 19° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente, pelos fundos e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO** e pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento final “03” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO**.

2.11 As confrontações das unidades autônomas Apartamentos, localizadas no 20° pavimento da Torre A, integrantes do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO** foram consideradas de quem da Avenida Francisco Morato olha para esse **SUBCONDOMÍNIO**:



- a) - A unidade autônoma Apartamento final “01”, localizada no 20º pavimento da Torre A, confrontará pela frente, pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO** e pelos fundos com a unidade autônoma Apartamento final “02” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO**;
- b) - A unidade autônoma Apartamento final “02”, localizada no 20º pavimento da Torre A, confrontará pelos fundos, pelo lado direito e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO** e pela frente com a unidade autônoma Apartamento final “01” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO**.

2.12 As confrontações das unidades autônomas não residenciais, localizadas no 1º pavimento da Torre A, integrantes do **SUBCONDOMÍNIO SMART** foram consideradas de quem da Avenida Francisco Morato olha para esse **SUBCONDOMÍNIO**:

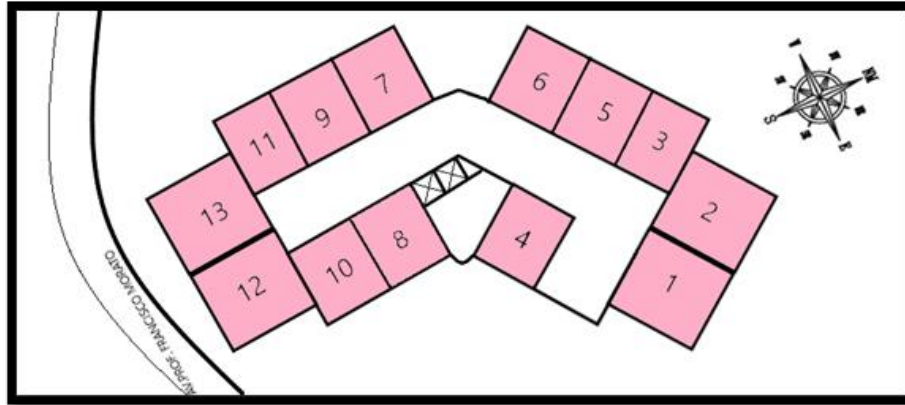


- a) - A unidade autônoma apartamento não residencial final “01”, localizada no 1º pavimento da Torre A, confrontará pela frente e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelos fundos e pelo lado esquerdo com a unidade autônoma apartamento não residencial final “03” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**;

- b) - A unidade autônoma apartamento não residencial final “03”, localizada no 1º pavimento da Torre A, confrontará pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelo lado direito com a unidade autônoma apartamento não residencial final “01” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pelo lado esquerdo com a unidade autônoma apartamento não residencial final “05”;
- c) - A unidade autônoma apartamento não residencial final “05”, localizada no 1º pavimento da Torre A, confrontará pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelo lado direito com a unidade autônoma apartamento não residencial final “03” e pelo lado esquerdo com a unidade autônoma apartamento não residencial final “06”;
- d) - A unidade autônoma apartamento não residencial final “06”, localizada no 1º pavimento da Torre A, confrontará pela frente, pelos fundos e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pelo lado direito com a unidade autônoma apartamento não residencial final “05”;
- e) - A unidade autônoma apartamento não residencial final “07”, localizada no 1º pavimento da Torre A, confrontará pelos fundos, pelo lado direito e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pela frente com a unidade autônoma apartamento não residencial final “08”;
- f) - A unidade autônoma apartamento não residencial final “08”, localizada no 1º pavimento da Torre A, confrontará pelo lado direito e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pela frente com a unidade autônoma apartamento não residencial final “10” e pelos fundos com a unidade autônoma apartamento final “07”;
- g) - A unidade autônoma apartamento não residencial final “09”, localizada no 1º pavimento da Torre A, confrontará pelo lado direito e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pela frente com a unidade autônoma apartamento não residencial final “11” e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO**;

- h) - A unidade autônoma apartamento não residencial final “10”, localizada no 01º pavimento da Torre A, confrontará pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelos fundos com a unidade autônoma apartamento não residencial final “08”, pelo lado direito e pela frente com a unidade autônoma apartamento final não residencial “12” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**;
- i) - A unidade autônoma apartamento não residencial final “11”, localizada no 1º pavimento da Torre A, confrontará pela frente e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e com a unidade autônoma apartamento não residencial final “13”, pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pelos fundos com a unidade autônoma apartamento não residencial final “09”;
- j) - A unidade autônoma apartamento final não residencial “12”, localizada no 1º pavimento da Torre A, confrontará pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelo lado direito com a unidade autônoma apartamento não residencial final “13”, pelos fundos e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e com a unidade autônoma apartamento não residencial final “10”; e
- k) - A unidade autônoma apartamento não residencial final “13”, localizada no 1º pavimento da Torre A, confrontará pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelo lado esquerdo com a unidade autônoma apartamento não residencial final “12”, pelos fundos e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e com a unidade autônoma apartamento não residencial final “11”.

2.13 As confrontações das unidades autônomas não residenciais, localizadas do 2º ao 4º pavimento da Torre A, integrantes do **SUBCONDOMÍNIO SMART** foram consideradas de quem da Avenida Francisco Morato olha para esse **SUBCONDOMÍNIO**:



- a) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “01”, localizadas do 2º ao 4º pavimento da Torre A, confrontarão pela frente, pelos fundos e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “03” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**;
- b) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “02”, localizadas do 2º ao 4º pavimento da Torre A, confrontarão pela frente, pelos fundos e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “04”;
- c) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “03”, localizadas do 2º ao 4º pavimento da Torre A, confrontarão pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelo lado direito e pelos fundos com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “01” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “05”;
- d) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “04”, localizadas do 2º ao 4º pavimento da Torre A, confrontarão pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelo lado direito com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “02” e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “06” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**;
- e) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “05”, localizadas do 2º ao 4º pavimento da Torre A, confrontarão pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelo lado direito com as unidades autônomas apartamentos não

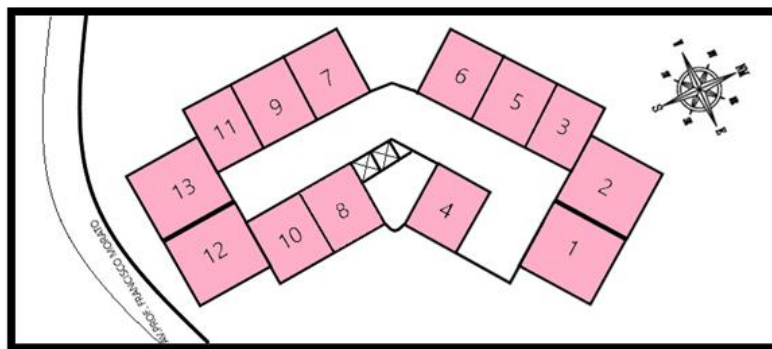
residenciais final “03” e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO RESIDENCIAL**;

- f) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “06”, localizadas do 2° ao 4° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente, pelos fundos e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “07”;
- g) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “07”, localizadas do 2° ao 4° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente, pelos fundos e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pelo lado direito com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “06”;
- h) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “08”, localizadas do 2° ao 4° pavimento da Torre A, confrontarão pelos fundos, pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pela frente com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “09”;
- i) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “09”, localizadas do 2° ao 4° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “11”, pelos fundos com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “08” e pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**;
- j) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “10”, localizadas do 2° ao 4° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “12”, pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO** e pelos lados esquerdo e direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**;
- k) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “11”, localizadas do 2° ao 4° pavimento da Torre A, confrontarão pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelos fundos com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “09”, pelo lado direito e pela frente com as unidades autônomas apartamentos não

residenciais final “13” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**;

- l) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “12”, localizadas do 2° ao 4° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “14”, pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pelos fundos com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “10”;
- m) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “13”, localizadas do 2° ao 4° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelo lado direito com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “14”, pelos fundos e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “11”; e
- n) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “14”, localizadas do 2° ao 4° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “13”, pelos fundos e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “12”.

2.14 As confrontações das unidades autônomas não residenciais, localizadas do 5° ao 7° pavimento da Torre A, integrantes do **SUBCONDOMÍNIO SMART** foram consideradas de quem da Avenida Francisco Morato olha para esse **SUBCONDOMÍNIO**:



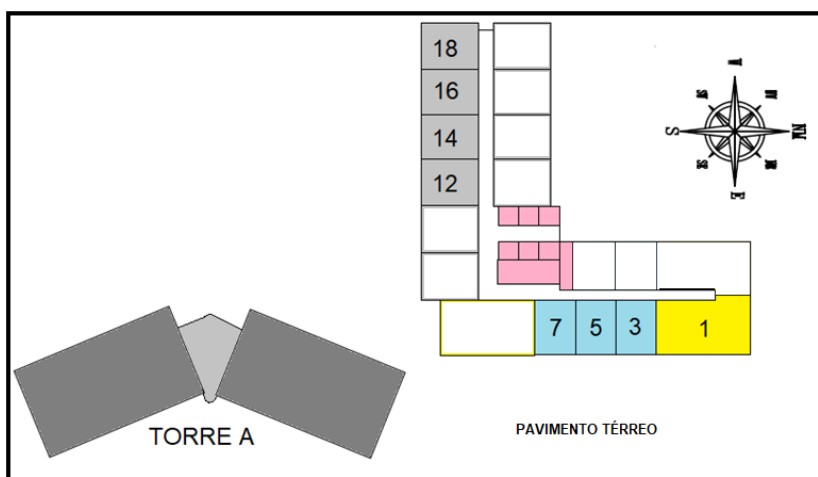
- a) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “01”, localizadas do 5° ao 7° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pelo lado esquerdo e pelos fundos com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “03” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**;
- b) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “02”, localizadas do 5° ao 7° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente, pelos fundos, pelo lado direito e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**;
- c) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “03”, localizadas do 5° ao 7° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelo lado direito e pelos fundos com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “01” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “05”;
- d) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “04”, localizadas do 5° ao 7° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente, pelos fundos e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO RESIDENCIAL**;
- e) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “05”, localizadas do 5° ao 7° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelo lado direito com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “03” e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “06”;
- f) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “06”, localizadas do 5° ao 7° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente, pelos fundos e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pelo lado direito com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “05”;
- g) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “07”, localizadas do 5° ao 7° pavimento da Torre A, confrontarão pelos fundos, pelo lado

esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pela frente com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “08”;

- h) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “08”, localizadas do 5º ao 7º pavimento da Torre A, confrontarão pela frente com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “10”, pelos fundos com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “07” e pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**;
- i) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “09”, localizadas do 5º ao 7º pavimento da Torre A, confrontarão pela frente com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “11”, pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO** e pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**;
- j) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “10”, localizadas do 5º ao 7º pavimento da Torre A, confrontarão pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelos fundos com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “08” e pelo lado direito e pela frente com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “12” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**;
- k) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “11”, localizadas do 5º ao 7º pavimento da Torre A, confrontarão pela frente e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “13”, pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e pelos fundos com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “09”;
- l) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “12”, localizadas do 5º ao 7º pavimento da Torre A, confrontarão pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelo lado direito com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “13”, pelos fundos e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “10”; e

- m) - As unidades autônomas apartamentos não residenciais final “13”, localizadas do 5° ao 7° pavimento da Torre A, confrontarão pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “12”, pelos fundos e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO SMART** e com as unidades autônomas apartamentos não residenciais final “11”.

2.15 As confrontações das unidades autônomas Apartamentos HMP, localizados no Térreo da Torre B, integrantes do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** foram consideradas de quem da Avenida Vital Brasil olha para esse **SUBCONDOMÍNIO**:

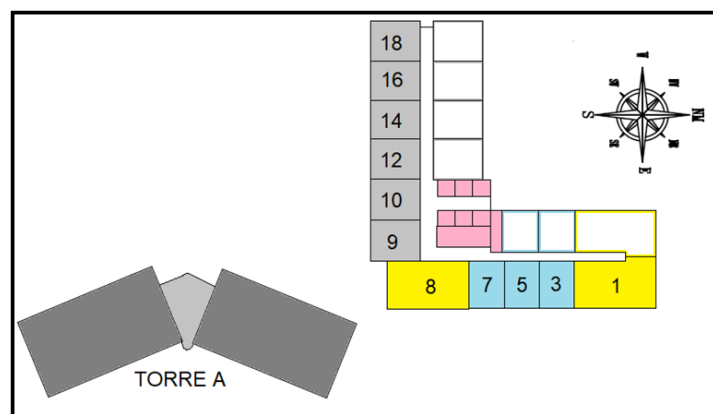


- a) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “01”, localizada no Térreo da Torre B, confrontará pela frente, pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e com a unidade autônoma Apartamento HMP final “03”;
- b) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “03”, localizada no Térreo da Torre B, confrontará pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pela frente com a unidade autônoma Apartamento HMP final “01” e pelos fundos com a unidade autônoma Apartamento HMP final “05”;
- c) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “05”, localizada no Térreo da Torre B, confrontará pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pela

frente com a unidade autônoma Apartamento HMP final “03” e pelos fundos com a unidade autônoma Apartamento HMP final “07”;

- d) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “07”, localizada no Térreo da Torre B, confrontará pelo lado esquerdo, pelo lado direito e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pela frente com a unidade autônoma Apartamento HMP final “05”;
- e) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “12”, localizada no Térreo da Torre B, confrontará pelo lado esquerdo e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso comum deste **CONDOMÍNIO** e pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “14”;
- f) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “14”, localizada no Térreo da Torre B, confrontará pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento HMP final “12”, pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “16”, pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso comum deste **CONDOMÍNIO**;
- g) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “16”, localizada no Térreo da Torre B, confrontará pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento HMP final “14”, pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “18”, pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso comum deste **CONDOMÍNIO**; e
- h) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “18”, localizada no Térreo da Torre B, confrontará pela frente e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento HMP final “16” e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso comum deste **CONDOMÍNIO**.

2.16 As confrontações das unidades autônomas Apartamentos HMP, localizadas no 1º e 2º pavimentos da Torre B, integrantes do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** foram consideradas de quem da Avenida Vital Brasil olha para esse **SUBCONDOMÍNIO**:



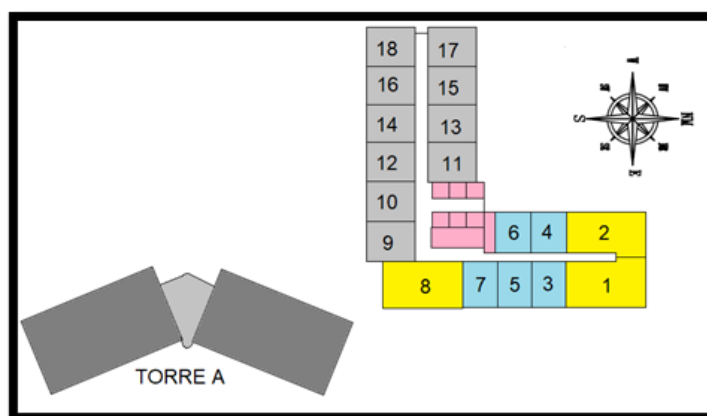
- a) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “01”, localizadas no 1º e 2º pavimentos da Torre B, confrontarão pela frente, pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “03”;
- b) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “03”, localizadas no 1º e 2º pavimentos da Torre B, confrontarão pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pela frente com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “01” e pelos fundos com as unidades autônomas Apartamento HMP final “05”;
- c) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “05”, localizadas no 1º e 2º pavimentos da Torre B, confrontarão pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pela frente com as unidades autônomas Apartamento HMP final “03” e pelos fundos com as unidades autônomas Apartamento HMP final “07”;
- d) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “07”, localizadas no 1º e 2º pavimentos da Torre B, confrontarão pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pela frente com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “05” e pelos fundos com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “08”;
- e) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “08”, localizadas no 1º e 2º pavimentos da Torre B, confrontarão pela frente com as unidades autônomas Apartamento HMP final “07” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e com as

unidades autônomas Apartamento HMP final “09” e pelo lado esquerdo e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**;

- f) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “09”, localizadas no 1º e 2º pavimentos da Torre B, confrontarão pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “10”, pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “08”;
- g) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “10”, localizadas no 1º e 2º pavimentos da Torre B, confrontarão pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “09”, pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “12”, pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**;
- h) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “12”, localizadas no 1º e 2º pavimentos da Torre B, confrontarão pelos fundos e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “10” e pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “14”;
- i) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “14”, localizadas no 1º e 2º pavimentos da Torre B, confrontarão pelos fundos e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “12” e pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “16”;
- j) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “16”, localizadas no 1º e 2º pavimentos da Torre B, confrontarão pelos fundos e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “14” e pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “18”; e
- k) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “18”, localizadas no 1º e 2º pavimentos da Torre B, confrontarão pela frente, pelo lado direito e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do

SUBCONDOMÍNIO VITAL e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “16”.

2.17 As confrontações das unidades autônomas Apartamentos HMP, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, integrantes do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** foram consideradas de quem da Avenida Vital Brasil olha para esse **SUBCONDOMÍNIO**:



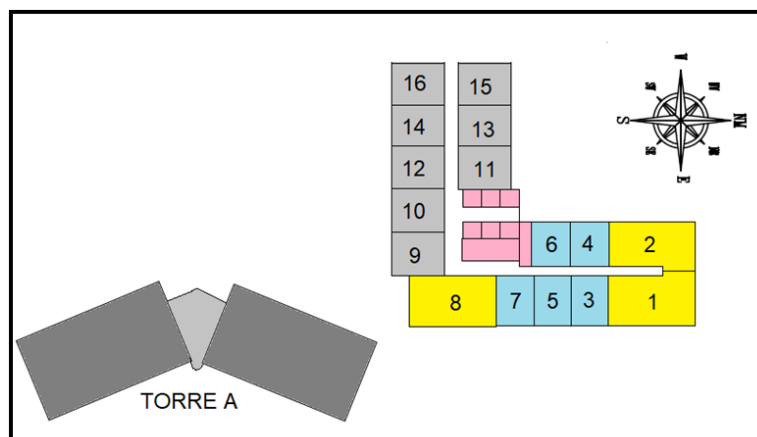
- a) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “01”, localizadas do 3º pavimento ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pela frente e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamento HMP final “02” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelos fundos com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “03” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**;
- b) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “02”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pela frente e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “01” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelos fundos com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “04” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**;
- c) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “03”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pela frente com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “01” e pelos fundos com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “05”;

- d) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “04”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pela frente com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “02” e pelos fundos com a unidade autônoma Apartamento HMP final “06”;
- e) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “05”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelos fundos com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “07” e pela frente com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “03”;
- f) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “06”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pelo lado esquerdo, pelo lado direito e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pela frente com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “04”;
- g) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “07”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelos fundos com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “08” e pela frente com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “05”;
- h) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “08”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pela frente com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “07” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “09”;
- i) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “09”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “10” e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “08” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**;

- j) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “10”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “12” e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “09”;
- k) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “11”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pelos fundos, pelo lado esquerdo e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “13”;
- l) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “12”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pelos fundos e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “10” e pelo lado direito com as Unidade Autônoma Apartamentos HMP final “14”;
- m) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “13”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pelos fundos e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “11” e pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “15”;
- n) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “14”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “12” e pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “16”;
- o) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “15”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “13” e pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “17”;
- p) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “16”, localizadas do 3º ao 13º pavimento da Torre B, confrontarão pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “14” e pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “18”;

- q) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “17”, localizadas do 3° ao 13° pavimento da Torre B, confrontarão pela frente, pelo lado direito e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “15”; e
- r) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “18”, localizadas do 03° ao 13° pavimento da Torre B, confrontarão pela frente, pelo lado direito e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “16”.

2.18 As confrontações das unidades autônomas Apartamentos HMP, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, integrantes do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** foram consideradas de quem da Avenida Vital Brasil olha para esse **SUBCONDOMÍNIO**:



- a) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “01”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pela frente e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “02” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelos fundos com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “03” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**;
- b) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “02”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pela frente e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “01”

e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelos fundos com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “04” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**;

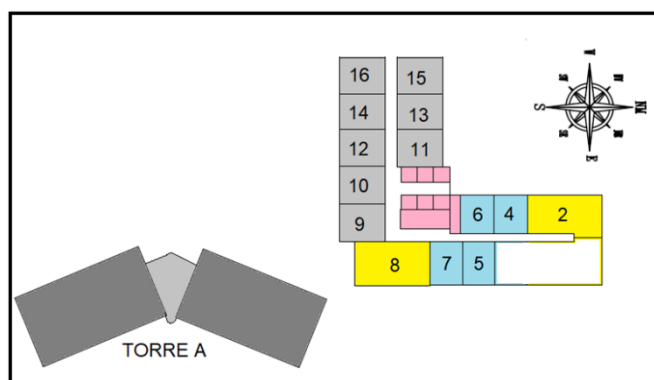
- c) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “03”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pela frente com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “01” e pelos fundos com a unidade autônoma apartamento final “05”;
- d) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “04”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pela frente com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “02” e pelos fundos com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “06”;
- e) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “05”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelos fundos com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “07” e pela frente com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “03”;
- f) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “06”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pelo lado esquerdo, pelo lado direito e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pela frente com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “04”;
- g) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “07”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelos fundos com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “08” e pela frente com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “05”;
- h) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “08”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pela frente com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “07” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do

SUBCONDOMÍNIO VITAL e pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “09”;

- i) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “09”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “10” e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “08” e áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**;
- j) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “10”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “12” e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “09”;
- k) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “11”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pelos fundos, pelo lado esquerdo e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “13”;
- l) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “12”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pelos fundos e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “10” e pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “14”;
- m) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “13”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pelos fundos e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “11” e pelo lado direito com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “15”;
- n) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “14”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “12” e pelo lado direito com as unidades autônomas apartamentos HMP final “16”;

- o) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “15”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pela frente, pelo lado direito e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “13”; e
- p) - As unidades autônomas Apartamentos HMP final “16”, localizadas do 14° ao 26° pavimento da Torre B, confrontarão pela frente, pelo lado direito e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado esquerdo com as unidades autônomas Apartamentos HMP final “14”;

2.19 As confrontações das unidades autônomas Apartamentos HMP, localizadas no 27° pavimento da Torre B, integrantes do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** foram consideradas de quem da Avenida Vital Brasil olha para esse **SUBCONDOMÍNIO**:



- a) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “02”, localizada no 27° pavimento da Torre B, confrontará pela frente, pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelos fundos com a unidade autônoma Apartamento HMP final “04” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**;
- b) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “04”, localizada no 27° pavimento da Torre B, confrontará pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pela frente com a unidade autônoma Apartamento HMP final “02” e pelos fundos com a unidade autônoma Apartamento HMP final “06”;
- c) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “05”, localizada no 27° pavimento da Torre B, confrontará pelo lado esquerdo, pela frente e pelo lado

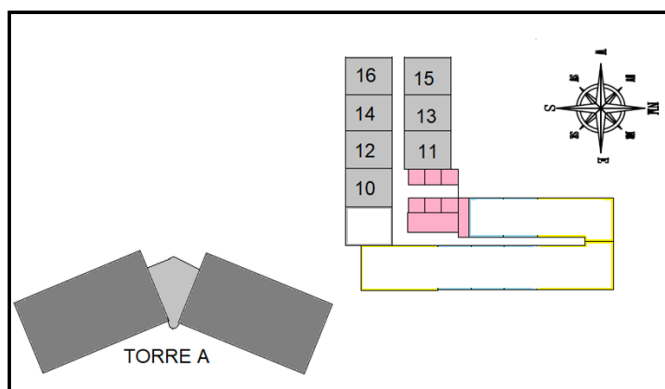
direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelos fundos com a unidade autônoma Apartamento HMP final “07”;

- d) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “06”, localizada no 27º pavimento da Torre B, confrontará pelo lado esquerdo, pelo lado direito e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pela frente com a unidade autônoma Apartamento HMP final “04”;
- e) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “07”, localizada no 27º pavimento da Torre B, confrontará pelo lado esquerdo e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelos fundos com a unidade autônoma Apartamento HMP final “08” e pela frente com a unidade autônoma Apartamento HMP final “05”;
- f) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “08”, localizada no 27º pavimento da Torre B, confrontará pelo lado esquerdo e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pela frente com a unidade autônoma Apartamento HMP final “07” e áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “09” e áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**;
- g) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “09”, localizada no 27º pavimento da Torre B, confrontará pelos fundos e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “10” e pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento HMP final “08” e com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**;
- h) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “10”, localizada no 27º pavimento da Torre B, confrontará pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “09”;
- i) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “11”, localizada no 27º pavimento da Torre B, confrontará pela frente, pelos fundos e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do

SUBCONDOMÍNIO VITAL e pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “13”;

- j) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “12”, localizada no 27º pavimento da Torre B, confrontará pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “14” e pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento HMP final “10”;
- k) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “13”, localizada no 27º pavimento da Torre B, confrontará pelos fundos e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “15” e pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento HMP final “11”;
- l) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “14”, localizada no 27º pavimento da Torre B, confrontará pelos fundos e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento HMP final “12” e pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “16”;
- m) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “15”, localizada no 27º pavimento da Torre B, confrontará pelos fundos, pelo lado direito e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento HMP final “13”; e
- n) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “16”, localizada no 27º pavimento da Torre B, confrontará pela frente, pelo lado direito e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento HMP final “14”.

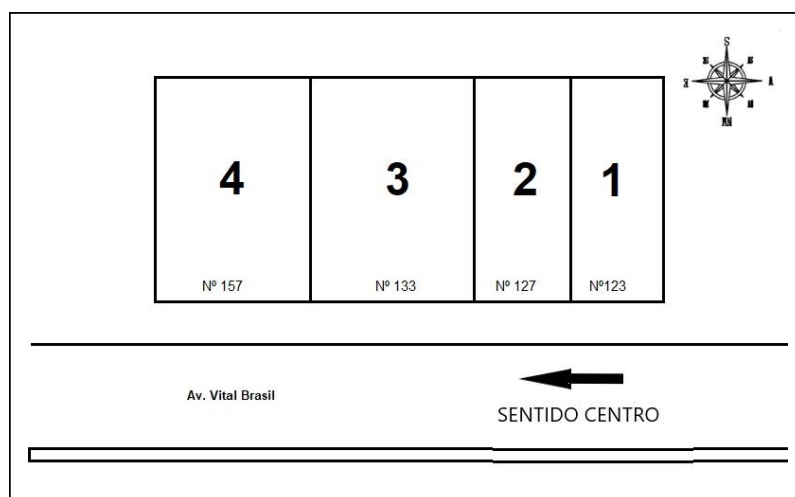
2.20 As confrontações das unidades autônomas Apartamentos HMP, localizadas no 28º pavimento da Torre B, integrantes do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** foram consideradas de quem da Avenida Vital Brasil olha para esse **SUBCONDOMÍNIO**:



- a) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “10”, localizada no 28º pavimento da Torre B, confrontará pela frente, pelos fundos e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “12”;
- b) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “11”, localizada no 28º pavimento da Torre B, confrontará pela frente, pelos fundos e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “13”;
- c) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “12”, localizada no 28º pavimento da Torre B, confrontará pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “14” e pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento HMP final “10”;
- d) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “13”, localizada no 28º pavimento da Torre B, confrontará pelos fundos e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “15” e pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento HMP final “11”;
- e) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “14”, localizada no 28º pavimento da Torre B, confrontará pelos fundos e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento HMP final “12” e pelo lado direito com a unidade autônoma Apartamento HMP final “16”;

- f) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “15”, localizada no 28º pavimento da Torre B, confrontará pelos fundos, pelo lado direito e pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento HMP final “13”; e
- g) - A unidade autônoma Apartamento HMP final “16”, localizada no 28º pavimento da Torre B, confrontará pela frente, pelo lado direito e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Apartamento HMP final “14”.

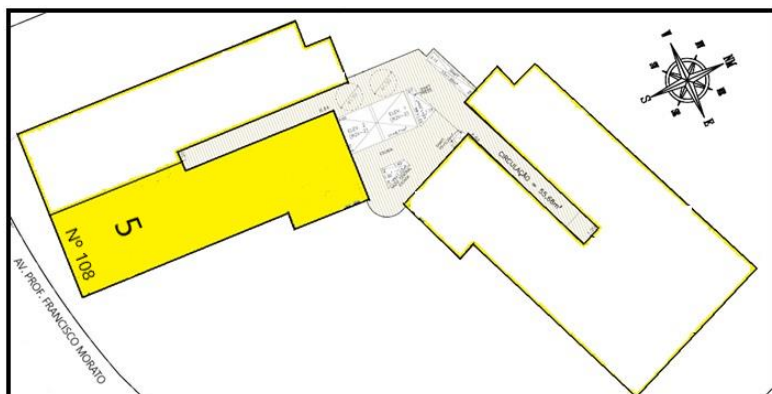
2.21 As confrontações das unidades autônomas Lojas, localizadas no 3º subsolo da Torre B, integrantes do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS** foram consideradas de quem da Avenida Vital Brasil olha para esse **SUBCONDOMÍNIO**:



- a) - A unidade autônoma Loja “01”, localizada no 3º subsolo da Torre B, confrontará pela frente e pelo lado direito com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS**, pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Loja “02” e com áreas de propriedade comum e uso comum do **CONDOMÍNIO** e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso comum do **CONDOMÍNIO**;
- b) - A unidade autônoma Loja “02”, localizada no 3º subsolo da Torre B, confrontará pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS**, pelo lado direito e pelos fundos com a unidade autônoma Loja “01” e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS** e com a unidade autônoma Loja “03”;

- c) - A unidade autônoma Loja “03”, localizada no 3º subsolo da Torre B, confrontará pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS**, pelo lado direito com a unidade autônoma Loja “02” e pelo lado esquerdo com a unidade autônoma Loja “04”; e
- d) - A unidade autônoma Loja “04”, localizada no 3º subsolo da Torre B, confrontará pela frente e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS**, pelo lado direito com a unidade autônoma Loja “03” e pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS** e do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**.

2.22 As confrontações da unidade autônoma Loja 05, localizada no Térreo da Torre A, integrante do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS** foram consideradas de quem da Avenida Francisco Morato olha para essa Loja:



- a) - A unidade autônoma Loja “05”, localizada no Térreo da Torre A, confrontará pela frente com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS**, pelo lado esquerdo com áreas de propriedade comum e uso comum do **CONDOMÍNIO** e pelo lado direito e pelos fundos com áreas de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO**.

CAPÍTULO 3 - DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONDÔMINOS

3.1 O Condômino poderá exercer direitos e deverá cumprir obrigações, a saber:

- a) - **DIREITOS:**

- a.1) - usar as partes de propriedade e uso exclusivos e as de propriedade e uso comuns do **CONDOMÍNIO** e as de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO** a que pertencer sua unidade autônoma, com as restrições previstas nesta Convenção e no Regimento Interno do **CONDOMÍNIO** e do respectivo **SUBCONDOMÍNIO** e sobre elas exercer todos os direitos que lhe confere a lei, esta Convenção e o Regimento Interno, com observância das normas de boa vizinhança, moral e bons costumes;
- a.2) - convocar Assembleia Geral, pela forma prescrita nesta Convenção, e a ela comparecer, votar nas deliberações da Assembleia e dela participar, estando quite com as contribuições condominiais;
 - a.2.1) - o Condômino, ainda que não esteja quite, poderá votar nas deliberações das Assembleias Gerais que exijam o quórum da unanimidade, estabelecido por lei e/ou por esta Convenção;
- a.3) - examinar livros e arquivos do **CONDOMÍNIO** e do **SUBCONDOMÍNIO** a que pertencer sua unidade autônoma;
- a.4) - formular queixas e reclamações, por escrito, ao Síndico e ao **SUBCONDOMÍNIO** a que pertencer sua unidade autônoma;
- a.5) - recorrer das decisões proferidas pelo Subsíndico à Assembleia Geral do **SUBCONDOMÍNIO** a que pertencer sua unidade autônoma;
- a.6) - realizar modificações ou benfeitorias na sua unidade autônoma, desde que não afetem ou prejudiquem a solidez e segurança do **CONDOMÍNIO** e que respeitem as disposições legais pertinentes às construções, observado o disposto na cláusula 3.3;
- a.7) – ser eleito Síndico, Subsíndico ou membro dos Conselhos, Consultivo e Fiscal;
- a.8) – utilizar-se dos eventuais serviços básicos ou facultativos oferecidos no **SUBCONDOMÍNIO** a que pertencer sua unidade autônoma, atendidas as normas estabelecidas nesta Convenção;

a.9) – manter nas unidades autônomas residenciais apartamentos dos **SUBCONDOMÍNIOS MORATTO e VITAL** animais domésticos, desde que não coloquem em risco a segurança, a saúde e o sossego dos residentes no respectivo **SUBCONDOMÍNIO**;

b) - **DEVERES:**

b.1) - contribuir para as despesas do **CONDOMÍNIO** e do respectivo **SUBCONDOMÍNIO** de acordo com os critérios estabelecidos nesta Convenção;

b.2) - atualizar seu endereço constante nos registros do **CONDOMÍNIO**;

b.3) - permitir ao Síndico, Subsíndico, e seus prepostos, empregados, ou não, do **CONDOMÍNIO**, acesso à sua unidade autônoma para fins de execução de obras ou serviços necessários à manutenção, preservação e conservação das demais unidades autônomas e partes comuns;

b.4) - executar às expensas próprias, nas partes de propriedade e uso comuns, obra ou serviço necessário, em caso de ocorrência de danos por ele causados, que serão de sua exclusiva responsabilidade;

b.5) - destinar a unidade autônoma à finalidade prevista nesta Convenção, vedando-se utilização diversa, ainda que de forma temporária e de pouca intensidade e não a utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes;

b.6) - somente instalar aparelho individual de ar-condicionado na sua unidade autônoma se houver previsão de local próprio, efetuada na construção e, nessa hipótese, pintar a parte externa do aparelho, em igual cor e tonalidade das esquadrias da fachada do edifício;

b.7) - não sobrecarregar a estrutura e as lajes do **CONDOMÍNIO** com pesos superiores aos previstos nos projetos executivos;

b.8) - não proceder a demanda de energia elétrica além da capacidade prevista para sua unidade autônoma;

b.9) - zelar pelo asseio e segurança do **CONDOMÍNIO**, depositando lixos e varreduras, depois de perfeitamente acondicionados em sacos

plásticos próprios para tal fim, em recipientes ou latões com tampa, dispostos em local apropriado;

- b.10) - não praticar qualquer ato que possa prejudicar o valor, conservação, categoria e boa forma do **CONDOMÍNIO** e o bem-estar de seus ocupantes, visitantes ou terceiros;
- b.11) - não locar as vagas de garagem a que tiver direito de uso, a terceiros estranhos ao seu **SUBCONDOMÍNIO**;
- b.12) - pagar as multas que lhes forem impostas por infrações às disposições desta Convenção ou do Regimento Interno do **SUBCONDOMÍNIO**;
- b.13) - em caso de alienação de sua unidade autônoma ou locação ou de cessão a terceiros, dar conhecimento acerca das proibições e preceitos contidos nesta Convenção, suas eventuais alterações e nos Regimentos Internos, assim como decisões assembleares relevantes e dar ciência ao Síndico e à Administradora;
- b.14) - não abrir vãos e/ou portas nas paredes que separam uma unidade autônoma da outra, caso estas constituam estrutura de sustentação do edifício;
- b.15) - indenizar o **CONDOMÍNIO** e o respectivo **SUBCONDOMÍNIO** afetado, por eventuais prejuízos causados por si, seus familiares, empregados e usuários a qualquer título, nas instalações de propriedade comum;
- b.16) - não usar, ceder ou alugar as unidades autônomas para fins incompatíveis com a decência e o sossego do **CONDOMÍNIO** ou permitir sua utilização por pessoa passível de repreensão penal ou policial, ou que, de qualquer forma ou modo, prejudique a boa ordem do **CONDOMÍNIO**;
- b.17) - não fracionar a respectiva unidade autônoma, para fim de aliená-la ou alugá-la a mais de uma pessoa separadamente, levando sempre ao conhecimento do Subsíndico de respectivo **SUBCONDOMÍNIO** o nome do inquilino, no caso de locação;
- c.17.2) - os proprietários das unidades autônomas integrantes do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS** e do **SUBCONDOMÍNIO SMART**, não poderão nelas residir e poderão ceder, vender

ou alugar suas unidades diretamente, desde que, obrigatoriamente informem o Subsíndico e a Administradora, apresentando o respectivo contrato de locação ou de cessão de uso, a qualquer título, juntamente com termo com as condições da locação e qualificação dos usuários da unidade, conforme vier a ser definido pela Administradora;

- b.18) - efetuar regularmente a manutenção dos equipamentos componentes de sua unidade tais como interfonos, aquecedores, instalações elétricas, hidráulicas, equipamentos de segurança, equipamentos de ar-condicionado, se existentes, caixas acopladas ou válvulas das bacias dos banheiros, sifões etc., substituindo, quando necessário, os vedantes das torneiras e misturadores, assim como os demais elementos necessários ao regular uso dos equipamentos sem prejuízo do **CONDOMÍNIO** e dos Condôminos;
- b.19) - não deixar formar depósitos de gorduras ou resíduos sólidos dentro dos ralos dos pisos, pias e lavatórios, bem como limpar, no mínimo semestralmente todos os ralos, evitando assim entupimentos e mau cheiro;
- b.20) - evitar que prestadores de serviços tais como marceneiros, gesseiros, pedreiros, encanadores, instaladores de TV a cabo ou telefone e eletricitas, danifiquem ou retirem sifões e flexíveis das pias dos banheiros e cozinha, assim como danifiquem outros elementos da construção que possam prejudicar ao **CONDOMÍNIO** ou a algum dos Condôminos;
- b.21) - não utilizar, na limpeza de pisos e paredes, pressurizadores de água, seja fria ou quente, na limpeza de mármore, granitos, cerâmicas ou similares, para evitar danos aos rejantes e possíveis infiltrações ou vazamentos;
- b.22) - utilizar-se nos armários que tenham divisas com paredes de banheiros ou paredes externas de chapas de isopor com, no mínimo, 1 cm de espessura, evitando-se surgimento de fungos e umidade;
- b.23) - revestir os pisos preparados para recebimento de carpete com material que assegure o isolamento acústico das dependências em que se encontrarem, quando o material aplicado for similar ao carpete de “nylon” de espessura igual ou inferior a 6 mm; e

b.24) - fazer as comunicações exigidas pelas autoridades sanitárias em caso de moléstia infectocontagiosa;

b.25) - com relação aos Condôminos titulares das Lojas, mantê-las devidamente regulares, com os alvarás e licenças de funcionamento atualizados e atender às normas de segurança contra incêndio, de forma a não prejudicar a emissão e renovações, pela autoridade competente, do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros ("AVCB") ou documento correspondente do **CONDOMÍNIO** e/ou do respectivo **SUBCONDOMÍNIO**;

c) - **PROIBIÇÕES:**

c.1) - mudar a forma, o aspecto ou a pintura das fachadas das unidades autônomas, inclusive das esquadrias, das janelas e das paredes ou das áreas comuns;

c.2) - manter nas unidades autônomas substâncias, instalações ou aparelhos que possam constituir perigo à segurança das unidades e/ou dos Condôminos, ou perturbar o sossego destes;

c.3) - utilizar os empregados do **CONDOMÍNIO** para serviços particulares;

c.4) - obstruir as passagens ou vias de acesso, as entradas, enfim, qualquer área de circulação e/ou manobra de veículos;

c.5) - utilizar alto-falantes, caixas de som, instrumentos musicais ou sonoros nas áreas comuns ou em volume audível nas demais unidades autônomas a qualquer tempo, ou ainda, exercer atividade ou utilizar equipamentos no exercício da atividade com emissão sonora acima do recomendável;

c.6) - estender panos, bandeiras, roupas, faixas nas janelas ou em qualquer outro sítio fronteiro e visível do exterior e nem colocar, nesses mesmos locais, vasos, enfeites, plantas ou quaisquer outros objetos que possam, a qualquer momento, cair nas áreas externas, tornando perigosa a passagem pelas mesmas;

c.7) - tratar de modo descortês qualquer empregado ou funcionário do **CONDOMÍNIO**;

- c.8) - abandonar torneiras de água e bicos de gás abertos ou deixar de consertá-los, quando os mesmos estiverem defeituosos, deles resultando, respectivamente, escoamento de água e vazamento de gás, com perigo à segurança do **CONDOMÍNIO** ou do ocupante infrator e a de seus vizinhos;
- c.9) - fazer uso das vagas de estacionamentos de veículos de uso de sua unidade ou do respectivo **SUBCONDOMÍNIO** para fins diversos que não seja o de estacionamento de veículos;
- c.10) - transferir combustível entre veículos no estacionamento, lavar ou pedir a funcionários que lavem veículos que estejam no estacionamento;
- c.11) - gritar, discutir em voz elevada ou ainda pronunciar palavras de baixo calão nas dependências do **CONDOMÍNIO**, de forma a comprometer o bom nome do mesmo, com a violação das normas elementares da boa educação;
- c.12) - queimar fogos de artifício de qualquer natureza nas janelas, varandas, amuradas de sua unidade autônoma ou em áreas comuns do **CONDOMÍNIO** ou de qualquer **SUBCONDOMÍNIO**;
- c.13) - permitir a entrada de qualquer entregador sem comunicar a portaria do respectivo **SUBCONDOMÍNIO**;
- c.14) - instalar, sem o expresso consentimento do Subsíndico, novas ligações de água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone ou antena de radiotelefonia, telegrafia ou televisão;
- c.15) - estender, bater ou secar tapetes, roupas, toalhas e lençóis nas janelas ou peitoris das fachadas fronteiriças às áreas comuns e visíveis do exterior;
- c.16) - executar na sua unidade qualquer instalação que importe sobrecarga elétrica para o edifício ou para o **CONDOMÍNIO**, sem o consentimento prévio da Assembleia ou do Subsíndico de seu respectivo **SUBCONDOMÍNIO**, e devidamente acompanhada por engenheiro, que se responsabilize tecnicamente pela instalação;

- c.17) - instalar antenas individuais de TV, rádio, rádio amador, ou similares, na cobertura de uma Torre, ou em qualquer outro local, visível do mesmo, ressalvado o direito de o **CONDOMÍNIO** instalar antenas de TV, inclusive parabólicas, e de FM coletivas; e
- c.18) - fumar e/ou utilizar cigarro, derivado ou não do tabaco, em área do **CONDOMÍNIO** ou dos **SUBCONDOMÍNIOS** seja ela fechada ou parcialmente fechada;
- c.18.1) - fumar nos halls de elevadores, escadas, garagem coletiva, WC's de áreas comuns, vestiário de funcionários, locais de medidores de gás, água e eletricidade, recinto do gerador, locais de bombas e casas de máquinas, lixeiras, sala de pressurização de escadas e demais recintos fechados que possam prejudicar os demais Condôminos ou colocar em risco o **CONDOMÍNIO**;
- c.18.2) - fumar e/ou utilizar cigarro, derivado ou não do tabaco, nas áreas internas das unidades autônomas Não Residenciais pertencentes ao **SUBCONDOMÍNIO SMART** e do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS** pois estas são dotadas de dispositivo com sensor de fumaça;
- c.19) - exercer, nas Lojas, atividades insalubres ou que possam gerar excesso de ruídos passíveis de afetar a saúde física, mental e/ou o sossego da vizinhança e demais Condôminos, causar barulhos excessivos, praticar atividade que possa gerar qualquer tipo de contaminação, poluição ambiental e/ou poluição sonora com alto nível de decibéis provenientes de sua atividade, devendo ainda, utilizarem-se de exaustores apropriados;
- c.19.1) - instalar nas Lojas comércio que possa ser considerado incompatível com a vida / ambiente condominial, decência, sossego, moral e os bons costumes ou que tenha fluxo noturno, devendo ser instaladas, preferencialmente, atividades de cafeterias, lanchonetes, vestuários, salões de beleza, pets-shops, sorveterias, utensílios domésticos, drogarias, padarias e afins;
- c.19.2) - não será permitido nas Lojas o comércio irregular, a utilização por pessoas passíveis de repreensão penal ou policial, ou

que, de qualquer forma ou modo, prejudiquem a boa ordem do **CONDOMÍNIO**, e/ou a instalação das seguintes atividades: tabacarias, produtos sensuais, estúdios de tatuagens, agências bancárias, casas lotéricas, bingo, entre outras atividades que poderão ser definidas em Assembleia Geral do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS**.

3.1.1 São equiparados aos proprietários, para os fins desta cláusula, os titulares de direito sobre as unidades autônomas, desde que o instrumento de aquisição dos direitos tenha sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente, e que a transferência de titularidade e a imissão na posse tenham sido formalmente comunicadas e comprovadas ao **CONDOMÍNIO**, em especial quanto à obrigação de contribuir para as despesas do **CONDOMÍNIO**, na proporção fixada nesta Convenção, bem como responder pelos débitos do alienante, em relação ao **CONDOMÍNIO**, inclusive multas e juros moratórios.

3.1.2 Os Condôminos poderão ser compelidos a cumprir suas obrigações, tendo o Subsíndico do respectivo **SUBCONDOMÍNIO** legitimação ativa para pleitear o desfazimento de qualquer obra proibida ou a prática ou a obstrução de determinado ato, contra o transgressor dos direitos e deveres retro mencionados, aplicando-se ao ocupante do imóvel, a qualquer título, todas as obrigações referentes ao uso, função e destinação da unidade autônoma, sem prejuízo da aplicação ao Condômino faltoso da multa prevista nesta Convenção.

3.2 O Condômino, para proceder a modificações em sua unidade autônoma, deverá comunicar ao Subsíndico de seu **SUBCONDOMÍNIO**, por escrito, a intenção de assim proceder e o conteúdo da modificação, acompanhado, se for o caso, e a critério do Subsíndico, de plantas e desenhos, estudos de cargas, etc., com indicação de profissional técnico responsável pela obra e comprovante de recolhimento da ART, tudo com antecedência de 15 (quinze) dias contados do início destas modificações, sem que isso implique em exoneração de responsabilidade, que é exclusiva do Condômino, principalmente pela efetiva e prévia obtenção da competente licença administrativa, quando assim exigido por lei.

3.3 Para proceder a modificações em sua unidade autônoma, o Condômino deve obter as devidas licenças legais e administrativas para as reformas que pretender realizar, além de obter a autorização do Subsíndico e atender às suas exigências para aprovação dos projetos, observar as normas técnicas, especialmente a ABNT NBR 16.280/2014 e suas eventuais alterações, e o Regimento Interno, respondendo, individualmente, pelas eventuais autuações e irregularidades.

- 3.3.1** O **CONDOMÍNIO** e/ou o **SUBCONDOMÍNIO** e/ou o Síndico e/ou o Subsíndico não são responsáveis por qualquer dano ou despesa que venham a ser gerados durante a instalação de móveis ou equipamentos, mudança, desocupação ou alteração dos espaços internos de unidade autônoma, ficando estes custos e despesas adicionais sob inteira e única responsabilidade do Condômino.
- 3.3.2** Eventualmente, o Subsíndico poderá encaminhar os projetos, desenhos e/ou especificações solicitadas para revisão de profissional externo, com o objetivo de atestar a compatibilidade entre a obra pretendida e os sistemas e instalações da edificação. Em hipótese alguma a revisão ora prevista poderá ser entendida como assunção de qualquer tipo de responsabilidade por parte do Síndico, do Subsíndico, do **SUBCONDOMÍNIO** ou do **CONDOMÍNIO**.
- 3.3.3** Os custos da revisão dos projetos, desenhos e/ou especificações do Condômino com o objetivo de atestar a compatibilidade entre a obra pretendida e os sistemas e instalações da edificação, serão arcadas exclusivamente pelo Condômino que gerar a demanda.
- 3.4** Será necessária a autorização escrita do Subsíndico, para execução de consertos e reparos que devam ser procedidos nas partes internas de cada unidade autônoma, referentes às instalações elétricas, hidráulicas, de gás, de telefone e outras, como pisos, esquadrias, janelas, persianas e quaisquer acessórios, sempre que possam prejudicar a utilização ou danificar as partes de propriedade comum, apesar de tais consertos e reparos serem de iniciativa e responsabilidade dos respectivos Condôminos. Neste caso, os Condôminos deverão permitir a entrada do Subsíndico ou de pessoa por ele autorizada, em suas unidades, para verificação, fixação de prazo e condições das reformas a serem realizadas e acompanhar sua realização, evitando-se danificar ou prejudicar a utilização, além do necessário, as áreas comuns.
- 3.5** O Condômino, em cuja unidade autônoma forem realizadas obras, será responsável pela perfeita limpeza dos elevadores, áreas, corredores e outros locais por onde transitarem materiais de construção ou entulhos, os quais não poderão ser depositados, sem anuência do Subsíndico, em qualquer área de uso comum. Ocorrendo tal depósito, será de sua responsabilidade o pagamento das despesas de sua remoção e armazenamento em local adequado.
- 3.6** Durante a vigência do prazo de garantia da construção do **CONDOMÍNIO**, os projetos de reforma, apresentados pelos Condôminos, que contenham alterações de caráter

estrutural, que possam alterar ou comprometer a segurança ou solidez da edificação ou do seu entorno, deverão ser encaminhados, pelo Síndico ou pelo Subsíndico, para a análise da **INSTITUIDORA**, após a entrega do projeto pelo Condomínio, na forma da cláusula 3.3 acima.

3.6.1 Caso o Síndico ou o Subsíndico não encaminhe o projeto para a análise da **INSTITUIDORA**, e sejam realizadas obras em unidade autônoma sem a devida aprovação desta última, ou ainda, caso sejam realizadas obras ou reformas em uma unidade autônoma ou em áreas comuns do **CONDOMÍNIO** ou de um **SUBCONDOMÍNIO**, que afetem a segurança ou solidez de unidade autônoma ou do **CONDOMÍNIO**, o **CONDOMÍNIO** perderá a garantia da obra, não tendo a **INSTITUIDORA** qualquer responsabilidade quanto aos danos causados aos Condôminos ou ao **CONDOMÍNIO** decorrentes da obra realizada sem sua anuência.

3.6.2 Caso o Manual do Proprietário, entregue pela **INSTITUIDORA**, já indique as obras de reforma que afetam a segurança ou a solidez das unidades autônomas, do **CONDOMÍNIO** e/ou do seu entorno, a realização dessas obras estará automaticamente vetada pela **INSTITUIDORA** e sua realização acarretará direta responsabilização do Condômino que realizar essas obras.

3.7 Caso seja expedido um único AVCB para todo o **CONDOMÍNIO**, a Administradora e/ou o Síndico tomará(ão) todas as providências junto ao Corpo de Bombeiros local para a obtenção e/ou renovação do AVCB. No entanto, a responsabilidade pela manutenção em vigor do AVCB e pela aprovação e realização de obras de adaptação de cada unidade autônoma, é exclusiva do seu respectivo ocupante, sendo certo que caso um Condômino não cumpra as obrigações determinadas pelo Corpo de Bombeiros para obtenção ou manutenção desse documento, ainda que dentro do prazo de validade do AVCB específico de sua unidade autônoma, incorrerá em multa no valor de 05 (cinco) vezes o valor de sua taxa condominial mensal, inclusive indenização por perdas e danos comprovadamente originários de sua ação ou omissão faltosa, causados ao **CONDOMÍNIO** e/ou **SUBCONDOMÍNIOS** ou a outro Condômino.

3.7.1 Caso o AVCB do **CONDOMÍNIO** e/ou de um **SUBCONDOMÍNIO** não seja expedido por irregularidades em uma determinada unidade autônoma, o **CONDOMÍNIO** e/ou **SUBCONDOMÍNIO** em questão poderá executar as obras necessárias de adequação na referida unidade autônoma, tendo o direito de cobrar posteriormente, do Condômino, ocupante ou proprietário, infrator, todas as despesas, acrescida da penalidade prevista na cláusula 9.1 abaixo.

CAPÍTULO 4 - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO

4.1 Na forma prevista na presente Convenção de Condomínio, as questões administrativo-operacionais serão divididas entre os **SUBCONDOMÍNIOS**.

4.1.1 Os **SUBCONDOMÍNIOS** terão administrações independentes e serão submetidos a normas específicas de utilização estabelecidas nesta Convenção e nos respectivos Regimentos Internos. Em razão do ora disposto, os **SUBCONDOMÍNIOS** terão centros de custos separados, e as despesas de cada um será arcada unicamente pelos Condôminos do respectivo **SUBCONDOMÍNIO**.

4.1.2 Apenas as questões que tenham efetiva repercussão no **CONDOMÍNIO** e o afetem como um todo serão tratadas pela administração geral do **CONDOMÍNIO**.

4.1.3 A descentralização administrativa adotada na presente Convenção, por meio da eleição de Subsíndicos para cada **SUBCONDOMÍNIO**, tem por objetivo manter independência funcional dos **SUBCONDOMÍNIOS**, que deve ser exercida, entretanto, dentro dos limites do seu respectivo **SUBCONDOMÍNIO**. Desta forma, a interpretação das normas constantes desta Convenção, principalmente aquelas relativas à administração e divisão das despesas condominiais, deve ser norteadas por tal princípio, visando a convivência harmônica dos Condôminos.

4.1.4 Levando em conta a existência dos **SUBCONDOMÍNIOS**, com características próprias, cada um deles terá autonomia administrativa, na forma estabelecida nesta Convenção, e farão seus registros fiscais, previdenciários e administrativos de forma independente, inclusive, se possível, com a solicitação de inscrições separadas ou inscrições de filiais no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ.

4.2 Considerando as peculiaridades do **CONDOMÍNIO**, onde cada **SUBCONDOMÍNIO** guarda entre si ampla independência administrativa, a administração do **CONDOMÍNIO** terá a seguinte organização básica:

a) - haverá um Síndico para todo o **CONDOMÍNIO** e 01 (um) Subsíndico para cada **SUBCONDOMÍNIO**;

- b) - cada Subsíndico terá, conforme as atribuições constantes desta Convenção, relativa independência para administrar o **SUBCONDOMÍNIO** para o qual foi eleito, observados os limites previstos nesta Convenção;
- c) - os **SUBCONDOMÍNIOS** terão seus correspondentes Conselhos Consultivos e correspondentes Assembleias Gerais específicas, que terão natureza Ordinária ou Extraordinária;
 - c.1) - o Conselho Consultivo de cada **SUBCONDOMÍNIO** terá independência em relação ao Conselho Consultivo do **CONDOMÍNIO**, quanto aos assuntos relativos exclusivamente a seu **SUBCONDOMÍNIO**;
- d) - para os casos que abranjam assuntos de interesse de todo o **CONDOMÍNIO**, haverá Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária do **CONDOMÍNIO**, sendo a Assembleia Geral do **CONDOMÍNIO** formada pelos Subsíndicos dos **SUBCONDOMÍNIOS**, que deverão obedecer à orientação de voto decidida pelos Condôminos do **SUBCONDOMÍNIO** por ele representado, em Assembleia Geral do respectivo **SUBCONDOMÍNIO**, realizada previamente à Assembleia Geral do **CONDOMÍNIO**;
- e) - além dos órgãos administrativos previstos nesta Convenção, a Assembleia Geral de cada **SUBCONDOMÍNIO** ou do **CONDOMÍNIO** poderá instituir outros órgãos administrativos ou de assessoria, com atribuições e normas de procedimento que expressamente definir.

4.2.1 Cada **SUBCONDOMÍNIO** terá direito a 01 (um) voto nas Assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias, do **CONDOMÍNIO**, com peso correspondente à fração ideal de terreno do respectivo **SUBCONDOMÍNIO**, conforme itens 2.5 a 2.8 acima.

A) – DO SÍNDICO E DOS SUBSÍNDICOS

4.3 O **CONDOMÍNIO** será administrado por um Síndico profissional, pessoa física ou jurídica, que será contratado pelo **CONDOMÍNIO**, e cada **SUBCONDOMÍNIO** será administrado por um Subsíndico, que poderá também ser profissional, pessoa física ou jurídica contratada pelo respectivo **SUBCONDOMÍNIO** ou um condômino do respectivo **SUBCONDOMÍNIO**.

4.3.1 A **INSTITUIDORA**, poderá exercer a atribuição de Síndica do **CONDOMÍNIO** e de Subsíndica dos **SUBCONDOMÍNIOS**, ou indicar terceiro para exercer essas

funções, pelos primeiros 02 (dois) anos de funcionamento do **CONDOMÍNIO**, independentemente de ratificação em Assembleia.

4.3.2 Enquanto a **INSTITUIDORA** exercer a atribuição de Síndica do **CONDOMÍNIO** e de Subsíndica dos **SUBCONDOMÍNIOS**, poderá, em nome do **CONDOMÍNIO** e dos **SUBCONDOMÍNIOS**, efetuar a contratação de outras empresas necessárias ao bom funcionamento dos **SUBCONDOMÍNIOS**, ficando investida de todos os poderes necessários para, em nome do **CONDOMÍNIO** e dos **SUBCONDOMÍNIOS** e representá-los no(s) devido(s) contrato(s).

4.3.3 Ao final do período de 02 (dois) anos, após a Instituição do **CONDOMÍNIO**, todos os membros indicados nos preceitos anteriores serão eleitos na Assembleia Geral do seu respectivo **SUBCONDOMÍNIO**, com exceção do Síndico, que será eleito na Assembleia Geral do **CONDOMÍNIO**, sendo desde logo considerados empossados, todos com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

4.4 Cada um dos Subsíndicos tem as seguintes atribuições, quanto ao **SUBCONDOMÍNIO** de que for responsável, devendo atuar com moderação:

- a) - dar imediato conhecimento à Assembleia Geral da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do **SUBCONDOMÍNIO**;
- b) - referente ao **SUBCONDOMÍNIO** administrado, emitir e enviar os carnês de cobrança a cada condômino do **SUBCONDOMÍNIO**, que poderão ser emitidos sob a forma de documento eletrônico ou decorrentes de processo de conversão eletrônica, efetuando a cobrança judicial se necessário for, ou o protesto dos títulos e documentos, desde que permitido por lei, das quotas de despesas de todos os condôminos do **SUBCONDOMÍNIO**, bem como dos demais encargos estabelecidos nesta Convenção e/ou na lei;
- c) - cumprir e fazer cumprir esta Convenção, bem como o respectivo Regulamento Interno e as deliberações das Assembleias Gerais do seu **SUBCONDOMÍNIO** e do **CONDOMÍNIO**;
- d) - prestar contas à Assembleia Geral dos Condôminos quanto ao exercício findo e, sempre que exigido, exhibir os documentos comprobatórios;

- e) - elaborar e apresentar o orçamento do exercício que poderá se iniciar no 2º (segundo) trimestre de cada ano, terminando no 1º (primeiro) trimestre do ano seguinte;
- f) - advertir, verbalmente ou por escrito, Condômino infrator;
- g) - convocar as Assembleias Gerais, reunião do Conselho Consultivo e de outros órgãos eventuais do **SUBCONDOMÍNIO** e resolver os casos que, porventura, não tiveram solução prevista, expressamente, na lei ou nesta Convenção;
- h) - dispor dos seguintes elementos para a administração, que deverão ser, obrigatoriamente transferidos a seus sucessores, de tudo devendo constar uma relação na ata da eleição de cada novo Síndico: Livro de Moradores do Prédio, Livro de Queixas, Ocorrências e Sugestões, Livro de Atas, Livro de Presença nas Assembleias, Livro de Protocolo, Livro de Documentação de Despesas, Registro de Moradores e outros que a prática aconselhar, além do arquivo de documentos de propriedade do **SUBCONDOMÍNIO**, como a Instituição do **CONDOMÍNIO**, plantas do prédio etc., sendo que os livros deverão ser numerados, abertos, rubricados e encerrados por quem a Assembleia Geral designar;
- i) - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos Condôminos;
- j) - determinar execução de obras e serviços autorizados pelo Conselho Consultivo, quando inadiáveis, ou pela assembleia geral, nos casos gerais, tanto nas partes de propriedade e uso comuns do **SUBCONDOMÍNIO**, quanto nas próprias unidades autônomas, especialmente, neste caso, se não cumpridas pelo Condômino suas próprias obrigações;
 - j.1) - na hipótese de não cumprimento das obrigações pelo Condômino, os serviços serão realizados às suas expensas e, se necessário, o **SUBCONDOMÍNIO** adiantará o pagamento das despesas, cujo valor será reembolsado dentro de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento de notificação enviada ao condômino, acrescido de taxa de administração de 20% (vinte por cento);
 - j.2) - permanecendo inadimplente o Condômino, incidirá nas penalidades previstas no Capítulo 9;

- j.3) - as obras ou reparações necessárias podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo Subsíndico ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer Condômino, que será, nesse caso, reembolsado nas despesas que efetuar;
- j.4) - se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em despesas excessivas, determinada sua realização, o Subsíndico ou Condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à Assembleia, que deverá ser convocada imediatamente. Para os efeitos desta Convenção, são considerados excessivos os gastos superiores a 10% (dez por cento) da arrecadação ordinária mensal do **CONDOMÍNIO**;
- j.5) - não sendo urgentes as obras ou reparos necessários, que importarem em despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após autorização da Assembleia, especialmente convocada pelo Subsíndico ou, em caso de omissão ou impedimento, por qualquer dos Condôminos;
- k) - fazer concorrências ou tomada de preços para serviços do **SUBCONDOMÍNIO**, podendo ordenar qualquer reparo ou adquirir o que for necessário, submetendo previamente à aprovação do Conselho Consultivo as despesas extra-orçamentárias, podendo, também, em comum acordo com o síndico, mandar executar quaisquer consertos ou reparos de vulto, de caráter urgente, nas instalações danificadas, independentemente de consulta aos condôminos e ao Conselho Consultivo, desde que as peculiaridades das medidas a serem tomadas não possibilitem tal consulta prévia.

4.4.1 Na ausência ou impedimento do Subsíndico, o presidente do Conselho Consultivo do **SUBCONDOMÍNIO**, se houver, assumirá suas funções.

4.5 Compete ao Síndico, além das legais e excluídas aquelas conferidas aos Subsíndicos, as seguintes atribuições, devendo atuar com moderação:

- a) - representar ativa ou passivamente o **CONDOMÍNIO**, em juízo ou fora dele, e praticar todos os atos em defesa dos interesses comuns, para o que lhe serão outorgados os mais amplos, gerais e ilimitados poderes em direito permitidos, inclusive “ad-judicia”, além das atribuições conferidas pelos artigos 1.348 e seguintes do Código Civil;
- a.1) – não obstante a disposição retro, ficam conferidos poderes para o Subsíndico mais idoso ou qualquer membro do Conselho Consultivo,

representar o **CONDOMÍNIO** em ações trabalhistas e nos casos em que o Síndico não puder comparecer;

- b) - proceder ao registro de todos os empregados do **CONDOMÍNIO** nos prazos legais, assim como efetuar os recolhimentos de tributos, encargos e contribuições, previstos em lei, na hipótese de não ser contratada empresa terceirizada para executar os serviços do **CONDOMÍNIO**, pois, neste caso, a empresa terceirizada será responsável, direta e exclusivamente, pelo registro e pagamento de todos os tributos, encargos e contribuições relativos a seus empregados, cabendo ao Síndico fiscalizar a empresa contratada para que esta o faça;
- c) - supervisionar o registro de todos os funcionários do **CONDOMÍNIO** nos prazos legais, assim como efetuar os recolhimentos dos impostos, encargos e benefícios (INSS, IR, PIS, FGTS, etc.) previstos na legislação;
- d) - efetuar o seguro do **CONDOMÍNIO**, previsto nesta convenção, devendo fazer constar da respectiva apólice previsão da reconstrução do **CONDOMÍNIO**, em caso de destruição total ou parcial;
- e) - efetuar seguros do **CONDOMÍNIO** contra incêndio e de responsabilidade civil contra terceiros;
- f) - impor, diretamente aos Condôminos, ocupantes ou cessionários, empregados e dependentes, a fiel observância desta Convenção e do Regulamento Interno do **CONDOMÍNIO**, de forma a assegurar os direitos e obrigações mútuas quando da utilização das partes comuns e das unidades autônomas;
- g) - aprovar as despesas mensais efetuadas, demonstradas pela Administradora, apresentando aos Condôminos, quando solicitado, a documentação existente em arquivo;
- h) - pagar pontualmente as taxas de serviços públicos utilizados pelo **CONDOMÍNIO**, tais como telefone, energia elétrica, água, esgoto, etc.;
- i) - dirigir, fiscalizar, licenciar, transferir e punir os funcionários e empregados da coletividade condominial, submetendo-os à disciplina adequada;
- j) - receber e dar quitação em nome do **CONDOMÍNIO**, movimentar contas bancárias do mesmo, emitindo e endossando cheques, depositando as importâncias recebidas em pagamento, etc., aplicando os respectivos valores,

inclusive as parcelas referentes ao fundo de reserva, em instituição financeira de escolha conjunta com o Conselho Consultivo;

- k) - enviar cartas de convocação para a Assembleia Geral do **CONDOMÍNIO**, providenciando os respectivos registros das atas e remetendo cópias aos condôminos;
- l) - cumprir e fazer cumprir esta Convenção, os Regulamentos Internos dos **SUBCONDOMÍNIOS** e as deliberações das Assembleias Gerais dos **SUBCONDOMÍNIOS** e do **CONDOMÍNIO**;
- m) - dispor dos seguintes elementos para a administração, que deverão ser, obrigatoriamente transferidos a seus sucessores, de tudo devendo constar uma relação na ata da eleição de cada novo Síndico: Livro de Atas, Livro de Presença nas Assembleias, Fichário de Empregados, Livro de Protocolo, Livro de Documentação de Despesas, Registro de Moradores e outros que a prática aconselhar, além do arquivo de documentos de propriedade do **CONDOMÍNIO**, como a Instituição do **CONDOMÍNIO**, plantas do prédio etc., sendo que os livros deverão ser numerados, abertos, rubricados e encerrados por quem a Assembleia Geral designar;
- n) - manter em arquivos, durante o prazo mínimo de 05 (cinco) anos, toda a documentação contábil e fiscal relativa ao **CONDOMÍNIO**;
- o) - prestar orientação e assessoria jurídica, excluídos os procedimentos contenciosos, os quais serão propostos e acompanhados pelos advogados contratados e pagos pelo **CONDOMÍNIO**;
- p) - determinar execução de obras e serviços no **CONDOMÍNIO** cuja autorização não seja de competência de um **SUBCONDOMÍNIO**, autorizados pelo Conselho Consultivo, quando inadiáveis, ou pela Assembleia Geral, nos casos gerais, tanto nas partes de propriedade e uso comuns do **CONDOMÍNIO**;
- q) - fazer concorrências ou tomada de preços para serviços do **CONDOMÍNIO**, podendo ordenar qualquer reparo ou adquirir o que for necessário, submetendo previamente à aprovação do Conselho Consultivo as despesas extra-orçamentárias, podendo, também, em comum acordo com o síndico, mandar executar quaisquer consertos ou reparos de vulto, de caráter urgente, nas instalações danificadas, independentemente de consulta aos condôminos e ao

Conselho Consultivo, desde que as peculiaridades das medidas a serem tomadas não possibilitem tal consulta prévia;

r) - delegar, total ou parcialmente, poderes de representação ou funções administrativas, especificando-as, quando da delegação, a pessoas naturais ou jurídicas, de sua confiança e sob sua inteira responsabilidade, mediante aprovação da Assembleia Geral;

r.1) - as funções que exorbitem a mera administração ordinária são indelegáveis, devendo ser exercidas direta e pessoalmente pelo Síndico;

s) - informar a cada **SUBCONDOMÍNIO** os valores das despesas comuns do **CONDOMÍNIO** a serem rateadas juntamente com as despesas de cada **SUBCONDOMÍNIO**;

t) - admitir e demitir empregados do **CONDOMÍNIO**, dentro dos critérios e normas legais, fixando-lhes salários e definindo-lhes funções, para os efeitos de legislação trabalhista e de previdência social, observada as bases correntes, sem prejuízo do orçamento anual.

4.6 Das decisões do Síndico e do Subsíndico caberá recurso à respectiva Assembleia Geral convocada pelos interessados.

4.7 As funções do Síndico, serão remuneradas, por se tratar necessariamente de profissional, e dos Subsíndicos poderá ser remunerada, caso seja definida, pela Assembleia Geral, a contratação de profissional. Os membros dos Conselhos, Consultivo e Fiscal, e seus suplentes, e dos membros de outros órgãos eventuais são de natureza não remunerada.

4.8 É vedada a escolha, para qualquer das funções acima, de proprietário em débito com o **CONDOMÍNIO** ou que tenha sido multado em qualquer dos 02 (dois) últimos exercícios ou que, nesse mesmo período, tenha sido judicialmente cobrado para pagamento de suas contribuições.

4.9 O Síndico poderá, em nome do **CONDOMÍNIO**, contratar empresa administradora que deverá ser a mesma para todos os **SUBCONDOMÍNIOS**, bem como efetuar a contratação de outras empresas necessárias ao bom funcionamento do **CONDOMÍNIO**.

- 4.9.1** Caso o **CONDOMÍNIO** ou os **SUBCONDOMÍNIOS** pretendam contratar alguma obra ou serviço, ou ainda, adquirir materiais, se o interessado em prestar o serviço ou fornecer os materiais possuir com o Síndico ou Subsíndico alguma relação conforme definido na cláusula 4.9.3 abaixo, previamente à sua contratação, a sua indicação deverá ser submetida ao Conselho Deliberativo e se estes assim desejarem, à Assembleia Geral, hipótese na qual o Síndico não poderá participar da deliberação acerca desta matéria.
- 4.9.2** Diante do disposto acima, fica impedido de se candidatar e ser votado para ocupar o cargo de Síndico ou Subsíndico aquele que tenha qualquer parente que preste serviço ou forneça materiais ao **CONDOMÍNIO**.
- 4.9.3** Para os fins do disposto nas cláusulas 4.9.1 e 4.9.2 acima, considerar-se-á pessoa relacionada ao Síndico ou Subsíndico: (i) o cônjuge; (ii) o(a) companheiro(a); (iii) os parentes até o 4º grau; e (iv) as sociedades direta ou indiretamente controladas pelo Síndico ou pelas demais pessoas relacionadas a ele nos termos dos itens (i) a (iii).
- 4.10** O Síndico poderá ser destituído por maioria absoluta de votos de todos os Condôminos (metade mais um, de todos os Condôminos), em Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim.
- 4.10.1** O Subsíndico poderá ser destituído por maioria absoluta de votos de todos os Condôminos do seu **SUBCONDOMÍNIO** (metade mais um, de todos os Condôminos daquele **SUBCONDOMÍNIO**), em Assembleia Geral Extraordinária do seu respectivo **SUBCONDOMÍNIO**, especialmente convocada para este fim.
- 4.11** No caso de morte, renúncia ou destituição do Síndico, assumirá as funções o Subsíndico do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, o qual, em até 20 (vinte) dias após assumir as funções de Síndico, convocará uma Assembleia Geral Extraordinária para proceder à eleição de novo Síndico, que exercerá o mandato pelo prazo complementar, ou até a realização, se for o caso, da próxima Assembleia Geral Ordinária em que se procederá à eleição do Síndico e dos membros do Conselho Consultivo.

B) – DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO

- 4.12** A Administradora terá as funções administrativas que lhe forem delegadas pelo Síndico e os Subsíndicos e procederá de acordo com suas determinações.

4.12.1 Tendo em vista a necessidade de se assegurar ao **CONDOMÍNIO**, desde o início de sua vida operacional, um serviço compatível com o padrão adotado, sua administração será entregue a uma empresa especializada no setor, facultando-se à **INSTITUIDORA** a indicação e contratação da primeira Administradora, razão pela qual fica investida de todos os poderes necessários para, em nome e por conta do **CONDOMÍNIO**, firmar o respectivo contrato de administração.

4.12.2 Considerando o exposto na cláusula anterior, a **INSTITUIDORA** indicará uma Administradora para administração do **CONDOMÍNIO**, para os seus 02 (dois) primeiros anos de atividades.

4.13 A partir do 3º (terceiro) ano de funcionamento do **CONDOMÍNIO**, a Assembleia Geral Ordinária do **CONDOMÍNIO**, poderá deliberar a renovação do contrato ou escolher outra Administradora, para um novo período de 02 (dois) anos, observado o disposto na cláusula 4.12.1 acima, sendo permitida a prorrogação deste prazo por iguais períodos, fixando-lhe a respectiva remuneração.

4.14 O Contrato entre o **CONDOMÍNIO** e a Administradora deverá obedecer aos termos desta Convenção e, em especial, aos constantes desta cláusula e não será necessária a ratificação da escolha e contratação da Administradora, feita pela **INSTITUIDORA** e/ou dos termos e condições constantes no contrato firmado entre elas, os quais vigorarão pelo prazo estabelecido na cláusula 4.12.2 acima.

4.15 Além dos demais expressamente previstos nesta Convenção, constituem deveres e atribuições da Administradora:

- a) - coordenar, fiscalizar e administrar os serviços relativos ao **CONDOMÍNIO** e os específicos de cada **SUBCONDOMÍNIO**;
- b) - proceder à administração geral do **CONDOMÍNIO** e de cada **SUBCONDOMÍNIO**, defender seus interesses, fazendo observar a Convenção, os Regulamentos Internos e as deliberações tomadas nas Assembleias;
- c) - coordenar e fiscalizar a admissão e demissão dos funcionários e empregados para a coletividade condominial, inclusive os necessários à prestação dos serviços convencionados dentro dos critérios e normas, fixando-lhes os salários e definindo-lhes as funções para os efeitos de legislação trabalhista da previdência social, observadas as bases sem prejuízo do orçamento anual;

- d) - contratar e manter em dia, com a anuência do Síndico, os seguros do **CONDOMÍNIO**, contra incêndio, de responsabilidade civil contra terceiros e dos empregados, estes por acidentes de trabalho;
- e) - pagar pontualmente as taxas de serviços públicos utilizados pelo **CONDOMÍNIO**, tais como telefone, energia elétrica, água, esgoto, etc.;
- f) - rubricar e manter em seu poder, como depositária, o livro de presença e de Atas das Assembleias Gerais do **CONDOMÍNIO** e dos **SUBCONDOMÍNIO**, fornecendo cópias autenticadas ao Condômino que as solicitar e pagar o respectivo custo;
- g) - impor, diretamente aos Condôminos, ocupantes ou cessionários, empregados e dependentes, a fiel observância desta Convenção e dos Regulamentos Internos dos **SUBCONDOMÍNIO**, de forma a assegurar os direitos e obrigações mútuas quando da utilização das partes comuns e das unidades autônomas;
- h) - dirigir, fiscalizar, licenciar, transferir e punir os funcionários e empregados da coletividade condominial, submetendo-os à disciplina adequada;
- i) - elaborar os orçamentos para cada exercício, justificando-o e submetendo-o ao Síndico e a cada Subsíndico para que estes os aprovem e, por sua vez, os submetam ao respectivo Conselho Consultivo e Assembleia Geral, emitindo e enviando os carnês de cobrança a cada um dos respectivos Condôminos;
- j) - prestar orientação e assessoria jurídica, excluídos os procedimentos contenciosos, os quais serão propostos e acompanhados pelos advogados contratados e pagos pelo **CONDOMÍNIO** ou por um **SUBCONDOMÍNIO**;
- k) - administrar os serviços e interesses da coletividade condominial, prestando contas de sua administração anualmente, em Assembleia Ordinária;
- l) - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias do **CONDOMÍNIO** e de cada **SUBCONDOMÍNIO**;
- m) - manter em boa ordem a escrituração das despesas da coletividade condominial, em livros adequados, assim como lançar todas as operações relativas à administração do **CONDOMÍNIO** e dos **SUBCONDOMÍNIOS**;

- n) - remeter mensalmente ao Síndico e aos Subsíndicos, os demonstrativos das contas do **CONDOMÍNIO** e de cada **SUBCONDOMÍNIO**;
- o) - manter em seu poder, como depositário, os arquivos do **CONDOMÍNIO** e dos **SUBCONDOMÍNIOS** e os livros de suas contabilidades, inclusive os relativos aos exercícios findos, fornecendo cópias autenticadas ao Condômino que as solicitar e pagar o respectivo custo, ou conforme orientação do Síndico e dos Subsíndicos;
- p) - propor ao Subsíndico a aplicação de penalidade aos Condôminos faltosos, bem como a instituição de outras penalidades além das previstas nesta Convenção;
- q) - entregar ao Síndico e a cada Subsíndico eleito todos os papéis, livros e documentos pertencentes ao **CONDOMÍNIO** e ao respectivo **SUBCONDOMÍNIO**, quando encerrada sua administração;
- r) - supervisionar o registro de todos os funcionários do **CONDOMÍNIO** e dos **SUBCONDOMÍNIOS** nos prazos legais, assim como efetuar os recolhimentos dos impostos, encargos e benefícios (INSS, IR, PIS, FGTS, etc.) previstos na legislação;
- s) - manter os livros de reclamações do **CONDOMÍNIO** e dos **SUBCONDOMÍNIOS** em local de fácil acesso aos Condôminos, ficando a Administradora obrigada a assinar as reclamações apresentadas, através do seu representante, dando ciência e tomando as devidas providências;
- t) - apresentar qualquer documento relativo ao **CONDOMÍNIO** ou aos **SUBCONDOMÍNIOS**, no que tange ao recolhimento de impostos, encargos ou benefícios, extratos bancários ou documentos contábeis de qualquer natureza;
- u) - enviar cartas de convocação para as Assembleias Gerais, elaborar as atas destas, providenciando os respectivos registros e enviando cópia aos Condôminos.

4.16 No exercício normal de suas atribuições, o Síndico, os Subsíndicos e a Administradora não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações contratadas em nome e no interesse do **CONDOMÍNIO**, mas responderão pelos prejuízos a que derem causa, por dolo, culpa, omissão, bem como pelos atos praticados que excederem os poderes de administração.

4.17 Os atos do Síndico e da Administradora poderão ser revistos através de decisão tomada em Assembleia Geral, convocada por, pelo menos, 1/4 (um quarto) dos votos de todos os Condôminos e aprovada pela maioria absoluta (metade mais um) de todos os Condôminos, representados na Assembleia Geral por seus Subsíndicos.

4.17.1 Os atos dos Subsíndico poderão ser revistos através de decisão tomada em Assembleia Geral do respectivo **SUBCONDOMÍNIO**, convocada por, pelo menos, 1/4 (um quarto) dos votos e aprovada pela maioria absoluta (metade mais um) de todos os Condôminos daquele **SUBCONDOMÍNIO**.

C) - DOS CONSELHOS CONSULTIVOS

4.18 O **CONDOMÍNIO** poderá ter e cada um dos **SUBCONDOMÍNIOS** terá um Conselho Consultivo, composto por 03 (três) membros e 01 (um) suplente, todos Condôminos.

4.18.1 Cada uma dos Conselhos Consultivos, que serão presididos, respectivamente, pelo mais idoso de seus membros, terão as seguintes atribuições:

- a) - assessorar o Síndico ou o Subsíndico e fiscalizar suas ações nas soluções dos problemas;
- b) - autorizar o Síndico ou o Subsíndico a efetuar despesas extraordinárias não previstas no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, nem autorizadas por esta Convenção em virtude de sua urgência;
- c) - emitir parecer sobre as contas do Síndico ou do Subsíndico conferindo-as, aprovando-as ou rejeitando-as;
- d) - elaborar o Regimento Interno do seu **SUBCONDOMÍNIO** e as alterações que forem necessários, para uso das áreas comuns do **CONDOMÍNIO**, se houver;
- e) - levar ao conhecimento das Assembleias Gerais as irregularidades verificadas na administração do **CONDOMÍNIO** ou do **SUBCONDOMÍNIO**;
- f) - abrir e encerrar o Livro Caixa, bem como rubricar as folhas; e

- g) - auxiliar o Síndico ou o Subsíndico em relação a aplicação de multas aos Condôminos infratores.

4.19 No caso de vacância de um cargo de conselheiro do Conselho Consultivo, o conselheiro suplente, eleito em Assembleia Geral Ordinária, conforme cláusula 4.18 acima, assumirá suas funções.

4.19.1 Se ocorrer vacância da maioria ou da totalidade dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder à nova eleição.

4.20 O Conselho Consultivo se reunirá sempre que os Condôminos exigirem, podendo a reunião ser convocada, também, pelo Síndico ou o Subsíndico, ou, se for o caso, pela Administradora. As decisões do Conselho Consultivo serão tomadas pelo voto da maioria, devendo ser lavrada ata, observado o disposto, no que couber, para as da respectiva Assembleia Geral.

4.21 Como órgão de assessoria, as decisões de cada Conselho Consultivo não vinculam a atuação do Síndico, do Subsíndico ou da Administradora.

D) - DOS CONSELHOS FISCAIS

4.22 O **CONDOMÍNIO** e os **SUBCONDOMÍNIOS** poderão ter, cada um, um Conselho Fiscal, se assim for determinado pelas respectivas Assembleias Gerais, que terá por atribuição fiscalizar as contas do **CONDOMÍNIO** e de cada **SUBCONDOMÍNIO**.

4.22.1 Ao Conselho Fiscal caberá fazer demonstração mensal das despesas efetuadas e das receitas auferidas, apresentando aos Condôminos, se for o caso, a documentação correspondente, que deverá estar arquivada com o restante dos documentos do **CONDOMÍNIO** ou dos **SUBCONDOMÍNIOS**, conforme o caso.

4.22.2 Cada Conselho Fiscal terá 03 (três) membros, eleitos em Assembleia do **CONDOMÍNIO** ou dos **SUBCONDOMÍNIOS**, conforme o caso.

4.22.3 São aplicáveis aos Conselhos Fiscais, no que couber, as mesmas normas acima estabelecidas para o Conselho Consultivo.

4.22.4 Caso não seja instalado Conselho Fiscal, em um **SUBCONDOMÍNIO**, o Conselho Consultivo deverá exercer as funções previstas nesta cláusula.

E) - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

4.23 Sempre que houver necessidade de discussão, deliberação e aprovação de assuntos de interesse geral do **CONDOMÍNIO**, ou que afetem mais de um **SUBCONDOMÍNIO** ou as áreas comuns, serão realizadas Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias do **CONDOMÍNIO**.

4.23.1 Nas Assembleias Gerais do **CONDOMÍNIO** somente poderão ser votados e deliberados assuntos de interesse do **CONDOMÍNIO** como um todo ou mais de um **SUBCONDOMÍNIO**, reservando-se à Assembleia Geral dos **SUBCONDOMÍNIOS**, a votação e deliberação dos assuntos de interesse exclusivo de cada **SUBCONDOMÍNIO** individualmente e/ou que digam respeito ao relacionamento de cada **SUBCONDOMÍNIO** com terceiros.

4.23.2 As despesas com a convocação e realização das Assembleias Gerais dos **SUBCONDOMÍNIOS** serão levadas a débito deste **SUBCONDOMÍNIO**, salvo quando convocadas por Condômino para apreciação de recurso deste, quando, então, serão custeadas pelo Condômino que convocar a Assembleia, caso o recurso seja desprovido; se provido, o valor ser-lhe-á devolvido pelo **SUBCONDOMÍNIO** devidamente corrigido.

4.23.3 Nas Assembleias Gerais do **CONDOMÍNIO** somente terão direito de participar e votar, os Subsíndicos dos **SUBCONDOMÍNIOS**.

4.23.4 Em caso de divergência entre as decisões tomadas na Assembleia Geral dos **SUBCONDOMÍNIOS** e na Assembleia Geral do **CONDOMÍNIO**, prevalecerá a decisão nesta última.

4.24 A Assembleia Geral do **CONDOMÍNIO** e de cada **SUBCONDOMÍNIO** será convocada com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, por meio de edital de convocação, colocado em local visível de cada um dos **SUBCONDOMÍNIOS**, determinado pelo Síndico, nela constando o local, dia e hora da reunião e a ordem do dia, ainda que sumariamente indicada e enviado, por cópia e através de carta registrada ou sob protocolo, a cada Condômino, para o endereço registrado no **CONDOMÍNIO**.

4.24.1 No edital de convocação constará, ainda que abreviadamente, a ordem do dia, sobre a qual deliberarão os presentes, mais o item “Assuntos Gerais e de interesse do **CONDOMÍNIO** ou **SUBCONDOMÍNIO**” e a disposição de que, não havendo quórum suficiente para instalação da Assembleia Geral, em primeira convocação, a segunda realizar-se-á 30 (trinta) minutos após.

4.24.2 Como exceção, ainda que não conste da ordem do dia, a Assembleia Geral tomará conhecimento de recurso apresentado por **CONDOMÍNIO** ou pelo Conselho Consultivo de decisão proferida pelo Síndico ou por delegação deste, pelo Subsíndico ou pela Administradora, se houver, e que se refira, especialmente, a esse mesmo Condômino ou ao Conselho Consultivo.

4.25 As Assembleias do **CONDOMÍNIO** e dos **SUBCONDOMÍNIOS** serão dirigidas, respectivamente, por um presidente, escolhido entre os Condôminos presentes, por aclamação ou eleição, e secretariada por pessoa, Condômino ou não, de livre escolha do presidente. Não é permitido ao Síndico ou ao Subsíndico presidir ou secretariar os trabalhos da Assembleia.

4.25.1 Caberá ao presidente da Assembleia Geral:

- a) - examinar o livro de registro de presença e verificar os requisitos de quórum necessários à instalação da Assembleia, como estabelecido nesta Convenção;
- b) - examinar as procurações apresentadas, admitindo ou não, o respectivo mandatário, com eventual recurso dos interessados à própria Assembleia; enquanto não deliberado a respeito, o voto dos mesmos será tomado em apartado;
- c) - dirigir os trabalhos, determinando os atos a serem praticados pelo secretário, colocando os assuntos em debate e votação, podendo, até mesmo, inverter a sequência dos temas da Ordem do Dia;
- d) - atuar como mediador dos debates, procurando dar voz a todos os que quiserem fazer uso da palavra, mas garantindo a eficiência dos trabalhos;
- e) - suspender a Assembleia, em face do adiantado da hora, ou se houver necessidade de coligir elementos ou completar informações, ou ainda se os trabalhos estiverem tumultuados, transferindo a Assembleia para outro dia ou local mais apropriado;
- f) - encerrar o livro de registro de presença e assinar o livro de atas da Assembleia Geral.

4.25.2 Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral, será lavrada ata que poderá ser elaborada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive

dissidências e protestos, e conter apenas a transcrição das deliberações tomadas, desde que:

- a) - os documentos ou propostas submetidas à Assembleia assim como as declarações de voto ou dissidência, referidas na ata, sejam numerados seguidamente e arquivadas junto com a ata;
- b) - o presidente da Assembleia, a pedido do Condômino interessado, autentique exemplar assinado de proposta, declaração de voto ou dissidência ou protesto apresentado.

4.25.3 A ata da Assembleia Geral será lavrada pelo secretário, assinada por este e pelo presidente, levada a registro em Cartório de Títulos e Documentos e arquivada no livro de atas do **CONDOMÍNIO**.

4.25.3.1 A critério do presidente da Assembleia Geral, a ata poderá ser lavrada e lida ao final da própria Assembleia Geral ou, então, lavrada posteriormente.

4.25.4 Quando a ata da Assembleia Geral do **CONDOMÍNIO** refletir alteração ou acréscimo de dispositivo constante nesta Convenção será averbada no Registro de Imóveis competente.

4.26 Cópia da ata será remetida a cada Condômino, dentro de 15 (quinze) dias da data da Assembleia Geral, ainda que não tenha sido objeto de registro, para manifestação dos Condôminos, também no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que o silêncio caracterizará a aprovação integral e irrevogável, pelos Condôminos, do texto contido na ata.

4.26.1 A manifestação em contrário, por parte de algum Condômino, significará recurso à próxima Assembleia Geral, sem efeito suspensivo, devendo a decisão ser obedecida, desde logo, por todos os Condôminos, inclusive pelo impugnante.

4.27 Se alguma unidade autônoma pertencer, em virtude de comunhão, sucessão ou por qualquer outra circunstância, a diversas pessoas, estas, obrigatoriamente, nomearão uma delas que deverá representá-las nas Assembleias e perante o **SUBCONDOMÍNIO** e o **CONDOMÍNIO** em geral, devendo, para tanto, ser outorgado o competente mandato, sob pena de suspensão temporária do exercício do direito de voto.

4.27.1 À copropriedade entre marido e mulher não se aplica o acima disposto podendo o direito de voto ser exercido por qualquer dos cônjuges.

4.27.2 Em caso de empate na apuração de votos, além de seu voto normal, caberá o de qualidade (desempate) ao presidente da Assembleia Geral.

4.28 A Assembleia Geral se reunirá e deliberará em ato contínuo. Os trabalhos poderão ser suspensos e prosseguirão em data posterior, quer pelo adiantado da hora, quer pela necessidade de corrigir elementos ou completar informações, quer por estar tumultuados os trabalhos.

4.28.1 O prosseguimento da Assembleia Geral em outra data independará de nova convocação, cabendo, exclusivamente, ao presidente da reunião suspensa, definir data, horário e local para prosseguimento, o que deverá ser comunicado aos presentes, quando da suspensão. Na reunião em continuação poderão participar Condôminos que não estiveram presentes na anterior, contudo, não poderá ser deliberado novamente sobre questões já decididas anteriormente.

4.29 A Assembleia Geral Ordinária e a Extraordinária poderão ser, cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora e instrumentadas em ata única.

4.30 O locatário poderá votar nas decisões da Assembleia Geral de seu **SUBCONDOMÍNIO** que envolvam despesas ordinárias do **CONDOMÍNIO**, desde que o locador/proprietário da unidade locada não esteja presente ou representado por um procurador.

E.1) - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DOS SUBCONDOMÍNIOS

4.31 A convocação da Assembleia Geral de cada **SUBCONDOMÍNIO** poderá ser efetuada:

- a) - pelo Subsíndico daquele **SUBCONDOMÍNIO**;
- b) - pelos membros do Conselho Consultivo daquele **SUBCONDOMÍNIO**, se houver;
- c) - pelos membros do Conselho Fiscal daquele **SUBCONDOMÍNIO**, se houver;
- d) - por condôminos, que representem $\frac{1}{4}$ (um quarto) dos votos daquele **SUBCONDOMÍNIO**.

4.32 A Assembleia Geral Ordinária de cada **SUBCONDOMÍNIO** deverá ser realizada até o final do primeiro trimestre após o término do exercício social e a ela competirá, principalmente:

- a) - apreciar e deliberar sobre a prestação de contas do Subsíndico relativa ao exercício social anterior;
- b) - fixar o orçamento anual daquele **SUBCONDOMÍNIO** para o exercício social iniciado e a forma de cobrança das respectivas despesas de **SUBCONDOMÍNIO**;
- c) - eleger o Subsíndico, os membros do Conselho Consultivo e de outros eventuais órgãos daquele **SUBCONDOMÍNIO**;
- d) - conhecer e decidir recurso de Condômino ou do Conselho Consultivo daquele **SUBCONDOMÍNIO**, apresentados contra as decisões do Subsíndico daquele **SUBCONDOMÍNIO**, desde que protocolados em até 05 (cinco) dias antes da realização da Assembleia Geral;
- e) - decidir sobre assuntos de interesse geral e de outras matérias constantes da ordem do dia;
- f) - exclusivamente com relação aos **SUBCONDOMÍNIOS MORATTO** e **VITAL**, bienalmente haverá sorteio para a distribuição das vagas de garagem aos Condôminos.

4.32.1 A Assembleia Geral Extraordinária de cada **SUBCONDOMÍNIO** deliberará, entre outros fins e conforme o caso, sobre:

- a) - matéria específica da Assembleia Geral Ordinária, quando esta não for realizada tempestivamente, ou que tenha surgido posteriormente;
- b) - destituição do Subsíndico e/ou dos membros do Conselho Consultivo e de outros eventuais órgãos daquele **SUBCONDOMÍNIO**;
- c) - decidir sobre assuntos de interesse geral e de outras matérias constantes da ordem do dia.

4.32.2 Os votos dos Condôminos nas Assembleias Gerais dos **SUBCONDOMÍNIOS** serão computados de acordo com a fração ideal de suas unidades autônomas integrantes daquele **SUBCONDOMÍNIO**.

4.33 Para instalação da Assembleia Geral de cada **SUBCONDOMÍNIO** será observado o seguinte quórum:

- a) - 1ª (primeira) convocação: 2/3 (dois terços) das frações ideais do **SUBCONDOMÍNIO**;
- b) - 2ª (segunda) convocação: qualquer número de condôminos presentes do **SUBCONDOMÍNIO**.

4.33.1 Deverá ser obedecido, conforme a matéria, o seguinte quórum para deliberação em Assembleia Geral de cada um dos **SUBCONDOMÍNIOS**:

- a) - assuntos gerais, que não os abaixo elencados: maioria simples de votos dos condôminos presentes (metade mais um dos presentes em Assembleia Geral);
- b) - destituição de membros do Conselho Consultivo e de outros eventuais órgãos do **SUBCONDOMÍNIO**: maioria simples de votos dos condôminos presentes (metade mais um dos presentes em Assembleia Geral);
- c) - destituição do Subsíndico: maioria qualificada dos votos do **SUBCONDOMÍNIO** (metade mais um dos votos totais do **SUBCONDOMÍNIO**);
- d) - imposição de multa por não cumprimento reiterado dos deveres perante o **CONDOMÍNIO**; ou por reiterado comportamento antissocial, gerador de incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores: $\frac{3}{4}$ (três quartos) dos votos dos condôminos do respectivo **SUBCONDOMÍNIO** (presentes e não presentes em Assembleia Geral).

4.34 As decisões da Assembleia Geral de cada **SUBCONDOMÍNIO** serão obrigatórias para todos os condôminos daquele **SUBCONDOMÍNIO**, ainda que vencidos nas deliberações, ou que a ela não tenham comparecido, mesmo que ausentes do domicílio e independentemente do recebimento pessoal do edital de convocação.

E.2) - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DO CONDOMÍNIO

4.35 Considerando a autonomia administrativa dos **SUBCONDOMÍNIOS**, dizem respeito à administração do **CONDOMÍNIO** somente questões que extrapolem os interesses e competências individuais dos **SUBCONDOMÍNIOS**, tais como, exemplificativamente:

- a) - desapropriação total ou parcial do terreno do **CONDOMÍNIO**;
- b) - ocorrência de sinistro que destrua ou comprometa mais de um **SUBCONDOMÍNIO**;
- c) - locação ou cessão das áreas comuns do **CONDOMÍNIO**.

4.36 A convocação da Assembleia Geral do **CONDOMÍNIO** poderá ser efetuada:

- a) - pelo Síndico ou qualquer um dos Subsíndicos;
- b) - por condôminos, que representem $\frac{1}{4}$ (um quarto) das frações ideais do **CONDOMÍNIO**.

4.37 A primeira Assembleia Geral Ordinária, denominada, também, de Assembleia Geral de Instalação, será realizada quando convocada pela **INSTITUIDORA**, estando ou não expedido o competente certificado de conclusão parcial da construção ("Habite-se") do **CONDOMÍNIO**, com as seguintes atribuições:

- a) - empossar os primeiros Síndico e Subsíndicos, indicados pela **INSTITUIDORA** na forma da cláusula 4.3.1 acima;
- b) - fixar os primeiros orçamentos, que poderão abranger um período inferior ao anual;
- c) - deliberar sobre as medidas e providências preliminares a respeito da instalação e funcionamento inicial do **CONDOMÍNIO** e de sua administração;
- d) - sorteio para definição do uso de vagas de garagem dos **SUBCONDOMÍNIOS VITAL e MORATTO**;
- e) - decidir sobre assuntos de interesse geral e de outras matérias constantes da ordem do dia.

4.38 As demais Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão anualmente, sempre até o dia 30 de junho e a elas competirá, principalmente:

- a) - apreciar e deliberar sobre a prestação de contas do Síndico, e relatório das atividades da administradora, se houver, tudo relativamente ao exercício social anterior;
- b) - fixar o orçamento anual do **CONDOMÍNIO** para o exercício social vindouro e a forma de cobrança das respectivas despesas de **CONDOMÍNIO**;
- c) - eleger o Síndico e de outros eventuais órgãos do **CONDOMÍNIO**;
- d) - conhecer e decidir recurso de condômino ou do Conselho Consultivo, apresentado por intermédio do Subsíndico do **SUBCONDOMÍNIO** do condômino impugnante, desde que protocolados na administração do **CONDOMÍNIO** em até 05 (cinco) dias antes da realização da Assembleia Geral;
- e) - decidir sobre assuntos de interesse geral e de outras matérias constantes da ordem do dia, referente ao **CONDOMÍNIO**.

4.38.1 A Assembleia Geral Extraordinária do **CONDOMÍNIO** decidirá, entre outras matérias e conforme o caso, sobre:

- a) - matéria específica da Assembleia Geral Ordinária, quando esta não for realizada tempestivamente, ou que tenha surgido posteriormente;
- b) - destituição do Síndico e de outros eventuais órgãos do **CONDOMÍNIO** ou da Administradora;
- c) - alteração desta Convenção de Condomínio.

4.39 Para instalação da Assembleia Geral do **CONDOMÍNIO** será observado o seguinte quórum:

- a) - 1ª (primeira) convocação: 2/3 das frações ideais do **CONDOMÍNIO**;
- b) - 2ª (segunda) convocação: qualquer número de participantes.

4.39.1 Os votos serão computados da seguinte forma:

- a) - terão direito a voto os Subsíndicos dos **SUBCONDOMÍNIOS** que votarão com prévio respaldo das votações das Assembleias dos respectivos **SUBCONDOMÍNIOS**, realizadas previamente para deliberação prévia das matérias que serão objeto da Assembleia Geral do **CONDOMÍNIO**, observando os quóruns da cláusula 4.39.2 abaixo;
- b) - excepcionalmente, na ausência ou impedimento do Subsíndico, o presidente do Conselho Consultivo de um **SUBCONDOMÍNIO** poderá votar na Assembleia Geral do **CONDOMÍNIO**, desde que autorizado expressamente pelo Subsíndico que estiver representando.

4.39.2 Deverá ser obedecido, conforme a matéria, o seguinte quórum para deliberação em Assembleia Geral do **CONDOMÍNIO**, obedecida a proporção representada por cada voto:

- a) - maioria simples de votos dos presentes à Assembleia Geral:
 - a.1) - destituição ou eleição dos membros do Conselho Consultivo e de outros eventuais órgãos do **CONDOMÍNIO**;
 - a.2) - assuntos gerais, que não os abaixo elencados;
 - a.3) - realização de obras úteis no **CONDOMÍNIO**;
 - a.4) - recursos apresentados por condôminos pela aplicação de multas pecuniárias a eventuais infrações e/ou inobservância desta Convenção e/ou do Regimento Interno do **CONDOMÍNIO**;
 - a.5) - eleição do Síndico do **CONDOMÍNIO**;
 - a.6) - modificação do Regimento Interno, inclusive acréscimo de novas disposições
- b) - maioria absoluta dos votos do **CONDOMÍNIO**:
 - b.1) - reconstrução ou venda dos materiais, na ocorrência de sinistro total, ou que destrua mais de 2/3 (dois terços) do **CONDOMÍNIO**, ou ameaça de ruína;
- c) - 2/3 (dois terços) do total de votos do **CONDOMÍNIO**:
 - c.1) - modificação desta Convenção, inclusive acréscimo de novas disposições;

- c.2) - destituição do Síndico ou autorização para o **CONDOMÍNIO** rescindir o contrato com a respectiva Administradora;
- c.3) - alteração de disposições que afetem diretamente direito de propriedade dos Condôminos, a destinação de unidade autônoma ou direito de uso exclusivo de área comum (devendo necessariamente incluir o voto favorável à alteração do condômino cujo direito é atingido pela deliberação);
- c.4) - realização de obras voluptuárias ou em acréscimo às já existentes, nas áreas de propriedade e uso comuns do **CONDOMÍNIO**, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização;
- d) - 3/4 (três quartos) do total de votos do **CONDOMÍNIO**:
 - d.1) - imposição de multa por não cumprimento reiterado dos deveres perante o **CONDOMÍNIO** ou por reiterado comportamento antissocial, gerador de incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores;
- e) - 90% (noventa por cento) do total de votos do **CONDOMÍNIO**:
 - e.1) - modificação das disposições do “Capítulo 5 - Do Seguro” e dos quóruns de deliberação em Assembleia Geral;
 - e.2) - arrematação de unidade condominial ou dos direitos reais de aquisição levados à hasta pública, nos moldes estabelecidos nesta Convenção;
 - e.3) - modificação das “Condições Gerais” desta Convenção;
- f) – Unanimidade dos votos do **CONDOMÍNIO**:
 - f.1) - mudança da destinação do **CONDOMÍNIO** ou de qualquer das unidades autônomas do **CONDOMÍNIO**;
 - f.2) - alteração de disposições que afetem diretamente direito de propriedade dos Condôminos;
 - f.3) - direito de uso exclusivo de área comum.

F) - DE OUTROS ÓRGÃOS

4.40 Além dos Conselhos Consultivo e Fiscal, a Assembleia Geral do **CONDOMÍNIO** poderá, conforme o caso, na forma da letra “a” da cláusula 4.39.2, instituir outros órgãos administrativos ou de assessoria, com atribuições que expressamente definir.

G) - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

4.41 O **CONDOMÍNIO** deverá garantir a privacidade dos dados pessoais dos Condôminos, bem como, buscar manter um maior controle sobre estas informações, sejam elas de cadastros dos moradores, sejam elas obtidas para o caso de portaria com biometria, entre outros, em cumprimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

4.42 Cada **SUBCONDOMÍNIO** deverá exigir de seus contratados, prestadores de serviços, fornecedores, administradora, terceirizada, entre outros, que se obriguem contratualmente a adoção de medidas eficientes para o cumprimento da LGPD incluindo o adequado treinamento e capacitação de seus colaboradores para cumprirem as exigências legais nas atividades de tratamento dos dados pessoais.

4.43 Caso ocorra violação à proteção dos dados pessoais ou descumprimento das obrigações de gerenciar, preservar, tratar e proteger a coleta de dados com base na LGPD, por parte de algum prestador de serviços, este poderá ser compelido ao pagamento de indenização ao **SUBCONDOMÍNIO**, exceto se for comprovado que não houve violação e/ou se os danos forem decorrentes de culpa exclusiva e comprovada de terceiros, bem como do próprio titular dos dados pessoais coletados.

4.44 O Conselho Consultivo de cada **SUBCONDOMÍNIO** irá fiscalizar o cumprimento da LGPD em conjunto com as regras estabelecidas neste Capítulo.

- a) - o Síndico e os Subsíndicos dos **SUBCONDOMÍNIOS** deverão garantir o fiel cumprimento da LGPD;
- b) - o Conselho Consultivo, de modo preventivo com a finalidade de implementar técnicas (administrativas e de segurança) para organizar os procedimentos internos de coleta, armazenamento e compartilhamento das informações e tratamento dos dados pessoais dos Condôminos do respectivo **SUBCONDOMÍNIO**, proporcionando a correta e imediata aplicação da LGPD;
- c) - nos procedimentos internos de coleta, tratamento e armazenamento dos dados pessoais de visitantes, prestadores de serviços, condôminos e demais usuários

dos **SUBCONDOMÍNIOS** deverão ser adotadas condutas que visem proteger e respeitar a privacidade dos dados coletados e que atendam à legislação, conquanto que a violação da LGPD poderá implicar em prejuízos ou sanções aos **SUBCONDOMÍNIOS** e/ou ao **CONDOMÍNIO**;

- d) - o Conselho Consultivo de cada **SUBCONDOMÍNIO**, avaliará junto à Administradora do **CONDOMÍNIO** na ocasião da contratação de profissionais para quaisquer atividades/serviços, a previsão contratual de soluções técnicas e administrativas para proteção dos dados pessoais coletados em razão do serviço a ser prestado no **SUBCONDOMÍNIO**, sob pena de pagamento de indenização em caso de violação aos preceitos da LGPD;
- e) - o Conselho Consultivo de cada **SUBCONDOMÍNIO** deverá exigir, da Administradora do **CONDOMÍNIO**, a capacitação e treinamento dos funcionários e prestadores de serviços que terão contato com os dados pessoais dos Condôminos, objetivando o fiel cumprimento das normas inseridas na LGPD;
- f) - cada Conselho Consultivo buscará implementar e/ou fiscalizar programas de segurança que regulem o tratamento dos dados coletados pelo **SUBCONDOMÍNIO**, principalmente em relação à obtenção de consentimento expresso / autorização, livre e inequívoca dos titulares dos dados que ingressem nas dependências do **SUBCONDOMÍNIO**.

4.45 Os **SUBCONDOMÍNIOS** ao serem dotados de portaria com sistema de controle que condiciona o ingresso nas dependências do **SUBCONDOMÍNIO**, mediante identificação e cadastro, estão obrigados a cumprirem a legislação e, portanto, obter autorização expressa, livre, informada e inequívoca dos titulares destes dados.

- a) - cada **SUBCONDOMÍNIO** terá de obter autorização do titular (no ato da requisição) dos dados pessoais de visitantes, fornecedores, prestadores de serviços, moradores, entregadores, entre outros, como condicionante para acessarem as dependências dos **SUBCONDOMÍNIOS**;
- b) - a autorização do titular supracitada, deverá ser por escrito e conterá o expresso consentimento do titular quanto ao fornecimento dos dados (individualmente indicados, tais como, nome, CPF, RG, e-mail, endereço, número de telefones, fotografia, dados biométricos e etc.) e permissão quanto ao compartilhamento destes dados com a administração do **CONDOMÍNIO** e com terceiros, respeitando-se a forma e contexto definidos em lei;

- b.1) - na autorização também deverá constar informações à respeito da finalidade da coleta (cadastro de visitantes / moradores / ingresso às áreas internas dos **SUBCONDOMÍNIOS**, prestação de serviços e etc.), garantia do tratamento dos dados com utilização de mecanismos seguros para a proteção destes de acordo com a finalidade e nos termos da LGPD.

4.46 O Conselho Fiscal de cada **SUBCONDOMÍNIO** deverá exigir que a Administradora do **CONDOMÍNIO** adeque-se à LGPD, pois em razão dos serviços prestados terá acesso aos dados de todos os Condôminos e que essa permita aos condôminos titulares dos dados tenham o direito de verificarem suas informações pessoais coletadas, sempre que desejarem, com possibilidade de complementação ou alteração, se necessário.

CAPÍTULO 5 - DO SEGURO

5.1 O **CONDOMÍNIO** é obrigado a proceder e manter, sob as penas da lei, seguro contra riscos de incêndio ou outro sinistro que cause destruição, no todo ou em parte, de todas as unidades autônomas e partes comuns que o compõem, discriminando-as, individualizadamente, com respectivos valores.

5.1.1 Cada Condômino poderá aumentar, por sua conta exclusiva, o valor do seguro de sua unidade autônoma, para cobrir o valor dos equipamentos e das benfeitorias, úteis ou voluptuárias, que, porventura, tenha realizado e, neste caso, pagará diretamente à companhia seguradora o prêmio correspondente ao aumento solicitado.

5.2 Ficam fazendo parte integrante da presente Convenção, como se itens deste Capítulo fossem, os artigos 1.357 e 1.358 do Código Civil Brasileiro, cujos termos os Condôminos se obrigam a respeitar, quando da ocorrência das hipóteses neles previstas.

5.3 Ocorrido o sinistro total ou que destrua mais de 2/3 (dois terços) do **CONDOMÍNIO**, a Assembleia Geral se reunirá dentro de 15 (quinze) dias e elegerá uma comissão de 03 (três) Condôminos, investidos de poderes para:

- a) - receber a indenização e depositá-la em nome do **CONDOMÍNIO**, no estabelecimento bancário designado pela Assembleia;
- b) - abrir concorrência para a reconstrução do **CONDOMÍNIO** ou de suas partes destruídas, comunicando o resultado da Assembleia Geral para a devida deliberação;

- c) - acompanhar os trabalhos de reconstrução até o final, representando os Condôminos junto aos construtores, fornecedores, empreiteiros e repartições públicas.

5.4 No caso de sinistro parcial, o valor da respectiva indenização será aplicado, preferencialmente, na reconstrução das coisas de uso e propriedade comuns e o saldo, se houver, rateado entre os Condôminos afetados pelo sinistro.

5.4.1 O Condômino que não se interessar pela reconstrução, poderá eximir-se das respectivas despesas alienando os seus direitos a outros condôminos, mediante avaliação judicial.

5.4.2 Realizada a venda, em que se preferirá, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, o montante apurado será rateado entre os condôminos proporcionalmente ao valor de suas unidades autônomas.

5.5 Caso a Assembleia delibere para que o **CONDOMÍNIO** não seja reconstruído, deverá autorizar a venda do terreno, partilhando o seu preço e o valor do seguro entre os Condôminos, na proporção das respectivas frações ideais de terreno.

CAPÍTULO 6 - DOS ENCARGOS COMUNS AOS CONDÔMINOS

6.1 Cada Condômino participará do rateio das despesas internas de seu **SUBCONDOMÍNIO** e das despesas do **CONDOMÍNIO**, obedecidos os critérios aqui definidos.

6.2 Os rateios gerais das despesas específicas de cada **SUBCONDOMÍNIO** serão efetuados dentre as respectivas unidades autônomas, na proporção do coeficiente de proporcionalidade constante na “Planilha Coeficientes de Rateios Diversos” (“Planilha”) abaixo:

PERCENTUAIS DE RATEIO DE DESPESAS		
SUBCONDOMÍNIO "LOJAS"		
Unidades Autônomas	Percentual de Rateio de Despesas do CONDOMÍNIO	Percentual de Rateio de Despesas do SUBCONDOMÍNIO
LOJA 1	1,4412%	17,8131%

LOJA 2	1,2193%	15,2830%
LOJA 3	2,6884%	33,7599%
LOJA 4	2,0830%	26,8567%
LOJA 5	0,5515%	6,2873%

SUBCONDOMÍNIO "SMART"						
Unidades Autônomas	Percentual de Rateio de Despesas do CONDOMÍNIO	Percentual de Rateio de Despesas do SUBCONDOMÍNIO		Unidades Autônomas	Percentual de Rateio de Despesas do CONDOMÍNIO	Percentual de Rateio de Despesas do SUBCONDOMÍNIO
102	0,1433%	1,3287%		501	0,1541%	1,4284%
103	0,1221%	1,1324%		502	0,1433%	1,3287%
105	0,1018%	0,9434%		503	0,1221%	1,1324%
106	0,1219%	1,1299%		504	0,0993%	0,9210%
107	0,1239%	1,1488%		505	0,1018%	0,9434%
108	0,0997%	0,9240%		506	0,1219%	1,1299%
109	0,1018%	0,9434%		507	0,1239%	1,1488%
110	0,1155%	1,0708%		508	0,0962%	0,8916%
111	0,1221%	1,1324%		509	0,1018%	0,9434%
112	0,1405%	1,3027%		510	0,1080%	1,0013%
113	0,1405%	1,3027%		511	0,1221%	1,1324%
201	0,1541%	1,4284%		512	0,1405%	1,3027%
202	0,1433%	1,3287%		513	0,1405%	1,3027%
203	0,1221%	1,1324%		601	0,1541%	1,4284%
204	0,0993%	0,9210%		602	0,1433%	1,3287%
205	0,1018%	0,9434%		603	0,1221%	1,1324%
206	0,1219%	1,1299%		604	0,0993%	0,9210%
207	0,1239%	1,1488%		605	0,1018%	0,9434%
208	0,0962%	0,8916%		606	0,1219%	1,1299%
209	0,1018%	0,9434%		607	0,1239%	1,1488%
210	0,1080%	1,0013%		608	0,0962%	0,8916%
211	0,1221%	1,1324%		609	0,1018%	0,9434%
212	0,1405%	1,3027%		610	0,1080%	1,0013%
213	0,1405%	1,3027%		611	0,1221%	1,1324%
301	0,1541%	1,4284%		612	0,1405%	1,3027%
302	0,1433%	1,3287%		613	0,1405%	1,3027%
303	0,1221%	1,1324%		701	0,1541%	1,4284%
304	0,0993%	0,9210%		702	0,1433%	1,3287%
305	0,1018%	0,9434%		703	0,1221%	1,1324%
306	0,1219%	1,1299%		704	0,0993%	0,9210%
307	0,1239%	1,1488%		705	0,1018%	0,9434%
308	0,0962%	0,8916%		706	0,1219%	1,1299%
309	0,1018%	0,9434%		707	0,1239%	1,1488%
310	0,1080%	1,0013%		708	0,0962%	0,8916%
311	0,1221%	1,1324%		709	0,1018%	0,9434%
312	0,1405%	1,3027%		710	0,1080%	1,0013%

313	0,1405%	1,3027%
401	0,1541%	1,4284%
402	0,1433%	1,3287%
403	0,1221%	1,1324%
404	0,0993%	0,9210%
405	0,1018%	0,9434%
406	0,1219%	1,1299%
407	0,1239%	1,1488%
408	0,0962%	0,8916%
409	0,1018%	0,9434%
410	0,1080%	1,0013%
411	0,1221%	1,1324%
412	0,1405%	1,3027%
413	0,1405%	1,3027%

711	0,1221%	1,1324%
712	0,1405%	1,3027%
713	0,1405%	1,3027%

SUBCONDOMÍNIO "MORATTO"						
Unidades Autônomas	Percentual de Rateio de Despesas do CONDOMÍNIO	Percentual de Rateio de Despesas do SUBCONDOMÍNIO		Unidades Autônomas	Percentual de Rateio de Despesas do CONDOMÍNIO	Percentual de Rateio de Despesas do SUBCONDOMÍNIO
81	0,3959%	2,1935%		141	0,3566%	1,9914%
82	0,4006%	2,2179%		142	0,3540%	1,9779%
83	0,3707%	2,0639%		143	0,3566%	1,9914%
84	0,4031%	2,2305%		144	0,3540%	1,9779%
91	0,3566%	1,9914%		151	0,3566%	1,9914%
92	0,3540%	1,9779%		152	0,3540%	1,9779%
93	0,3566%	1,9914%		153	0,3566%	1,9914%
94	0,3540%	1,9779%		154	0,3540%	1,9779%
101	0,3566%	1,9914%		161	0,3566%	1,9914%
102	0,3540%	1,9779%		162	0,3540%	1,9779%
103	0,3566%	1,9914%		163	0,3566%	1,9914%
104	0,3540%	1,9779%		164	0,3540%	1,9779%
111	0,3566%	1,9914%		171	0,3566%	1,9914%
112	0,3540%	1,9779%		172	0,3540%	1,9779%
113	0,3566%	1,9914%		173	0,3566%	1,9914%
114	0,3540%	1,9779%		174	0,3540%	1,9779%
121	0,3566%	1,9914%		181	0,3566%	1,9914%
122	0,3540%	1,9779%		182	0,3540%	1,9779%
123	0,3566%	1,9914%		183	0,3566%	1,9914%
124	0,3540%	1,9779%		184	0,3540%	1,9779%
131	0,3566%	1,9914%		191	0,3566%	1,9914%
132	0,3540%	1,9779%		192	0,3540%	1,9779%
133	0,3566%	1,9914%		193	0,3566%	1,9914%
134	0,3540%	1,9779%		194	0,3540%	1,9779%
				201	0,3566%	1,9914%

202	0,3540%	1,9779%
-----	---------	---------

SUBCONDOMÍNIO "VITAL"						
Unidades Autônomas	Percentual de Rateio de Despesas do CONDOMÍNIO	Percentual de Rateio de Despesas do SUBCONDOMÍNIO		Unidades Autônomas	Percentual de Rateio de Despesas do CONDOMÍNIO	Percentual de Rateio de Despesas do SUBCONDOMÍNIO
1	0,2216%	0,3540%		1401	0,2189%	0,3502%
3	0,0989%	0,1389%		1402	0,2189%	0,3502%
5	0,0988%	0,1389%		1403	0,0989%	0,1389%
7	0,1004%	0,1411%		1404	0,0989%	0,1389%
12	0,1265%	0,1777%		1405	0,0988%	0,1389%
14	0,1250%	0,1756%		1406	0,1005%	0,1412%
16	0,1250%	0,1756%		1407	0,0989%	0,1389%
18	0,1274%	0,1791%		1408	0,2189%	0,3502%
101	0,2200%	0,3517%		1409	0,1368%	0,2349%
103	0,0989%	0,1389%		1410	0,1362%	0,2340%
105	0,0988%	0,1389%		1411	0,1386%	0,2374%
107	0,0989%	0,1389%		1412	0,1362%	0,2340%
108	0,2189%	0,3502%		1413	0,1362%	0,2340%
109	0,1247%	0,1752%		1414	0,1362%	0,2340%
110	0,1241%	0,1743%		1415	0,1379%	0,2363%
112	0,1241%	0,1743%		1416	0,1379%	0,2363%
114	0,1241%	0,1743%		1501	0,2189%	0,3502%
114	0,1241%	0,1743%		1502	0,2189%	0,3502%
118	0,1265%	0,1778%		1503	0,0989%	0,1389%
201	0,2200%	0,3517%		1504	0,0989%	0,1389%
203	0,0989%	0,1389%		1505	0,0988%	0,1389%
205	0,0988%	0,1389%		1506	0,1005%	0,1412%
207	0,0989%	0,1389%		1507	0,0989%	0,1389%
208	0,2189%	0,3502%		1508	0,2189%	0,3502%
209	0,1247%	0,1752%		1509	0,1368%	0,2349%
210	0,1241%	0,1743%		1510	0,1362%	0,2340%
212	0,1241%	0,1743%		1511	0,1386%	0,2374%
214	0,1241%	0,1743%		1512	0,1362%	0,2340%
216	0,1241%	0,1743%		1513	0,1362%	0,2340%
218	0,1265%	0,1778%		1514	0,1362%	0,2340%
301	0,2189%	0,3502%		1515	0,1379%	0,2363%
302	0,2370%	0,3756%		1516	0,1379%	0,2363%
303	0,0989%	0,1389%		1601	0,2189%	0,3502%
304	0,1043%	0,1466%		1602	0,2189%	0,3502%
305	0,0988%	0,1389%		1603	0,0989%	0,1389%
306	0,1058%	0,1486%		1604	0,0989%	0,1389%
307	0,0989%	0,1389%		1605	0,0988%	0,1389%
308	0,2189%	0,3502%		1606	0,1005%	0,1412%
309	0,1247%	0,1752%		1607	0,0989%	0,1389%
310	0,1241%	0,1743%		1608	0,2189%	0,3502%

311	0,1435%	0,2442%	1609	0,1368%	0,2349%
312	0,1241%	0,1743%	1610	0,1362%	0,2340%
313	0,1411%	0,2409%	1611	0,1386%	0,2374%
314	0,1241%	0,1743%	1612	0,1362%	0,2340%
315	0,1411%	0,2409%	1613	0,1362%	0,2340%
316	0,1241%	0,1743%	1614	0,1362%	0,2340%
317	0,1437%	0,2446%	1615	0,1379%	0,2363%
318	0,1265%	0,1778%	1616	0,1379%	0,2363%
401	0,2189%	0,3502%	1701	0,2189%	0,3502%
402	0,2189%	0,3502%	1702	0,2189%	0,3502%
403	0,0989%	0,1389%	1703	0,0989%	0,1389%
404	0,0989%	0,1389%	1704	0,0989%	0,1389%
405	0,0988%	0,1389%	1705	0,0988%	0,1389%
406	0,1005%	0,1412%	1706	0,1005%	0,1412%
407	0,0989%	0,1389%	1707	0,0989%	0,1389%
408	0,2189%	0,3502%	1708	0,2189%	0,3502%
409	0,1247%	0,1752%	1709	0,1368%	0,2349%
410	0,1241%	0,1743%	1710	0,1362%	0,2340%
411	0,1265%	0,1777%	1711	0,1386%	0,2374%
412	0,1241%	0,1743%	1712	0,1362%	0,2340%
413	0,1241%	0,1743%	1713	0,1362%	0,2340%
414	0,1241%	0,1743%	1714	0,1362%	0,2340%
415	0,1241%	0,1743%	1715	0,1379%	0,2363%
416	0,1241%	0,1743%	1716	0,1379%	0,2363%
417	0,1265%	0,1778%	1801	0,2189%	0,3502%
418	0,1265%	0,1778%	1802	0,2189%	0,3502%
501	0,2189%	0,3502%	1803	0,0989%	0,1389%
502	0,2189%	0,3502%	1804	0,0989%	0,1389%
503	0,0989%	0,1389%	1805	0,0988%	0,1389%
504	0,0989%	0,1389%	1806	0,1005%	0,1412%
505	0,0988%	0,1389%	1807	0,0989%	0,1389%
506	0,1005%	0,1412%	1808	0,2189%	0,3502%
507	0,0989%	0,1389%	1809	0,1368%	0,2349%
508	0,2189%	0,3502%	1810	0,1362%	0,2340%
509	0,1247%	0,1752%	1811	0,1386%	0,2374%
510	0,1241%	0,1743%	1812	0,1362%	0,2340%
511	0,1265%	0,1777%	1813	0,1362%	0,2340%
512	0,1241%	0,1743%	1814	0,1362%	0,2340%
513	0,1241%	0,1743%	1815	0,1379%	0,2363%
514	0,1241%	0,1743%	1816	0,1379%	0,2363%
515	0,1241%	0,1743%	1901	0,2189%	0,3502%
516	0,1241%	0,1743%	1902	0,2189%	0,3502%
517	0,1265%	0,1778%	1903	0,0989%	0,1389%
518	0,1265%	0,1778%	1904	0,0989%	0,1389%
601	0,2189%	0,3502%	1905	0,0988%	0,1389%
602	0,2189%	0,3502%	1906	0,1005%	0,1412%

603	0,0989%	0,1389%	1907	0,0989%	0,1389%
604	0,0989%	0,1389%	1908	0,2189%	0,3502%
605	0,0988%	0,1389%	1909	0,1368%	0,2349%
606	0,1005%	0,1412%	1910	0,1362%	0,2340%
607	0,0989%	0,1389%	1911	0,1386%	0,2374%
608	0,2189%	0,3502%	1912	0,1362%	0,2340%
609	0,1247%	0,1752%	1913	0,1362%	0,2340%
610	0,1241%	0,1743%	1914	0,1362%	0,2340%
611	0,1265%	0,1777%	1915	0,1379%	0,2363%
612	0,1241%	0,1743%	1916	0,1379%	0,2363%
613	0,1241%	0,1743%	2001	0,2189%	0,3502%
614	0,1241%	0,1743%	2002	0,2189%	0,3502%
615	0,1241%	0,1743%	2003	0,0989%	0,1389%
616	0,1241%	0,1743%	2004	0,0989%	0,1389%
617	0,1265%	0,1778%	2005	0,0988%	0,1389%
618	0,1265%	0,1778%	2006	0,1005%	0,1412%
701	0,2189%	0,3502%	2007	0,0989%	0,1389%
702	0,2189%	0,3502%	2008	0,2189%	0,3502%
703	0,0989%	0,1389%	2009	0,1368%	0,2349%
704	0,0989%	0,1389%	2010	0,1362%	0,2340%
705	0,0988%	0,1389%	2011	0,1386%	0,2374%
706	0,1005%	0,1412%	2012	0,1362%	0,2340%
707	0,0989%	0,1389%	2013	0,1362%	0,2340%
708	0,2189%	0,3502%	2014	0,1362%	0,2340%
709	0,1247%	0,1752%	2015	0,1379%	0,2363%
710	0,1241%	0,1743%	2016	0,1379%	0,2363%
711	0,1265%	0,1777%	2101	0,2189%	0,3502%
712	0,1241%	0,1743%	2102	0,2189%	0,3502%
713	0,1241%	0,1743%	2103	0,0989%	0,1389%
714	0,1241%	0,1743%	2104	0,0989%	0,1389%
715	0,1241%	0,1743%	2105	0,0988%	0,1389%
716	0,1241%	0,1743%	2106	0,1005%	0,1412%
717	0,1265%	0,1778%	2107	0,0989%	0,1389%
718	0,1265%	0,1778%	2108	0,2189%	0,3502%
801	0,2189%	0,3502%	2109	0,1368%	0,2349%
802	0,2189%	0,3502%	2110	0,1362%	0,2340%
803	0,0989%	0,1389%	2111	0,1386%	0,2374%
804	0,0989%	0,1389%	2112	0,1362%	0,2340%
805	0,0988%	0,1389%	2113	0,1362%	0,2340%
806	0,1005%	0,1412%	2114	0,1362%	0,2340%
807	0,0989%	0,1389%	2115	0,1379%	0,2363%
808	0,2189%	0,3502%	2116	0,1379%	0,2363%
809	0,1247%	0,1752%	2201	0,2189%	0,3502%
810	0,1241%	0,1743%	2202	0,2189%	0,3502%
811	0,1265%	0,1777%	2203	0,0989%	0,1389%
812	0,1362%	0,2340%	2204	0,0989%	0,1389%

813	0,1362%	0,2340%	2205	0,0988%	0,1389%
814	0,1362%	0,2340%	2206	0,1005%	0,1412%
815	0,1362%	0,2340%	2207	0,0989%	0,1389%
816	0,1362%	0,2340%	2208	0,2189%	0,3502%
817	0,1387%	0,2374%	2209	0,1368%	0,2349%
818	0,1387%	0,2374%	2210	0,1362%	0,2340%
901	0,2189%	0,3502%	2211	0,1386%	0,2374%
902	0,2189%	0,3502%	2212	0,1362%	0,2340%
903	0,0989%	0,1389%	2213	0,1362%	0,2340%
904	0,0989%	0,1389%	2214	0,1362%	0,2340%
905	0,0988%	0,1389%	2215	0,1379%	0,2363%
906	0,1005%	0,1412%	2216	0,1379%	0,2363%
907	0,0989%	0,1389%	2301	0,2189%	0,3502%
908	0,2189%	0,3502%	2302	0,2189%	0,3502%
909	0,1368%	0,2349%	2303	0,0989%	0,1389%
910	0,1362%	0,2340%	2304	0,0989%	0,1389%
911	0,1386%	0,2374%	2305	0,0988%	0,1389%
912	0,1362%	0,2340%	2306	0,1005%	0,1412%
913	0,1362%	0,2340%	2307	0,0989%	0,1389%
914	0,1362%	0,2340%	2308	0,2189%	0,3502%
915	0,1362%	0,2340%	2309	0,1368%	0,2349%
916	0,1362%	0,2340%	2310	0,1362%	0,2340%
917	0,1387%	0,2374%	2311	0,1386%	0,2374%
918	0,1387%	0,2374%	2312	0,1362%	0,2340%
1001	0,2189%	0,3502%	2313	0,1362%	0,2340%
1002	0,2189%	0,3502%	2314	0,1362%	0,2340%
1003	0,0989%	0,1389%	2315	0,1379%	0,2363%
1004	0,0989%	0,1389%	2316	0,1379%	0,2363%
1005	0,0988%	0,1389%	2401	0,2189%	0,3502%
1006	0,1005%	0,1412%	2402	0,2189%	0,3502%
1007	0,0989%	0,1389%	2403	0,0989%	0,1389%
1008	0,2189%	0,3502%	2404	0,0989%	0,1389%
1009	0,1368%	0,2349%	2405	0,0988%	0,1389%
1010	0,1362%	0,2340%	2406	0,1005%	0,1412%
1011	0,1386%	0,2374%	2407	0,0989%	0,1389%
1012	0,1362%	0,2340%	2408	0,2189%	0,3502%
1013	0,1362%	0,2340%	2409	0,1368%	0,2349%
1014	0,1362%	0,2340%	2410	0,1362%	0,2340%
1015	0,1362%	0,2340%	2411	0,1386%	0,2374%
1016	0,1362%	0,2340%	2412	0,1362%	0,2340%
1017	0,1387%	0,2374%	2413	0,1362%	0,2340%
1018	0,1387%	0,2374%	2414	0,1362%	0,2340%
1101	0,2189%	0,3502%	2415	0,1379%	0,2363%
1102	0,2189%	0,3502%	2416	0,1379%	0,2363%
1103	0,0989%	0,1389%	2501	0,2189%	0,3502%
1104	0,0989%	0,1389%	2502	0,2189%	0,3502%

1105	0,0988%	0,1389%	2503	0,0989%	0,1389%
1106	0,1005%	0,1412%	2504	0,0989%	0,1389%
1107	0,0989%	0,1389%	2505	0,0988%	0,1389%
1108	0,2189%	0,3502%	2506	0,1005%	0,1412%
1109	0,1368%	0,2349%	2507	0,0989%	0,1389%
1110	0,1362%	0,2340%	2508	0,2189%	0,3502%
1111	0,1386%	0,2374%	2509	0,1368%	0,2349%
1112	0,1362%	0,2340%	2510	0,1362%	0,2340%
1113	0,1362%	0,2340%	2511	0,1386%	0,2374%
1114	0,1362%	0,2340%	2512	0,1362%	0,2340%
1115	0,1362%	0,2340%	2513	0,1362%	0,2340%
1116	0,1362%	0,2340%	2514	0,1362%	0,2340%
1117	0,1387%	0,2374%	2515	0,1379%	0,2363%
1118	0,1387%	0,2374%	2516	0,1379%	0,2363%
1201	0,2189%	0,3502%	2601	0,2189%	0,3502%
1202	0,2189%	0,3502%	2602	0,2189%	0,3502%
1203	0,0989%	0,1389%	2603	0,0989%	0,1389%
1204	0,0989%	0,1389%	2604	0,0989%	0,1389%
1205	0,0988%	0,1389%	2605	0,0988%	0,1389%
1206	0,1005%	0,1412%	2606	0,1005%	0,1412%
1207	0,0989%	0,1389%	2607	0,0989%	0,1389%
1208	0,2189%	0,3502%	2608	0,2189%	0,3502%
1209	0,1368%	0,2349%	2609	0,1368%	0,2349%
1210	0,1362%	0,2340%	2610	0,1362%	0,2340%
1211	0,1386%	0,2374%	2611	0,1386%	0,2374%
1212	0,1362%	0,2340%	2612	0,1362%	0,2340%
1213	0,1362%	0,2340%	2613	0,1362%	0,2340%
1214	0,1362%	0,2340%	2614	0,1362%	0,2340%
1215	0,1362%	0,2340%	2615	0,1379%	0,2363%
1216	0,1362%	0,2340%	2616	0,1379%	0,2363%
1217	0,1387%	0,2374%	2702	0,2200%	0,3517%
1218	0,1387%	0,2374%	2704	0,0989%	0,1389%
1301	0,2189%	0,3502%	2705	0,1002%	0,1408%
1302	0,2189%	0,3502%	2706	0,1005%	0,1412%
1303	0,0989%	0,1389%	2707	0,0989%	0,1389%
1304	0,0989%	0,1389%	2708	0,2182%	0,3492%
1305	0,0988%	0,1389%	2709	0,1368%	0,2349%
1306	0,1005%	0,1412%	2710	0,1362%	0,2340%
1307	0,0989%	0,1389%	2711	0,1386%	0,2374%
1308	0,2189%	0,3502%	2712	0,1362%	0,2340%
1309	0,1368%	0,2349%	2713	0,1362%	0,2340%
1310	0,1362%	0,2340%	2714	0,1362%	0,2340%
1311	0,1386%	0,2374%	2715	0,1379%	0,2363%
1312	0,1362%	0,2340%	2716	0,1379%	0,2363%
1313	0,1362%	0,2340%	2810	0,1369%	0,2349%
1314	0,1362%	0,2340%	2811	0,1386%	0,2374%

1315	0,1362%	0,2340%
1316	0,1362%	0,2340%
1317	0,1387%	0,2374%
1318	0,1387%	0,2374%

2812	0,1355%	0,2330%
2813	0,1362%	0,2340%
2814	0,1355%	0,2330%
2815	0,1379%	0,2363%
2816	0,1372%	0,2353%

6.2.1 Os rateios de ordem geral a todo o **CONDOMÍNIO** serão efetuados na proporção da fração ideal do solo correspondente a cada uma das unidades autônomas de cada **SUBCONDOMÍNIO**, conforme previsto na Planilha.

6.2.1.1 O **SUBCONDOMÍNIO LOJAS**, não participará do rateio de outras despesas condominiais, além daquelas previstas acima, na cláusula 6.2.1 acima, tendo em vista a restrição, aos condôminos titulares das Lojas, ao uso das áreas comuns de utilização exclusiva dos demais **SUBCONDOMÍNIOS** e que ainda não poderão usufruir ou se beneficiar dos serviços que serão prestados aos demais **SUBCONDOMÍNIOS**.

6.2.2 As despesas relativas às partes comuns de uso exclusivo caberão exclusivamente às unidades autônomas do(s) **SUBCONDOMÍNIO(S)** que delas se utilizarem.

6.3 Anualmente, o Síndico elaborará um orçamento das despesas normais de custeio concernentes à conservação, manutenção, reparação, limpeza e administração das coisas e serviços comuns referentes às partes comuns do **CONDOMÍNIO**, que será votado pela Assembleia Geral Ordinária.

6.3.1 Considerando a independência financeira entre os **SUBCONDOMÍNIOS**, caso tenham sido eleitos Subsíndicos para auxiliar o Síndico na administração do **CONDOMÍNIO**, estes poderão elaborar orçamento complementar para atender as suas respectivas demandas, sendo que essa cobrança será objeto de boleto separado das despesas do **CONDOMÍNIO**.

6.3.2 O orçamento poderá ser revisto e majorado por deliberação em Assembleia Geral se julgado insuficiente para cobrir as despesas do **CONDOMÍNIO**.

6.4 As unidades autônomas integrantes dos **SUBCONDOMÍNIOS** participam dos rateios obedecidos os critérios aqui definidos:

- a) - tributos incidentes sobre as partes comuns do **CONDOMÍNIO** de seu uso exclusivo;
- b) - prêmios de seguro, com exclusão do valor correspondente ao seguro facultativo que cada Condômino queira fazer, além dos obrigatórios;
- c) - remuneração da Administradora;
- d) - salários, seguros e encargos previdenciários e trabalhistas relativos aos empregados do **CONDOMÍNIO**;
- e) - despesas de manutenção, conservação, limpeza, vigilância, reparos e funcionamento das partes, dependências, instalações e equipamentos de propriedade e uso comuns;
- f) - despesas da energia elétrica, água, gás, esgoto, e telefone do **CONDOMÍNIO**;
- g) - despesas necessárias à implantação, funcionamento e manutenção dos serviços básicos e/ou obrigatórios e tudo o mais que interessa ou tenha com as partes e coisas comuns ou que os Condôminos deliberem fazer como de interesse coletivo, inclusive verba para o Fundo de Reserva;
- h) - custeio de manutenção e de consumo corrente de todos os equipamentos, máquinas e motores de propriedade do **CONDOMÍNIO**.

6.4.1 O Condômino que aumentar as despesas comuns por sua exclusiva conveniência, pagará o excesso que assim motivar.

6.4.2 Os Condôminos suprirão o **CONDOMÍNIO** dos recursos com que tenham de concorrer para as despesas comuns aprovadas em Assembleias Gerais, na forma em que nelas ficar decidido.

6.4.3 O Síndico e/ou a Administradora não poderá, sob nenhuma hipótese, deixar de aplicar as multas, juros de mora ou correção monetária devidas na forma desta Convenção, sob pena de ser responsabilizada pelas verbas que deixar de arrecadar.

6.4.4 Não constituem custos comuns do **CONDOMÍNIO** os impostos, taxas e demais tributos que incidam ou venham a incidir exclusivamente sobre as unidades autônomas para os quais seja possível a sua individualização, decorrentes das atividades desempenhadas por seus usuários, bem como as

despesas ou serviços eventuais que tenham sido gerados por fato provocado exclusivamente por alguma das unidades autônomas, e que beneficiem a seus usuários ou ocupantes, direta ou indiretamente, sendo o Condômino titular da unidade autônoma o responsável exclusivo pelos reembolsos devidos.

6.5 O custeio da manutenção e do consumo decorrente do uso de todos os equipamentos, máquinas e motores da propriedade do **CONDOMÍNIO**, será levado a débito das despesas normais do **CONDOMÍNIO**.

6.6 As obras que interessarem à estrutura integral ou de áreas comuns do **CONDOMÍNIO**, serão feitas com o concurso pecuniário de todos os Condôminos, mediante orçamento prévio obtido em concorrência, ou tomada de preços em Assembleia Geral, cuja decisão será tomada na forma da cláusula 4.39.2, letra “a”, ficando o Síndico encarregado de contratar sua execução.

6.6.1 As obras ou reparações necessárias e urgentes podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo Síndico, ou em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer Condômino.

6.7 A renúncia de qualquer Condômino de seus direitos, em hipótese alguma valerá como escusa para exonerá-lo do cumprimento de seus deveres e, principalmente, do pagamento dos encargos a que estiver obrigado por esta Convenção.

6.8 As despesas com a remoção de coisas e objetos depositados em partes comuns serão cobradas do Condômino Proprietário ou Ocupante da Unidade Autônoma que tiver dado causa, podendo o Síndico, ainda, cobrar armazenamento e impor a multa estabelecida na cláusula 9.1.

6.9 Quando se verificar estrago nas partes comuns e o mesmo não tiver sido causado por um Condômino, seu inquilino, ocupante, visitante ou empregado, ou, ainda, não venha a ser possível determinar o seu causador, a Administradora deverá contratar a execução das obras de reparo, sendo que as despesas daí decorrentes correrão por conta de todos os Condôminos.

6.10 Os Condôminos suprirão o **CONDOMÍNIO** das quotas com que tenham de concorrer para as despesas comuns aprovadas na Assembleia Geral, na forma em que nela ficar decidido, se for alterada a disposição geral constante da cláusula 7.1, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, caso não seja determinado outro prazo para pagamento.

CAPÍTULO 7 - DO FUNDO DE RESERVA

- 7.1** O **CONDOMÍNIO** terá um Fundo de Reserva, sendo que o valor correspondente ao Fundo de Reserva será cobrado juntamente com as contribuições para as despesas comuns e constituído das seguintes parcelas:
- a) - 5% (cinco por cento) da contribuição mensal de cada Condômino;
 - b) - juros moratórios e multas previstas nesta Convenção e que venham a ser cobrados dos Condôminos;
 - c) - 20% (vinte por cento) do saldo verificado no orçamento de cada exercício social;
 - d) - rendimentos decorrentes da aplicação das verbas do próprio Fundo de Reserva.
- 7.2** Os Condôminos poderão estabelecer um limite para o valor do Fundo de Reserva, hipótese na qual o valor que o ultrapassar será rateado entre os Condôminos.
- 7.3** O Fundo de Reserva, desde que autorizado pelo Conselho Consultivo, poderá ser utilizado pelo **CONDOMÍNIO** para execução de obras ou serviços considerados inadiáveis, para reposição de móveis, equipamentos, itens de decoração das áreas comuns, mediante prévia aprovação em Assembleia Geral, devendo ser reposta a importância retirada do Fundo de Reserva, devidamente corrigida, assim que houver disponibilidade de recursos.
- 7.4** Ressalvado o disposto na cláusula 7.2, a Assembleia Geral deliberará sobre a utilização do fundo de reserva.
- 7.5** Nos casos de transferência de unidade autônoma, o respectivo fundo de reserva individual passará automaticamente aos sucessores do Condômino, independentemente de qualquer outra forma de manifestação de vontade.
- 7.6** O Fundo de Reserva será mantido em conta bancária especial ou investido em títulos de renda e pertencerá à massa condômina de pleno direito, não podendo qualquer dos Condôminos negociar ou onerar suas aplicações nesse Fundo.

CAPÍTULO 8 - DOS SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO DOS CONDÔMINOS

A) - DOS SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS

- 8.1** Quando da instalação do **CONDOMÍNIO**, poderão ser colocados à disposição dos Condôminos, pelo próprio **CONDOMÍNIO** ou pela Administradora contratada, serviços

definidos como básicos e/ou obrigatórios, os quais serão obrigatoriamente mantidos em funcionamento permanente no **CONDOMÍNIO**, à disposição dos Condôminos.

- 8.2** Fica ressalvado, no entanto, que o **CONDOMÍNIO** contará com um funcionário encarregado da prestação dos serviços de Concierge e os custos, despesas e tributos decorrentes dessa contratação integrarão os custos ordinários do **CONDOMÍNIO**.
- 8.3** Os custos e despesas relacionados à disponibilização e prestação dos serviços básicos/obrigatórios, pelo **CONDOMÍNIO**, serão incluídos no orçamento anual de despesas a ser aprovado em Assembleia Geral Ordinária e integrarão as despesas ordinárias do **CONDOMÍNIO**, rateadas entre os Condôminos.
- 8.4** Serão oferecidos, aos Condôminos de todos os **SUBCONDOMÍNIOS**, no regime “*All Inclusive*” os serviços do **App e Portal de Serviços**: aplicativo do **CONDOMÍNIO** e portal de serviços para uso dos Condôminos.
- 8.5** Serão oferecidos, no regime “*All Inclusive*” aos Condôminos dos **SUBCONDOMÍNIOS MORATTO, VITAL e SMART** além do serviço acima listado, os adiante descritos:
- a) - **Gerente Concierge**: funcionário encarregado da gerência e concentração das solicitações à disposição do **CONDOMÍNIO** para a prestação dos serviços de Concierge.
 - b) - **Mensageiro**: portador à disposição do **CONDOMÍNIO** para realização de entregas, postagens, etc.;
 - c) - **Portaria e vigilância 24hs**;
 - d) - **Serviços de manutenção das unidades autônomas**: realização de serviços gerais de manutenção de pequeno porte e pequenos reparos de elétrica, civil, hidráulica, tais como: troca de lâmpadas, solução de vazamentos, etc. por meio do seguro assistência contratado pelos **SUBCONDOMÍNIOS MORATTO, VITAL e SMART**;
 - e) - **Wi-Fi**: haverá sinal de Wi-Fi à disposição dos Condôminos nas seguintes áreas comuns dos **SUBCONDOMÍNIOS MORATTO, VITAL e SMART**: 

f) - **Aplicativo e Portal de Serviços do CONDOMÍNIO**: a Administradora deverá disponibilizar aos Condôminos acesso a Aplicativo e Portal de Serviços, onde poderão contratar os Serviços Pay-Per-Use, tirar dúvidas e receber informações a respeito do **CONDOMÍNIO** e de seu respectivo **SUBCONDOMÍNIO**;

g) - **Posto de Coleta de Encomendas**: as encomendas recebidas, por portador ou pelos correios, destinadas aos Condôminos ficarão depositadas nas salas de entrega dos respectivos **SUBCONDOMÍNIOS**.

8.6 Serão oferecidos, no regime “*All Inclusive*” aos Condôminos do **SUBCONDOMÍNIO SMART** além dos serviços acima listados, o serviço de **Limpeza e Arrumação das unidades**: arrumação e limpeza básica das unidades autônomas não residenciais.

8.7 Na Assembleia Geral do **CONDOMÍNIO**, os Condôminos determinarão as regras para utilização dos serviços “*All Inclusive*”, e os horários em que ficarão à disposição dos Condôminos, os procedimentos para contratação desses Serviços e quais serão disponibilizados ao **CONDOMÍNIO**.

B) - DOS SERVIÇOS “PAY-PER-USE”

8.8 Considerando a destinação mista com serviços do **CONDOMÍNIO**, serão implantados também os serviços denominados “*pay-per-use*”, os quais poderão ser prestados diretamente pelo **CONDOMÍNIO** ou por empresa especializada contratada, o que ocorrerá exclusivamente mediante nível de demanda, procura e adesão que viabilize uma relação “custo x benefício” adequada e vantajosa aos condôminos aderentes a tais serviços. Os serviços serão coordenados e operacionalizados, via recursos eletrônicos por internet, pela Administradora que intermediará a relação entre os condôminos interessados e contratantes com as empresas prestadoras dos serviços.

8.9 Serão oferecidos, aos Condôminos, serviços no regime “*pay-per-use*” cuja utilização será mediante solicitação dos Condôminos, pagos por eles separadamente das despesas condominiais, mediante envio do respectivo boleto para pagamento, emitido pelo fornecedor direto conforme um ou outro tenha prestado o serviço utilizado.

8.10 A disponibilização a todos os Condôminos e/ou a utilização, por um Condômino, dos serviços “*pay-per-use*” não poderão, em qualquer hipótese, onerar o **CONDOMÍNIO**.

8.11 Poderão ser oferecidos, aos Condôminos, os seguintes serviços, no regime “*pay-per-use*”, conforme vier a ser por eles definido nas Assembleias Gerais de seus respectivos **SUBCONDOMÍNIOS MORATTO, VITAL e SMART**:

- a) - **Posto de Coleta para Lavanderia**: disponibilização somente do posto de coleta para entrega de itens a serem encaminhados para lavanderias escolhidas e cadastradas pelo **CONDOMÍNIO** e posterior devolução aos Condôminos;
- b) - **Vending Machines**: disponibilização de máquina(s) automática(s) que mediante inserção de notas ou moedas faz o fornecimento de diversos itens, como por exemplo: bebidas quentes, snacks, livros, refrigerantes, entre outros, que poderão ser definidos em assembleia de **CONDOMÍNIO**;
- c) - **Limpeza e arrumação das unidades**: arrumação e limpeza básica das unidades autônomas;
- d) - **Faxina**: disponibilização de profissional para realizar faxina / limpeza profunda nas unidades autônomas;
- e) - **Personal Trainer App** – aplicativo de facilidades com treinos de atividades físicas direcionados para cada perfil.

8.12 Os serviços indicados na cláusula 8.11 acima são sugestões e, portanto, na Assembleia Geral de cada **SUBCONDOMÍNIO**, os Condôminos determinarão quais serão disponibilizados ao **SUBCONDOMÍNIO**, as regras para utilização dos serviços “*pay-per-use*”, inclusive os horários em que ficarão à disposição dos Condôminos, os procedimentos para contratação desses Serviços, valores e formas de cobrança.

8.13 Os Condôminos dos **SUBCONDOMÍNIOS SMART e VITAL** poderão ainda utilizar as respectivas lavanderias coletivas, observadas as regras vigentes para utilização e pagamento, aprovadas pela Assembleia Geral do respectivo **SUBCONDOMÍNIO**.

CAPÍTULO 9 - DAS PENALIDADES

9.1 O Condômino, por si próprio, seus inquilinos, prepostos e demais ocupantes da Unidade Autônoma, que violar as disposições legais, bem como as contidas na presente Convenção e no Regimento Interno, será advertido por escrito e ficará sujeito à multa, no valor correspondente de 01 (uma) a 05 (cinco) vezes o valor da

contribuição mensal de custeio do **CONDOMÍNIO**, vigente à época da infração, dosada segundo a gravidade da falta e devida por tantas vezes quantas forem às infrações.

9.1.1 Na hipótese de reincidência em infração a essa Convenção, seja ela genérica ou específica, a multa determinada na cláusula 9.1 será acrescida de 50% (cinquenta por cento).

9.1.2 A Assembleia Geral, por decisão tomada na forma desta Convenção, poderá impor ao infrator multa especial, no valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor da multa imposta, inicialmente, conforme cláusula 9.1, caso o Condômino permaneça infrator.

9.1.3 É facultado ao interessado recorrer, por escrito para a Assembleia Geral dentro de 30 (trinta) dias contados do recebimento da comunicação da infração, recurso esse, com efeito suspensivo, a ser julgado pela primeira Assembleia que se reunir, não se conhecendo os que forem interpostos fora do prazo; em caso de excepcional gravidade, poderá ser convocada a Assembleia Geral Extraordinária, para julgar o recurso imediatamente.

9.1.4 No julgamento do recurso, a Assembleia Geral procederá uma instrução sumária e oral sobre os fatos ocorridos que ocasionaram a aplicação da multa, ouvindo o Síndico e/ou a Administradora (se houver), o Condômino em causa, as testemunhas presentes e tomando conhecimento dos demais elementos de acusação e defesa existentes. Em seguida, será julgada a multa, pelo voto da maioria dos presentes na Assembleia.

9.2 O atraso no pagamento de qualquer quantia acarretará a imediata incidência de correção monetária, de acordo com a variação percentual acumulada do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, tomando-se como índice-base do divulgado no mês anterior ao inicialmente previsto para seu pagamento e como índice-reajuste o divulgado no mês anterior ao da efetiva purgação da mora, sempre calculado “pro rata die”, acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados dia a dia, e da multa moratória prevista em lei, sendo que as penalidades moratórias incidirão sobre o valor do principal, corrigido monetariamente, além das perdas e danos e os honorários de advogado, estes estabelecidos desde já, em 10% (dez por cento) do montante da dívida.

9.2.1 Atualmente, por força do disposto no art. 1.336, § 1º do Código Civil em vigor, a multa moratória no pagamento de contribuições condominiais é de 2% (dois

por cento). Assim, se e enquanto não aumentada por lei, a multa moratória será cobrada na alíquota de 2% (dois por cento).

9.2.2 No entanto, se e quando aumentada por lei, a nova multa moratória será aplicada em todas as parcelas vencidas e não pagas após a entrada em vigor da nova lei, imediatamente e de pleno direito, independentemente de autorização assemblear ou de rerratificação da presente Convenção de Condomínio.

9.2.3 Se o índice acima eleito for extinto ou considerado inaplicável a esses casos, ou tiver alterada sua metodologia de cálculo, haverá sua imediata substituição por outro índice, IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), publicado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou IPC-FIPE, obedecida esta ordem de indicação, ou qualquer outro índice de preços que reflita a inflação, nesta última hipótese por indicação do Síndico, “ad referendum” da Assembleia Geral.

9.2.4 A Administradora (se houver) e/ou o Síndico deverá iniciar as providências judiciais para a cobrança das quotas condominiais, desde que o atraso seja superior a 15 (quinze) dias, a partir do vencimento da obrigação.

9.2.5 Fica o **CONDOMÍNIO** autorizado a cadastrar os Condôminos inadimplentes no Serviço de Proteção ao Crédito.

9.3 Se o Condômino deixar de cumprir reiteradamente o dever de pagar sua quota parte nas despesas condominiais, assim entendido aquele que acumular 03 (três) ou mais contribuições sem pagamento, ficara sujeito à multa de 100% (cem por cento) do valor de uma contribuição ordinária em vigor no momento da aplicação da multa, a cada 03 (três) contribuições não pagas, aplicadas de forma proporcional até o limite de 05 (cinco) contribuições ordinárias.

9.4 Todas as penalidades moratórias ou de outra natureza pagas pelo infrator ou seu responsável beneficiarão o **CONDOMÍNIO**, conforme cláusula 7.1, letra “b”, acima.

9.5 Em caso de transferência, pelo titular de domínio da unidade condominial, de direitos reais ou pessoais e, também, da posse sobre essa unidade a terceiros, este passará a responder pelo pagamento das despesas condominiais desde a data em que as transferências tenham sido formalmente comunicadas e comprovadas ao **CONDOMÍNIO**, devendo o Condômino alienante cientificar o **CONDOMÍNIO** da transferência, caso em que os boletos relativos às despesas condominiais passarão a ser emitidos em nome do adquirente e possuidor (titular do direito real ou pessoal),

que será, então, responsável pelo pagamento, nos termos do art. 1.334, §2º, do Código Civil em vigor e parte legítima no polo passivo da ação de cobrança de débitos condominiais, a ser eventualmente promovida pelo **CONDOMÍNIO**.

CAPÍTULO 10 – DOS REGIMENTOS INTERNOS

- 10.1** Os Regimentos Internos dos **SUBCONDOMÍNIOS** são os instrumentos onde constam normas de uso das instalações de cada **SUBCONDOMÍNIO** e servirão como baliza disciplinadora da conduta interna dos Condôminos e dos usuários.
- 10.2** Todo usuário e Condômino é obrigado a cumprir, respeitar e poderá fiscalizar a observância das disposições do Regimento Interno, que somente será alterado, no todo ou em parte, desde que assim fique resolvido, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral, respeitada, sempre, a destinação do **CONDOMÍNIO**, observado o quórum previsto na cláusula 4.39.2, retro.
- 10.3** O texto do Regimento Interno poderá, todavia, ser alterado ou acrescido, parcialmente, até mesmo para inclusão de dados mais específicos, ainda que constantes de outros dispositivos desta Convenção, visando aprimorar a administração e utilização das instalações do **CONDOMÍNIO**, através de deliberação da Assembleia Geral.

CAPÍTULO 11 - DAS VAGAS DE GARAGEM

- 11.1** A numeração e indicação dos locais das vagas de garagem de veículos automotores e das motocicletas, que integram as áreas comuns das unidades autônomas, são atos meramente enunciativos, realizados para controle de quantidade, podendo ser alterados, visando outra distribuição e localização, desde que não acarrete redução ou aumento dessa mesma quantidade de vagas de automóveis e de motocicletas, vedado, ainda, seu parcelamento ou subdivisão.
- 11.1.1** As vagas de garagem unidades autônomas possuem localização e identificação determinadas, que não poderão ser alteradas.
- 11.2** As unidades autônomas localizadas nos **SUBCONDOMÍNIOS MORATTO, VITAL e LOJAS** terão direito à utilização do número de vagas de garagem especificado nesta Convenção, para guarda e estacionamento de veículos de passeio, quer sejam elas pequenas, médias, ou grandes, situadas em locais individuais e indeterminados, com manobras a serem efetuadas, necessariamente, com o auxílio de manobrista.

11.2.1 As vagas de garagem deverão ter destinação exclusiva para o estacionamento de veículos de passeio, não podendo ser utilizadas para outros fins, como o de depósito. Os Condôminos deverão estacionar o veículo, centralizado, dentro dos limites da respectiva vaga.

11.2.2 Os veículos guardados na garagem deverão estar devidamente fechados, não se responsabilizando o **CONDOMÍNIO** por eventuais roubos, furtos ou danos.

11.2.3 As unidades autônomas dos **SUBCONDOMÍNIOS MORATTO, VITAL e LOJAS**, que possuem direito a uso de vaga de garagem estão elencadas abaixo:

LOJAS		SUBCONDOMÍNIO "MORATTO"	
LOJA 1	4 VAGAS	1 VAGA PARA CADA UNIDADE ABAIXO	
LOJA 2	4 VAGAS	82 - 83 - 84 - 91 - 92 - 93 - 94 - 101 - 102 - 103 - 104 - 111 - 112 - 113 - 114 - 121 - 122 - 123 - 124 - 131 - 132 - 133 - 134 - 141 - 142 - 143 - 144 - 151 - 152 - 153 - 154 - 161 - 162 - 163 - 164 - 171 - 172 - 173 - 174 - 181 - 182 - 183 - 184 - 191 - 192 - 193 - 194 - 201 - 202	
LOJA 3	9 VAGAS	2 VAGAS PARA A UNIDADE ABAIXO	
LOJA 4	9 VAGAS	81	

SUBCONDOMÍNIO "VITAL"- 1 VAGA PARA CADA UNIDADE ABAIXO	
1 - 101 - 108 - 201 - 208 - 301 - 302 - 308 - 311 - 313 - 315 - 317 - 401 - 402 - 408 - 501 - 502 - 508 - 601 - 602 - 608 - 701 - 702 - 708 - 801 - 802 - 808 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 901 - 902 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 1001 - 1002 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012 - 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1101 - 1102 - 1108 - 1109 - 1110 - 1111 - 1112 - 1113 - 1114 - 1115 - 1116 - 1117 - 1118 - 1201 - 1202 - 1208 - 1209 - 1210 - 1211 - 1212 - 1213 - 1214 - 1215 - 1216 - 1217 - 1218 - 1301 - 1302 - 1308 - 1309 - 1310 - 1311 - 1312 - 1313 - 1314 - 1315 - 1316 - 1317 - 1318 - 1401 - 1402 - 1408 - 1409 - 1410 - 1411 - 1412 - 1413 - 1414 - 1415 - 1416 - 1501 - 1502 - 1508 - 1509 - 1510 - 1511 - 1512 - 1513 - 1514 - 1515 - 1516 - 1601 - 1602 - 1608 - 1609 - 1610 - 1611 - 1612 - 1613 - 1614 - 1615 - 1616 - 1701 - 1702 - 1708 - 1709 - 1710 - 1711 - 1712 - 1713 - 1714 - 1715 - 1716 - 1801 - 1802 - 1808 - 1809 - 1810 - 1811 - 1812 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1901 - 1902 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 2001 - 2002 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2101 - 2102 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2201 - 2202 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2301 - 2302 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2401 - 2402 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2501 - 2502 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2601 - 2602 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2702 - 2708 - 2709 - 2710 - 2711 - 2712 - 2713 - 2714 - 2715 - 2716 - 2810 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816	

11.3 A distribuição do modo das vagas para estacionamento de veículos de uso exclusivo dos **SUBCONDOMÍNIOS MORATTO e VITAL** será efetuada mediante sorteio realizado em Assembleia Geral após a conclusão das obras do **CONDOMÍNIO**, realizando-se novo sorteio, a cada 02 (dois) anos.

11.4 Enquanto nos **SUBCONDOMÍNIOS VITAL e MORATTO** não houver portadores de necessidades especiais em quantidade suficiente para utilização das vagas a eles destinadas, a Assembleia Geral poderá disciplinar o uso das vagas PCD por outros Condôminos, inclusive mediante pagamento de contraprestação para o **SUBCONDOMÍNIO**, sendo certo que, tão logo Condôminos portadores de

necessidades especiais passem a ocupar o respectivo **SUBCONDOMÍNIO** a vaga deverá ser imediatamente liberada para seu uso.

11.4.1 Na hipótese de existir um número maior de Condôminos interessados na utilização das vagas PCD, a Assembleia Geral deverá disciplinar e efetuar sorteios periódicos entre os interessados para a ocupação destas vagas.

11.5 As vagas destinadas ao uso de motocicletas fazem parte da área comum do respectivo **SUBCONDOMÍNIO**, podendo ser utilizadas pelos respectivos Condôminos que possuam motocicletas, de forma livre e indeterminada, podendo o **CONDOMÍNIO** em Assembleia Geral estipular o pagamento de contraprestação por sua utilização.

11.5.1 Na hipótese de existir mais de 12 (doze) Condôminos do **SUBCONDOMÍNIO VITAL** e mais de 03 (três) Condôminos do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO**, interessados na utilização destas vagas, a Assembleia deste **SUBCONDOMÍNIO** deverá disciplinar e efetuar sorteios periódicos entre os interessados para a ocupação de referidas vagas.

11.5 O **CONDOMÍNIO** não será responsável por danos causados aos veículos ou pelo extravio de bens deixados em seu interior.

11.5.1 Os eventuais acidentes serão resolvidos pelas partes diretamente interessadas.

11.6 Para evitar acidentes, e recomendável o uso de faróis acesos para ingresso ou saída do pátio do estacionamento, na área de acesso, assim como transitar com velocidade máxima de 10km/hora.

11.7 As partes de cada **SUBCONDOMÍNIO**, notadamente as passagens e vias de acesso, escadas, devendo estar sempre desimpedidas, nada podendo ser nelas depositado, ainda que temporariamente.

11.8 A garagem do **CONDOMÍNIO** comporta 325 (trezentos e vinte e cinco) veículos automotores de passeio, sendo: 05 (cinco) vagas destinadas a portadores de necessidades especiais (PCD), 02 (duas) vagas para carga e descarga (VUC). Conterá ainda, 16 (dezesseis) vagas para motocicletas e um bicicletário com espaço para guarda de 35 (trinta e cinco) bicicletas, distribuídas e localizadas nos **SUBCONDOMÍNIOS** conforme indicado a seguir:

- a) - **4º SUBSOLO:** conterà parte da garagem de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, com 60 (sessenta) vagas cobertas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de B01 a B59, sendo 01 (uma) vaga para PCD, numerada para fins de localização 01, 02 (duas) vagas para motocicletas, numeradas para fins de localização 01 e 02 e 01 (um) bicicletário com capacidade para guarda de 35 (trinta e cinco) bicicletas;
- b) - **3º SUBSOLO DA TORRE A:** conterà garagem de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO LOJAS**, com 26 (vinte e seis) vagas cobertas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de C01 a C26, sendo 01 (uma) vaga para PCD, numerada para fins de localização C21 e 02 (duas) vagas para carga e descarga (VUC), numeradas para fins de localização 01 e 02;
- c) - **2º SUBSOLO DA TORRE A:** conterà parte da garagem de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, com 56 (cinquenta e seis) vagas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de B01 a B26, sendo 01 (uma) vaga para PCD, numerada para fins de localização 01 e 03 (três) vagas para motocicletas, numeradas para fins de localização de 01 a 03;
- d) - **1º SUBSOLO DA TORRE B:** conterà parte da garagem de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, com 34 (trinta e quatro) vagas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de B01 a B34, sendo 01 (uma) vaga para PCD, numerada para fins de localização 01 e 08 (oito) vagas para motocicletas, sendo 04 (quatro) reservadas para delivery, numeradas para fins de localização de 01 a 04 e 04 (quatro) para uso dos condôminos, numeradas para fins de localização de 05 a 08;
- e) - **1º SUBSOLO DA TORRE A:** conterà parte da garagem de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO MORATTO**, com 51 (cinquenta e uma) vagas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de A01 a A50, sendo 01 (uma) vaga para PCD, numerada para fins de localização “01” e 03 (três) vagas para motocicletas, numeradas para fins de localização de “01” a “03”;

- f) - **TÉRREO DA TORRE B:** conterá parte da garagem de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, com 34 (trinta e quatro) vagas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de B01 a B34;
- g) - **1º PAVIMENTO DA TORRE B:** conterá parte da garagem de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, com 34 (trinta e quatro) vagas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de B01 a B34; e
- h) - **2º PAVIMENTO DA TORRE B:** conterá parte da garagem de propriedade comum e uso exclusivo do **SUBCONDOMÍNIO VITAL**, com 39 (trinta e nove) vagas para estacionamento de automóveis, numeradas para fins de localização de B01 a B39.

CAPÍTULO 12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 A tolerância quanto a alguma demora, atraso ou omissão no cumprimento de qualquer das obrigações ajustadas nesta Convenção, ou a não aplicação, na ocasião oportuna, das cominações nela constantes, não importará em novação ou cancelamento das penalidades, podendo estas ser aplicadas a qualquer tempo.

12.1.1 A ocorrência de tolerância não implica em precedente, novação ou modificação de quaisquer das condições ou itens desta Convenção, os quais permanecerão íntegros e em pleno vigor, como se nenhum favor houvesse intercorrido.

12.2 A eventual concessão de algum direito especial a determinado Condômino será sempre a título provisório, podendo ser revogada a qualquer tempo.

12.3 A utilização de água subterrânea por qualquer modo, Condômino, empregado ou prestador de serviço, bem como a perfuração e instalação de poços artesianos e de bombeamento em qualquer trecho do imóvel, fica condicionada a obtenção de autorização e/ou determinação dos órgãos/instituições competentes, sejam elas Municipais, Estaduais ou Federais.

12.4 O **CONDOMÍNIO** e os **SUBCONDOMÍNIOS** não serão responsáveis:

- a) - por prejuízos ocorridos ou decorrentes de furtos ou roubos acontecidos em qualquer de suas dependências;
- b) - por sinistros decorrentes de acidentes, extravios e danos, que venham a sofrer os Condôminos, inclusive e especialmente em quaisquer máquinas e/ou equipamentos e/ou instalações colocadas em suas respectivas unidades autônomas; e
- c) - por extravios de quaisquer bens entregues pelos Condôminos aos empregados do **CONDOMÍNIO**.

12.5 O **CONDOMÍNIO** será responsável pela manutenção da quota ambiental determinada por ocasião da aprovação do projeto e pelo cumprimento das obrigações determinadas pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Paulo, conforme segue:

- a) - pelo cumprimento de todas as obrigações ambientais da Lei nº 16.402/2016, quanto às regras de eficácia ambiental que visa à melhoria da qualidade ambiental com aplicação da quota ambiental, nos termos do artigo 74 da referida Lei e por contribuir com a qualidade ambiental, através de quota ambiental que corresponde a um conjunto de regras de ocupação, tendo como referência uma medida da eficácia ambiental, expressa por um índice que agrega os indicadores cobertura vegetal (V) e drenagem (D);
- b) - pela manutenção dos índices requeridos por meio da quota ambiental e envio, a cada 02 (dois) anos, de relatório à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Paulo demonstrando atendimento a tais exigências de acordo com o projeto aprovado, ficando certo que a Prefeitura Municipal de São Paulo fará, oportunamente, a regulamentação dos procedimentos para tal, conforme disposto no artigo 84 da Lei nº 16.402/2016;
 - b.1) - o **CONDOMÍNIO** deverá cumprir a exigência de envio do relatório referido no item “b” acima, o qual será submetido a análise, por amostragem, de órgão municipal competente para verificação quanto à manutenção das soluções construtivas e paisagísticas adotadas para o atendimento da quota ambiental, bem como para os incentivos auferidos, sendo certo que, a não apresentação deste relatório implicará na penalidade prevista no § 5º do artigo 84 da Lei nº 16.402/2016.

12.6 A denominação do **CONDOMÍNIO** e dos **SUBCONDOMÍNIOS**, constantes desta Convenção será conservada “ad perpetuum” pelos Condôminos.

12.7 Conforme identificado nas plantas apresentadas do projeto de construção do **CONDOMÍNIO**, aprovado pelos órgãos públicos competentes, foram reservadas as seguintes áreas para alargamento das calçadas para a Av. Francisco Morato e para a Av. Vital Brasil, nos termos do Decreto Municipal nº 59.885, de 04.11.2020:

_____(incluir descrições e área total das áreas reservadas para alargamento de calçada)_____

12.7.1 As áreas descritas acima, deverão permanecer gravadas na matrícula do Imóvel como área não edificável, e permanecerão livres de construção e o gradil ou muro de divisa deve ser instalado recuado para este limite.

CAPÍTULO 13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 O Imóvel onde foi construído o **CONDOMÍNIO** é objeto da matrícula nº 262.177, do 18º Registro de Imóveis de São Paulo, que possui área de 3.843,22m².

13.2 É permitido à **INSTITUIDORA** e à empresa de corretagem por ela escolhida manter placas de venda na frente do **CONDOMÍNIO**, bem como autorizar a permanência de corretores de plantão, em partes de propriedade e uso comuns do **CONDOMÍNIO**, ou em unidade autônoma liberada por seus proprietários, mesmo após a instalação do **CONDOMÍNIO** de utilização, enquanto dita **INSTITUIDORA** tiver unidades autônomas à venda, respeitadas as orientações formuladas pela Administradora.

13.3 Todo e qualquer contrato de prestação de serviços técnicos ao **CONDOMÍNIO**, dentre eles o contrato para manutenção de elevadores, que estiver em vigor quando da instalação do **CONDOMÍNIO**, a este será repassado para a devida continuidade de seus direitos e obrigações.

13.4 A **INSTITUIDORA** fica autorizada a fixar placas com suas logomarcas, junto à entrada social do **CONDOMÍNIO**, sendo que os Condôminos não as poderão retirar.

13.5 Compete ao primeiro Síndico, no prazo de 10 (dez) dias contados de sua posse, solicitar a empresa que houver construído o prédio, a assistência técnica que eventualmente se mostrar necessária as partes comuns do edifício.

13.6 A **INSTITUIDORA** se obriga por si e seus sucessores, pelo fiel cumprimento desta convenção, em todos seus termos.

13.7 Enquanto os números de contribuintes das unidades autônomas do **CONDOMÍNIO** não forem individualizados perante a Municipalidade de São Paulo, SP, para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU incidente sobre as unidades autônomas, a Administradora ou o Síndico ficará encarregado de arrecadar o valor devido a título de IPTU e realizar o referido pagamento diretamente à Municipalidade, sendo certo que ele será feito em uma única parcela, até a data de vencimento da “parcela única”.

13.7.1 Desta forma, no mês anterior ao vencimento da “parcela única” do IPTU, a Administradora ou o Síndico encaminhará aos Condôminos o boleto para arrecadação do montante correspondente à porcentagem devida por cada um dos Condôminos, a ser calculado de acordo com a fração ideal da unidade autônoma em relação ao **CONDOMÍNIO**.

13.8 Fica eleito o Foro de São Paulo, SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como o único competente para dirimir ação ou dúvida que, direta ou indiretamente, decorram da presente Convenção.

São Paulo, 26 de agosto de 2021.

VITAL HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.